1 Un acercamiento al futuro del empleo público

Introducción

Gira el mundo no alrededor de los que inventan estruendos, sino alrededor de los que inventan valores nuevos: gira en silencio.

Friedrich Nietzsche, *Así habló Zaratustra* (1883/2004).

El tema en la Cuarta Revolución Industrial	Categorías	Línea de base		Elementos del futuro probable (Escalafón General)	Tres modelos/escuelas		
		Todo el empleo	SINEP (Escalafón General)		Nueva Gerencia Pública	Poligobernanza	Neoweberianismo
Transición en trabajadoras/es de cuello blanco Fractura del mercado de trabajo Escasez de trabajadoras/es vinculados a la Cuarta Revolución Industrial y perfiles mixtos Trabajo remoto	Perfiles ante la Cuarta Revolución Industrial	Escasez de cuadros técnicos y de perfiles mixtos (conocimiento tecnológico + sustantivo). Inadecuación de institutos de ingreso y carrera para reclutar y retener empleadas/os con conocimientos críticos.		Políticas de reclutamiento y retención. Nuevos perfiles con capacidades en: • Técnico: interfaces, datos, innovación. • Actitudinal: autonomía y autodisciplina. Flexibilidad. Trabajo en equipo. • De la cultura organizacional: colaborativa, profundizar valores de lo público estatal.	Énfasis en eficiencia y reemplazo de personal por tecnología	Énfasis en participación ciudadana y de actores sociales	Énfasis en la transición con el personal existente
	Trabajo remoto	Se evalúa como buena su implementación en ocasión del ASPO. Regreso incompleto a situación prepandemia. Tema central de agenda de expertas/os y profesionales.		Consenso sobre que deberán realizarse reacomodamientos normativos, funcionales, de infraestructura, etc. Polémica sobre su posibilidad de instrumentación en el corto plazo.	Concursos: emular sector privado	Concursos: abiertos al tercer sector	Concursos: idoneidad técnica y de valores
	Ingreso	Situación de institucionalización diferenciada por sector. Avanzada en Educación, Seguridad y Defensa. Intermedia en Salud (con matices en los distintos niveles jurisdiccionales). Baja en Escalafón General.	Ingreso discrecional. Ámbito crítico para avanzar en institucionalización.	Necesidad extrema de institucionalización, pero desconfianza en la posibilidad de hacerlo. Necesidad de cambiar operatoria vigente, que promueve transparencia, pero es burocrática y poco eficaz.	Hacia modelos contractuales flexibles y *ad hoc*	Carrera para cada sector	Homologación de carreras
	Carrera		Funcionamiento solo en planta permanente y en carrera horizontal.	Ampliar a todas/os las y los empleadas/os. Generar equivalencias entre diferentes escalafones y sectoriales. Polémica entre tendencia a multiplicar escalafones o a organizar sistemas transversales testigo.	Capacitación técnica en temas operativos	Capacitación centrada en inclusión y fomento de pluralismo	Capacitación como clave de transición
	Capacitación	Institucionalizada y vinculada a carrera en todos, salvo en el Escalafón General.	Importantes avances, la crisis de carrera e ingreso dificulta consolidar su institucionalización.	Agregar a las tradicionales competencias relacionales y técnicas actividades de fomento del compromiso con el servicio público. Clave para la recapacitación del personal de puestos a reconvertir.	Reclutamiento con base en el mérito	Reclutamiento con actores vinculados a cada política pública	Reclutamiento sin dejar afuera sectores vulnerables

El objetivo de este capítulo es realizar un acercamiento al futuro del empleo público en la Argentina. Abordar hoy alguna arista del mundo del trabajo es una tarea compleja, pues se sabe, todo este universo se encuentra en un momento de profunda transformación a partir de la Cuarta Revolución Industrial. Con ella se han desatado fuerzas que ponen en tensión las reglas de juego del mercado laboral al someterlo a cambios permanentes en un marco de alta incertidumbre.

En este contexto, una buena parte del plantel de trabajadoras/es deberá afrontar, en el corto y mediano plazo, una demanda de capacidades novedosas y sofisticadas.

Y esto ocurre tanto en el sector privado como en el Estado, donde se deberá definir cuál es la estrategia adecuada para construir y consolidar los perfiles laborales que requieren transformaciones que ya están en marcha y se acelerarán en el futuro. Estas estrategias, asimismo, deberían potenciar las aristas positivas de los cambios por sobrevenir, así como también sortear —o al menos mitigar— las turbulencias y los efectos nocivos que puedan ocasionar. Estamos ante cambios de estado también en el empleo público.

Entonces, el desafío se planteará en la tamización y la adecuación, por parte del sector público, de los lineamientos y los condicionamientos que se están avizorando para el futuro mercado laboral (tanto en lo técnico como en lo actitudinal y en lo cultural) y en trabajar para facilitar las transformaciones, reducir la conflictividad —inherente a todo cambio— y mantener y reforzar los valores de solidaridad, inclusión y respeto a la Constitución que se fueron construyendo desde 1983 en adelante.

Dos comentarios relativos al párrafo anterior, donde se traduce lo central de la tarea que desplegamos en este capítulo:

1. Las ideas de «tamizar» y «adecuar» los condicionamientos del mercado laboral tienen diferentes sentidos para las tres escuelas bajo análisis (Nueva Gerencia Pública, Poligobernanza, Neoweberiana), no solo en lo relativo al contenido, sino también a la posibilidad y deseabilidad de promover situaciones más cercanas, más diferenciadas con respecto a lo que ocurre en el mercado laboral en el nivel global. Trataremos el tema con algún detalle en la sección 1.4.

2. Hablamos de valores, elemento que retomaremos cuando abordemos cuestiones actitudinales y la cultura organizacional del nuevo perfil del empleado público (sección 1.3.1). Independientemente de que, eventualmente, se dedique más espacio a la apropiación de los nuevos desarrollos tecnológicos, queremos remarcar que, en nuestra consideración, ocupan un rol igualmente importante las llamadas «habilidades blandas».

En cuanto al contenido de este capítulo, comenzamos la primera sección con un abordaje muy sintético de la situación global del mercado de trabajo en la Argentina y los cambios que en él están en proceso. A continuación, desplegamos una serie de definiciones operativas que serán recuperadas a lo largo de todo el capítulo. Estas se basan en los conceptos de profesionalización de la función pública, en particular, las versiones desarrolladas en el ámbito del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la segunda sección trabajamos una línea de base dividida en dos partes. En la primera, abordamos sucintamente elementos de contexto imprescindibles para entender la situación presente del empleo público:

- la lógica del abordaje basado en la profesionalización de la función pública, como ideas subyacentes al desarrollo del empleo público, y
- los datos cuantitativos del empleo en el Estado argentino, discriminado en los tres niveles jurisdiccionales (Nación, provincias, municipios) y en cinco funciones: Seguridad y Defensa, Educación, Salud, Gestión Administrativa y resto del empleo público.

En la segunda parte de la línea de base, realizamos una descripción de la situación del empleo en estas cinco funciones, centrándonos en los arreglos institucionales que establece la normativa vigente y el grado de su efectiva implementación. En particular, trabajamos tres elementos fundamentales: el ingreso (selección y reclutamiento), la carrera y la capacitación de las/os empleadas/os.

Finalmente, en las dos últimas secciones esbozamos escenarios futuros del empleo público de cara a 2030/2050, centrando el análisis prospectivo en la función Gestión Administrativa, y exclusivamente en el nivel de la Administración Pública Nacional (APN).

Es claro que todo el empleo público será interpelado por los cambios que se avecinan, y de ahí la escala con que construimos la línea de base: el conjunto del personal de las administraciones públicas de la Argentina. Pero también, en virtud de la enorme diferenciación que existe entre las cinco funciones, es necesario movernos dentro de una escala más operable, que permita dar profundidad al análisis[15].

Más allá de lo dicho, y *mutatis mutandis*, por un lado, consideramos que muchas de las aseveraciones que hacemos sobre el futuro son asimilables al conjunto del empleo estatal, en particular al que se despliega en el marco de todos los escalafones generales[16]. Por otro lado, al tener una línea de base que incluye funciones distintas de la Gestión Administrativa, podemos ver la heterogeneidad existente y la eventual posibilidad de replicar experiencias; por ejemplo, si educación, defensa y seguridad pudieron institucionalizar el ingreso, ¿por qué no lo podrían hacer las funciones de Salud y Gestión Administrativa?

En consonancia con nuestro marco conceptual (ver sección B.1 y Figura A), diferenciamos escenarios probables y deseables. Así en la tercera sección, trabajamos sobre elementos de consenso acerca del futuro del empleo administrativo de la APN que surgen de la bibliografía y de la consulta a expertas/os, profesionales y funcionarias/os. Aquí trabajamos un primer acápite más general —cuyos resultados pueden asimilarse a todo el empleo estatal— y otro en donde nos detenemos en el ingreso, la carrera y la capacitación, más centrada en el ámbito de las/os trabajadoras/es administrativos.

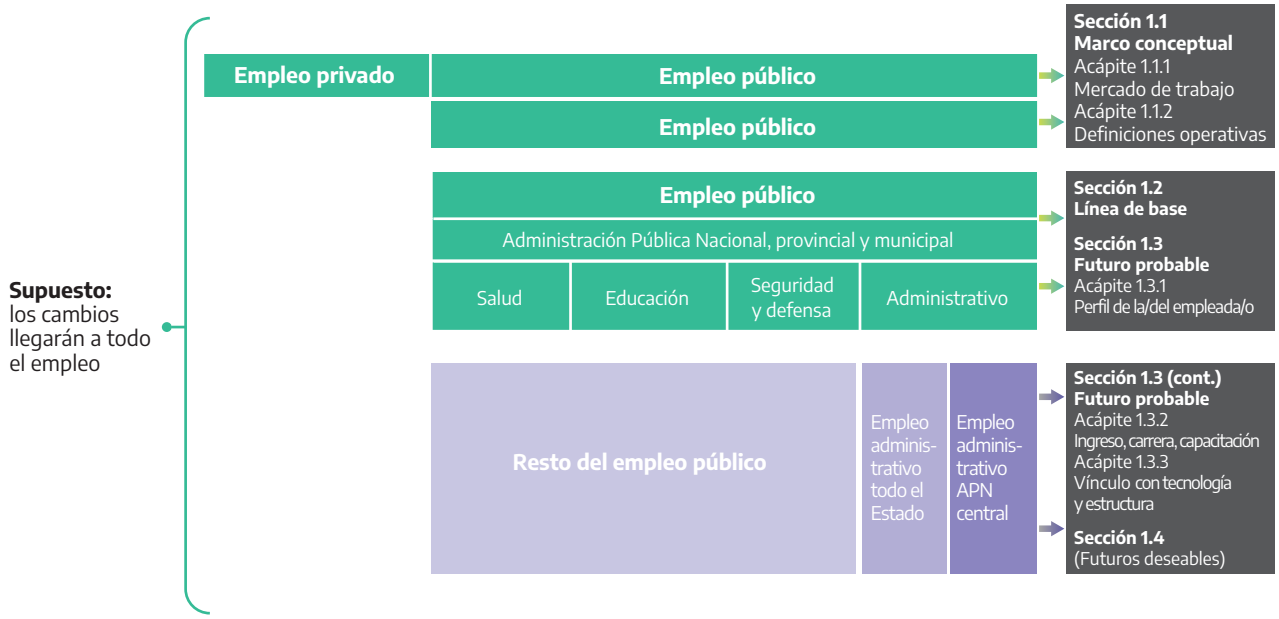
En la cuarta sección, vemos las perspectivas deseables para las tres escuelas en Administración Pública que trabajamos a lo largo del libro: Nueva Gerencia Pública, Poligobernanza y Neoweberiana.

15 Por lo dicho, queda claro que es preciso complementar este trabajo con otros que establezcan las especificidades de las otras cuatro funciones (Salud, Defensa y Seguridad, Educación y resto del empleo público), como así también mostrar los matices que tiene el tema para el personal de las cuatro funciones en cada provincia y municipio

16 Los encargados primarios de la función Gestión administrativa.

Un esquema de la presentación se transcribe en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Esquema de análisis del Capítulo 1



Fuente: elaboración propia.

Como adelantamos en la sección B, en la elaboración de este capítulo fue clave el desarrollo de una serie de ejercicios diseñados para obtener información primaria: *focus group*, conversatorios, entrevistas, debates, presentaciones en congresos. Asimismo, se realizaron rastreos bibliográficos y consulta documental. Por último, nos servimos de una serie de aplicaciones capaces de procesar importantes volúmenes de información (MicMac, ATLAS.ti). En el Anexo 1, se describe con detalle estas operaciones.

Para terminar esta introducción hacemos notar que este capítulo tiene como antecedente y, en cierta medida es una continuidad de una investigación desarrollada en el Centro de Investigaciones en Administración Pública (FCE/UBA) por Ivanna González y Manuel Yáñez (publicada en Blutman y Cao, 2019). Se realizó un texto de avance del tema que fue publicado como *Cuaderno del INAP* (Aubain *et al.*, 2023), también, se realizaron dos videos introductorios sobre el tema[17].

17 Los videos se pueden ver en https://www.youtube.com/watch?v=YHqds1DVSqM / https://www.youtube.com/watch?v=ACTfGh5geEo

1.1 Contexto del mercado de trabajo y conceptos para abordar el empleo estatal

1.1.1 Las transformaciones recientes en el mercado de trabajo

Un análisis cuantitativo global

Se suele fechar a mediados de los setenta del siglo pasado el momento en que se inicia una etapa del capitalismo caracterizada por una reconversión productiva —sobre todo en el contorno industrial de la economía— de alto impacto sobre la cantidad, la localización y el tipo de puestos de trabajo.

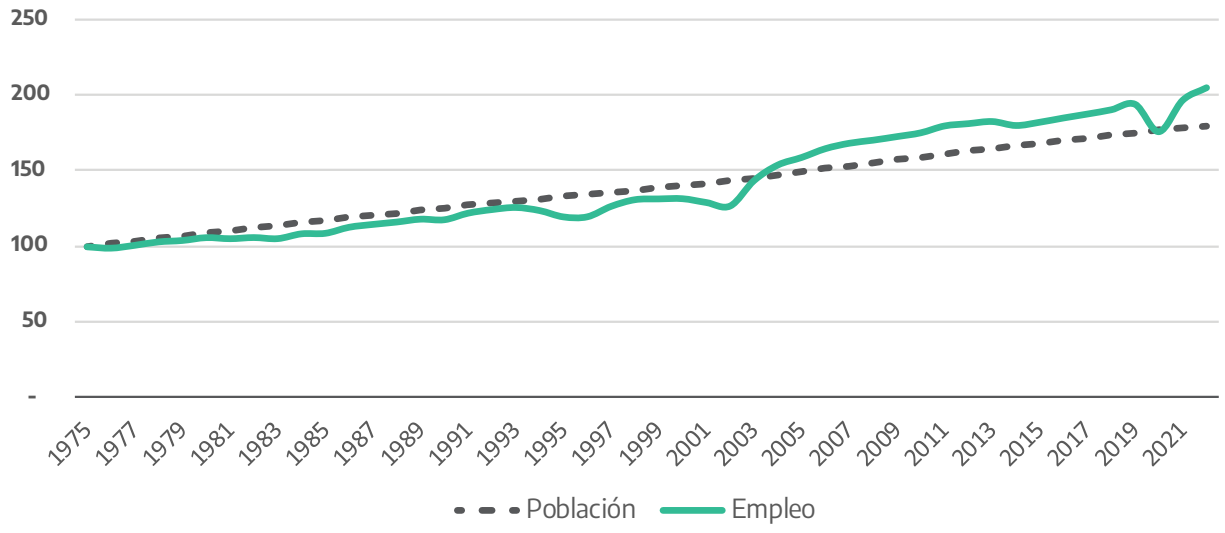
En nuestro país, desde esa fecha hasta la actualidad, se observan tres momentos bien diferenciados (Figura 1.2):

1. Mediados de los setenta hasta principios del siglo XXI: el número de los puestos de trabajo creció más lentamente que la población.

2. Inversión de la tendencia desde principios del siglo XXI hasta 2019.

3. Caída abrupta del número de puestos de trabajo a partir de la pandemia del COVID-19, que parece haberse revertido en la actualidad[18].

Figura 1.2. Empleo total y población. Años 1975/2021. Para 1975=100



Fuente: elaboración propia con base en EPH-INDEC (https://www.economia.gob.ar/datos/ y https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformacionDeArchivo-6).

18 La tasa de empleo actual (3.er trimestre 2022) es de 44,2 %, mientras que en el último registro antes de la pandemia (3.er trimestre de 2018) fue del 41,8 % (EPH/INDEC).

Más allá de los ciclos, lo que muestran los datos es que, contra lo que se previó en muchos textos que analizaban el proceso de reconversión en estos 50 años y de lo que circula como impresión más extendida sobre el tema, no parece existir una tendencia hacia la reducción —ni absoluta ni relativa— de los puestos de trabajo.

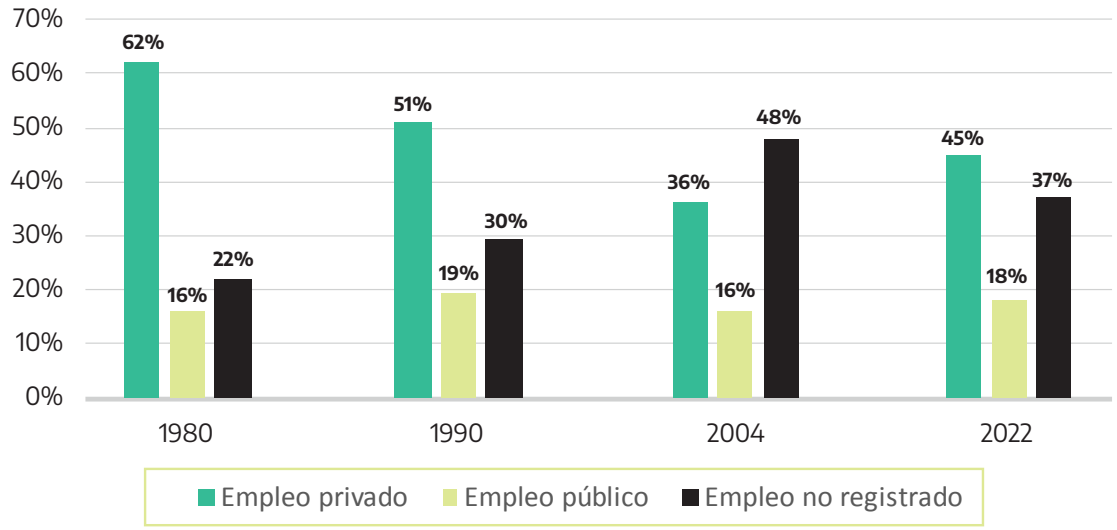
La situación que se muestra en la Figura 1.2 se hace más notable si se toma en cuenta la existencia de otras variables demográficas que promoverían otro tipo de evolución de la vinculación relativa trabajo/población: mayor esperanza de vida —que eleva el porcentaje de población pasiva—, incremento de la edad promedio en que los jóvenes toman su primer trabajo, entre otras. En este sentido, es de destacar que trabajamos con la «tasa de empleo» (que mide el porcentaje de población que participa del mercado de trabajo) y no del «nivel de empleo» (que relaciona la población ocupada y la población en edad para trabajar).

Ahora bien, a poco de adentrarnos en otras instancias del mercado de trabajo, se advierte que esta simetría en la evolución de la población y el empleo no significa que no existan grandes y profundos cambios. Particularmente, queremos destacar que hacia 1980 —primer año en que se empieza discriminar el empleo no registrado— este explica el 22 % del total del empleo, mientras que el 62 % del total de los puestos de trabajo eran provistos por el sector privado y el sector público se encargaba del 16 % restante (Figura 1.3).

Las transformaciones globales ocurridas en las dos últimas décadas del siglo XX generaron un importante giro en estos registros. Hacia 2004, cuando el efecto combinado de la crisis económica y las políticas de ajuste estructural alcanzaron su máximo efecto, la incidencia del empleo privado se había reducido en más de 34 puntos porcentuales y casi la mitad del empleo total aparecía como no registrado (Figura 1.3).

Entre 2003 y 2015 se produjeron transformaciones políticas y económicas que revirtieron parcialmente este escenario: en la última medición realizada antes de la pandemia, se había reducido en 18 puntos porcentuales el empleo no registrado. Dos terceras partes de esta reducción (un 12 %) las generaba la evolución del sector privado, mientras que el tercio restante (un 6 %) lo hacía el empleo público. En este último caso, el incremento se debía en gran parte a las contrataciones de personal del ámbito provincial y, particularmente, empleadas/os dedicadas/os a las funciones de Educación, Salud y Seguridad (Cao, 2019).

Figura 1.3. Empleo privado, público y no registrado. Años 1980/1990/2004/2022



Fuente: elaboración propia con base en Series BCRA y Orlando Ferreres (empleo público), tasa de empleo deducida de Empleo NR y empleo público (EPH-INDEC)[19] (empleo privado).

Un importante número de empleo no registrado, que en su gran mayoría se trata de empleo de baja calidad, sumado a la subocupación y la desocupación eleva al 30 % la población que tiene problemas de empleo. No es muy diferente de lo que ocurre en el resto de los países de América Latina[20].

Esta estructura de empleo, con sus fortalezas y debilidades, es la que enfrenta los procesos de cambio que describimos a continuación.

Los cambios en el trabajo

Según coinciden especialistas consultadas/os y la bibliografía internacional que trata el tema, está ocurriendo una acelerada transformación del mercado laboral en línea con el advenimiento de una nueva organización automatizada del trabajo que impone la Cuarta Revolución Industrial (World Economic Forum [WEF], 2020).

Un informe de la consultora Manpower Group estimó que para 2025 habría 149 millones de nuevos trabajos digitales. En este marco, aproximadamente la mitad de la nómina de personal de cada empresa precisará algún tipo de recalificación[21].

En el Foro Económico Mundial se trae al presente este último proceso: alrededor del 50 % del personal que se dedica al *big data* y la inteligencia artificial proviene de otros campos del conocimiento, situación

19 Disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformacionDeArchivo-6. Los datos de empleo no registrado comprenden la masa encuestada por la EPH dentro de la categoría cuentapropista. Luego de la modificación metodológica establecida por el INDEC en 2003, la serie pasa a empalmarse con el porcentaje de asalariados a los que no se les descuenta el aporte personal jubilatorio (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-58).

20 Ver, por ejemplo, https://www.ilo.org/americas/temas/econom%C3%ADa-informal/lang--es/index.htm

21 Citado por el diario *Ámbito Financiero:* www.ambito.com/en-dos-anos-habra-149-m-nuevos-trabajos-digitales-el-mundo-n5650368

que abonaría la hipótesis de que está en curso una masiva reconversión profesional de los puestos de trabajo, transición que se estabilizaría como una «nueva normalidad» del mercado laboral[22].

Se identifica cierta expectativa de las/os trabajadoras/es frente a estos cambios. Una encuesta realizada a 7000 empleadas/os en siete países mostró que más del 70 % de los consultados consideraba que la automatización era una oportunidad para limitar las tareas rutinarias y que, formación *ad hoc* mediante, se abrían nuevos espacios para la realización e innovación profesional y personal.

Por supuesto que no todas las labores se transformarán. Hay sectores en los que, al menos por ahora, el cambio genera mayor demanda de personal, pero no necesariamente con formación en temas afines a la Cuarta Revolución Industrial.

Por ejemplo, los ámbitos de la dirección/gerencia superior tienen crecientes necesidades de asesoría por parte de personal especialista en el sector del que se trate, capaz de tener una mirada global y estratégica sobre subsistemas que se vuelven cada vez más sofisticados. Otros ámbitos en donde se están produciendo cambios de este tipo son aquellos que necesitan de la presencia humana para alcanzar ciertos estándares de calidad, como las áreas de cultura, enfermería, relaciones públicas, etc.

En muchos servicios brindados por el Estado (salud, educación, seguridad, acción social, cultura) existe un debate acerca del impacto de la automatización. Por ejemplo, en educación, una parte importante de la bibliografía vincula la excelencia a la ratio de personal docente de alto nivel de competencias por alumno. Otras visiones, por el contrario, sostienen que la utilización de herramientas virtuales hará posible reducir verticalmente el plantel de profesores sin impacto sensible sobre la calidad pedagógica.

Por otro lado, no todos los empleos con posibilidades de ser automatizados acabarán siéndolo en la práctica. Los procesos de cambio, pueden ser inevitables en términos generales, aunque tendrán ámbitos específicos en donde no se produzcan.

Existen sectores en donde se reproducen y mantienen invariables prácticas y puestos laborales acaso condenados a la inminente caducidad. Es posible que en algunos casos los bajos costos del trabajo no alienten el cambio y sus potenciales riesgos, mientras que, en otros, la limitante pueda encontrarse en la baja disposición a la adaptación e innovación de los actores con capacidad de decisión, o que intereses conservadores promuevan regulaciones que dificulten la transformación.

Al respecto el Banco Mundial (2018, p. 48) reconoce los «efectos dispares de la tecnología» e, igualmente importante para nuestro análisis, agrega que «... las predicciones económicas de las pérdidas de empleos inducidas por la tecnología [son] básicamente inútiles (...), sensacionalistas, y despiertan temores [las más de las veces infundados]».

22 Para más detalles, ingresar a https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full

Los últimos datos de empleo a nivel global, que muestran una recuperación cuantitativa en lo relativo a los puestos de trabajos perdidos durante la pandemia, tienden a convalidar la hipótesis: por el momento no se observa un agudo descenso en los puestos de trabajo ni un incremento de la desocupación.

No obstante, confirmando lo que inferimos del análisis de las figuras 1.2. y 1.3, en paralelo a esta relativa continuidad cuantitativa están ocurriendo cambios estructurales en el mercado trabajo. De la consulta a expertas/os, surgió con nitidez la opinión de que se está gestando una fractura del mercado de trabajo, que divide claramente a dos grupos:

- Uno conformado por quienes tienen saberes vinculados con los contenidos de la Cuarta Revolución Industrial. Dada la escasez de personal de este tipo, este grupo ostenta una situación aventajada desde la que pueden exigir condiciones de trabajo favorables y salarios muy superiores al promedio.
- Otro, en el que se encuentra la mayoría de las/os trabajadoras/es que no tienen estas capacidades y que, en un marco de sobreoferta, tienen una posición de debilidad, y deben aceptar peores salarios y condiciones de trabajo.

En síntesis, podría decirse que contra lo que muchos vaticinaron, el costo social de la Cuarta Revolución Industrial no se pagará en términos de incremento de la desocupación, sino a partir de un deterioro en salarios y condiciones de trabajo para una parte importante de la fuerza laboral (Hidalgo, 2018)[23].

Hacia el «cuello digital»

Los cambios que hemos comentado están generando la emergencia de un nuevo perfil de trabajadora/or, al que hemos llamado «cuello digital».

El cuello digital se asocia a un nuevo tipo de empleo, marcado por los cambios tecnológicos ligados a la digitalización. Estos trabajos generalmente son plausibles de adquirir un formato mixto —presencial y virtual— y, en particular, se distinguen por ser capaces de responder ante la exigencia del manejo de herramientas digitales específicas: sistemas de gestión, bases de información, *big data*, ciberseguridad, inteligencia artificial y *blockchain*, entre otros temas.

Si en una etapa anterior vivimos la reducción proporcional de las/os trabajadoras/es de cuello azul (básicamente, obreros de líneas de producción) respecto de los de cuello blanco (aquellos que realizan fundamentalmente tareas de oficina, generalmente administrativas), la gran transformación que se prevé para los próximos años en el ámbito del trabajo administrativo, y que ya se va delineando, implica el pasaje de estas/os trabajadoras/es de cuello blanco a trabajadoras/es de cuello digital[24].

23 Más allá de lo dicho, el debate sobre la «desocupación tecnológica» sigue abierto. No deja de ser sugestivo que las empresas emblemáticas de la Cuarta Revolución Industrial (Google, Amazon, Microsoft, Meta, Twitter) por esta época estén generando despidos, en algunos casos masivos.
24 Para más detalles: https://www.clarin.com/opinion/cuello-blanco-cuello-digital-empleo-publico_0_hZN9gXBTvf.html

El proceso fue complejo y combinado. Primero se automatizaron procesos que eran manuales, y eso generó la reducción y la transformación de trabajadoras/es de cuello azul. Dicho de otro modo, lo que tendió a desaparecer fue el obrero que hacía tarea rutinaria y/o basada en la fuerza física; los nuevos obreros fueron técnicos en tareas vinculadas a la gestión de procesos automatizados: en suma, un perfil más parecido a un cuello blanco que al histórico cuello azul.

Del cuello azul, al cuello blanco..., al cuello digital.

Por otro lado, las tareas de automatización llevaban implícito el incremento del número de trabajadoras/es de cuello blanco, porque su puesta en funcionamiento se correspondía, generalmente, con organizaciones más sofisticadas que generaban una mayor cantidad de puestos en las áreas administrativas.

La reducción numérica de las/os trabajadoras/es de cuello azul significó un cambio de proporciones en el universo laboral y social. La tecnología computacional desempeñó un rol importante en este proceso, ya que permitió automatizar líneas de producción y reducir (y hoy día, hacer casi desaparecer) el típico puesto de obrero de línea de montaje.

Lo que está ocurriendo ahora, como tendencia general, es que ambos casos —los cuellos azules automatizados y remanentes, y los cuellos blancos— se están transformando en «cuellos digitales» indistintos, aunque cada uno sea heredero de funciones «azules» o «blancas». Esto significa que terminó la fase en que el cambio impactó de forma colateral para las/os trabajadoras/es de cuello blanco y que ha llegado el tiempo de su transformación masiva.

En concreto, es el momento en que las/os trabajadoras/es de cuello blanco deben transformarse en empleadas/os de cuello digital. Esto no significa que todos las/os trabajadoras/es administrativas/os desaparecerán, sino que, como veremos, en mayor o menor medida deberán reconvertirse, y muchos en ese proceso cambiarán aspectos esenciales de su perfil, hasta perder su caracterización original (cuello blanco).

La consigna, alrededor de la cual gira este capítulo, es cómo preparar a las/os empleadas/os estatales —en su gran mayoría trabajadoras/es asimilables a una lógica de cuello blanco— para enfrentar esta transición.

Pero antes de centrarnos en estos temas, es preciso desarrollar algunas definiciones sobre las que trabajaremos a lo largo del texto (en el próximo acápite) y afinar nuestra línea de base (la próxima sección).

1.1.2 Las definiciones operativas

En esta sección desarrollamos una serie de definiciones operativas a partir de las cuales se ordenan los conceptos y datos que trabajamos a lo largo de todo el capítulo.

Estas definiciones se conectan de forma congruente con el paradigma profesionalizador, al que consideramos como la fuente de las principales ideas subyacentes en el desarrollo del empleo público en la Argentina y América Latina (ver sección 1.2.1.1).

En nuestro caso, las variables clave para establecer la línea de base y el área de futuro probable de la función pública se desplegarán fundamentalmente a partir de los siguientes elementos:

1. Los mecanismos por los que se produce el ingreso, en particular: a) el ámbito de reclutamiento, b) el mecanismo de selección y c) los procesos de inducción.

2. La existencia de una carrera.

3. Las estrategias vigentes de formación, capacitación y calificación del personal.

Si bien existen otras dimensiones, consideramos que estos tres elementos son clave para realizar un primer abordaje totalizador, un termómetro que permite auscultar las principales características del empleo público, como así también evaluar el avance del proceso profesionalizador.

Para el desarrollo de las definiciones utilizamos fundamentalmente el texto de Longo (2006), el que se inscribe en la línea de trabajo que marcan textos desarrolladas en el ámbito del CLAD y el BID, los más recorridos en lo que hace a la profesionalización de la función pública en América Latina.

En la sección 1.4. del Anexo 1 describimos la conceptualización de todo el sistema de empleo público realizada por Longo y explicamos en detalle cómo se inserta este análisis en ese esquema.

El ingreso

La incorporación o ingreso incluye las políticas, normas y prácticas destinadas al acceso de las personas al puesto de trabajo. Dentro de este campo, diferenciamos tres dimensiones:

1. El reclutamiento, definido como el ámbito —los espacios de la sociedad— en donde se capta el grueso de los candidatos a los puestos que deben ser cubiertos.

2. La selección, que comprende los procesos vigentes a partir de los cuales se elige, dentro de todos las/os postulantes, la/el candidata/o que efectivamente ocupará el puesto vacante.

3. La recepción o inducción, que se define como aquellas políticas y prácticas destinadas a acompañar a las personas en sus primeros pasos en su puesto y entorno.

En el marco profesionalizador, el concepto central para el reclutamiento es el de idoneidad. Concretamente, se busca que la educación alcanzada, la experiencia y la evaluación del desempeño sea consistente con la tarea para realizar en el puesto.

Resulta igualmente importante para el reclutamiento la capacidad de llegar con información a todas/os las/os aspirantes, es decir, que el proceso de ingreso cuente con una estrategia de difusión que garantice que la información llegará a todas/os las/os potenciales interesadas/os, con especial cuidado en evitar limitaciones que terminen por favorecer a algún gremio, sector o parcialidad.

En función de estos elementos que describimos, es relevante visualizar cuál es, finalmente, el ámbito de reclutamiento resultante. En este sentido, se suelen considerar dos dimensiones de análisis:

- El nivel de endogamia del reclutamiento, en el sentido de qué proporción de las/os que participan del proceso de ingreso están en vinculación con la organización que realiza la selección (familiares o amigas/os de miembros de la organización, clientes o proveedores, de localización cercana, etc.)
- El grado de homogeneidad del reclutamiento —por raza, condición social, género, religión, entre otros— en comparación con una muestra de la sociedad.

Ocasionalmente, las distorsiones encontradas han dado lugar a políticas de discriminación positiva, justamente para promover que el reclutamiento supere endogamias u homogeneidades consideradas disvaliosas. En estos casos, la determinación de cupos debe establecerse de forma tal de minimizar el efecto de distorsión sobre la equidad e igualdad de oportunidades, como así también evaluar su posible impacto sobre la productividad.

Aclaramos que el análisis realizado para cada función acerca de la extracción social de los diferentes ámbitos de reclutamiento se basó en las impresiones personales de las/os expertas/os, profesionales y trabajadoras/es consultadas/os. Más allá de que muchas de ellas aparecen como obvias —y en muchos casos se sostienen habitualmente en los debates— hasta donde sabemos no están sustentadas por investigaciones y, en ese sentido, no han sido convalidadas por trabajos empíricos sistemáticos.

En cuanto a la selección, debería tener como base los perfiles de competencias necesarios para el puesto y la adopción de criterios basados en el mérito y la capacidad profesional, técnicamente comprobados para cada candidata/o.

Aquí los elementos clave son la transparencia de todo el proceso, la calidad de los citados criterios por los cuales se asigna una calificación al mérito y a las competencias, la capacidad de controlar veracidad de la documentación que se procesa, la calidad de la evaluación.

En el reclutamiento y la selección los principales esfuerzos del paradigma profesionalizador se dirigen hacia las postulaciones masivas[25], con el fin de evitar prácticas desinstitucionalizadas, arbitrarias, con aristas clientelares, de captura gremial o de patronazgo.

Finalmente, la efectividad de la inducción estará dada por la existencia y la aplicación de procedimientos que acompañen a las/os ingresantes en sus primeros pasos dentro de la organización, así como en transmitirles principios y pautas básicas de conducta (Longo, 2006).

Los procesos de inducción se han mostrado muy eficientes en la tarea de orientar a la nueva/o funcionaria/o en su integración a la cultura organizacional, proporcionándole los medios necesarios para la adaptación en su nuevo rol laboral y contractual.

25 Históricamente, y con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia organizacional, algunos sistemas promovieron ciertos niveles de endogamia que desalentaba esta masividad (por ejemplo, dando prioridad o factor de ponderación dentro de los sistemas de selección a los familiares). En la actualidad, al menos desde lo formal, estas prácticas se están dejando de lado, ya que prevalecen valores tendientes a la apertura.

Adelantamos que en el análisis del ingreso será particularmente importante establecer las diferencias existentes entre lo que indica el marco normativo y las prácticas efectivas de las organizaciones estatales. Por lo tanto, su análisis requirió del abordaje de diversas y múltiples fuentes de información de manera de identificar los mecanismos existentes en el acceso a la administración pública.

Una vez que el personal ingresó, existen una serie de acciones y prácticas destinadas a estimular su crecimiento profesional. Con ellas se busca fomentar las conductas y los aprendizajes necesarios de forma de guiar itinerarios de carrera que armonicen las necesidades organizativas con los diferentes perfiles individuales.

Dos elementos centrales configuran estos estímulos: 1) los mecanismos de promoción en la carrera profesional, y 2) las políticas de formación, capacitación y calificación.

Como se verá más adelante, en la normativa que regula el empleo público argentino, existe una correlación entre ambos subsistemas. Es decir, la dinámica que adopte la trayectoria profesional estará estrechamente vinculada con la formación, la capacitación y la especialización de las/os agentes. Tratamos estos temas —carrera, capacitación y la vinculación entre ellas— en los próximos dos capítulos.

La carrera de las/os trabajadoras/es estatales

Las políticas respecto de la carrera dan marco a los procesos mediante los cuales las personas desarrollan una trayectoria en la estructura organizativa de la que forman parte.

En el caso del empleo público, se caracterizan por un diseño jerarquizado que implica que las/os trabajadoras/es puedan efectuar un recorrido ascendente a través de una serie de niveles, hasta llegar al nivel máximo que les corresponda. Supone la existencia de una cantidad relevante de puestos que son cubiertos mediante la promoción en el marco de una carrera.

La trayectoria puede ser de tipo horizontal (especialización en el puesto) o vertical (ascenso jerárquico), y tiende a estar asociada, tanto al mérito como a políticas de formación y capacitación, destinadas a proveer aprendizajes individuales y colectivos de acuerdo con las necesidades estratégicas de una organización. En los últimos años, la gran mayoría de los trabajos doctrinarios y de análisis sobre las carreras desalientan que la antigüedad sea el componente que explica de manera predominante la movilidad horizontal o vertical dentro de una organización pública.

Es fundamental establecer con claridad las diferentes situaciones escalafonarias y, en cada caso, establecer las condiciones de recorrido de las trayectorias posibles. En este sentido, la existencia de personal interino siempre genera una cuestión compleja, pues esta condición no supone el completo ingreso a una carrera y, por lo tanto, una situación de desigualdad con respecto del resto de las/os trabajadoras/es.

El modelo de carrera estatal está pensado para personal que realice buena parte de su vida laboral vinculada a él. Según una visión hoy bastante extendida, las/os profesionales jóvenes tenderían a realizar experiencias más bien cortas y cambian de empleador con alguna frecuencia.

Asimismo, no se han generado en los modelos de carrera vigentes los instrumentos necesarios para dar cuenta de un problema serio, como es la importancia de incorporar y retener perfiles vinculados a la Cuarta Revolución Industrial, que son muy escasos en el mercado laboral (privado y público).

La formación, la capacitación y la calificación

Incluimos en la formación, la capacitación y la calificación todos los procesos de enseñanza/aprendizaje que realizan las/os empleadas/os públicas/os.

Las políticas orientadas a la capacitación de las/os trabajadoras/es estatales persiguen, por un lado, la eficiencia y la calidad de la gestión pública y; por otro, la profesionalización individual de las/os trabajadoras/es.

Comencemos el análisis definiendo los tres conceptos, que van de lo más general a lo más particular. Así, *formación* da una idea de configuración de perfil profesional más completa y fundamentalmente centrada en una función, mientras que *capacitación* remite a un área de trabajo, y *calificación* a la adquisición de una habilidad específica.

La diferenciación es importante porque, como veremos, existen instituciones estatales que son claramente formativas. Por ejemplo, las que dan la formación vinculada al ingreso en las funciones de defensa y seguridad, que son a tiempo completo.

Por otro lado, sobre todo en el marco de la transición hacia la Cuarta Revolución Industrial, es claro que será necesario que muchas/os empleadas/os públicas/os reciban la capacitación adecuada para complementar su formación inicial o de acceso y adaptarse a la evolución de las tareas[26].

Por último, para hacer frente a déficits de rendimiento, complementar el conocimiento profesional y aprender nuevos mecanismos o procesos es posible que sea necesario desarrollar acciones puntuales, como un curso de herramientas informáticas para gestionar datos.

Las políticas y las prácticas destinadas a la enseñanza/aprendizaje dentro de una organización pueden ser diseñadas y provistas por esta —en ese caso estaremos frente a estrategias de capacitación internas y/o centralizadas—; o la organización puede estar ajena a este proceso y exigir simplemente la acreditación de las competencias mediante certificaciones que serán ponderadas por un sistema de calificación diseñado para ese fin.

26 En el marco de la transición es posible que muchos profesionales reformulen su perfil. En estos casos estaríamos hablando más de actividades formativas que de capacitación.

También existen situaciones intermedias —de diseño interno y ejecución terciarizada— y/o la selección de un plan de capacitaciones con base en una oferta específica. En el primer caso, el diseño de las actividades de formación se hace desde un organismo público y luego se contrata a un agente externo para su desarrollo, que puede ser una universidad, un centro de formación, una organización no gubernamental o un consultor individual que provea de estos servicios. En el segundo caso, se fijan objetivos y se busca un oferente que los cumpla en el mercado.

Las funciones bajo análisis

Como adelantamos en la introducción, en este abordaje del empleo público en la Argentina, diferenciamos cinco funciones:

1. Seguridad y Defensa,
2. Educación,
3. Salud,
4. Gestión Administrativa y
5. resto del empleo público.

Realizamos esta división, pues consideramos que es lo funcional lo que define un patrón de contornos específicos que supone diferencias relevantes en la gestión del empleo.

En efecto, para el nivel de generalidad en que nos moveremos, consideramos que las funciones son las unidades de análisis más adecuadas para entender las características del empleo en cada caso. Ocurre que alrededor de una base normativa y un ámbito de actuación común, se despliegan prácticas, culturas e instrumentos bastante característicos, que dan sentido a su agrupamiento. En esta línea, podemos aplicar el concepto de patrón de producción de políticas públicas (Bertranou e Isuani, 2016) al estudio de las burocracias.

Dentro de cada una de las cinco funciones nos concentraremos especialmente sobre los tres elementos de la gestión del empleo mencionados: 1. Ingreso (selección y reclutamiento), 2. Carrera, 3. Formación, capacitación y calificación del personal. Consideramos que estos tres elementos son clave para realizar un primer abordaje de la situación del empleo, un termómetro para medir el avance del proceso profesionalizador.

Para terminar esta sección, reiteramos que —tanto en la línea de base como en el estudio prospectivo— realizaremos una aproximación general, que busca identificar principales tendencias.

Es claro que para hacer un seguimiento en profundidad de los sistemas de carrera habría que analizar particularmente cada escalafón o convenio colectivo sectorial de trabajo dentro de una jurisdicción en especial. Ahora bien; estudiar los cientos de convenios sectoriales y escalafones que existen en el sector público argentino, tanto por las especializaciones profesionales como por las divisiones jurisdiccionales, sería una tarea extenuante que, además, al perderse en el detalle, opacaría el objetivo de reconocer tendencias generales.

1.2 La línea de base del empleo público

1.2.1 El mercado de trabajo, el abordaje profesionalizador y los datos cuantitativos del empleo en el Estado argentino

1.2.1.1 Las ideas subyacentes al desarrollo del empleo público: el paradigma profesionalizador

La profesionalización[27] del empleo público —postulado enunciado primigeniamente hace dos siglos— termina de instalarse como proyecto normativo de gran parte del globo en la primera mitad del siglo XX. En la Argentina, un indicador al respecto es la incorporación del artículo 14 bis a nuestra carta magna que, entre otras cosas, consagra la estabilidad del empleado estatal[28].

Las ideas profesionalizadoras, que fueron más fáciles de escribir que transformarlas en hechos concretos, tuvieron un relanzamiento en la segunda mitad de los noventa cuando, como complemento de reformas centradas en el ajuste fiscal, se llevaron a cabo programas y reformas normativas dirigidas a ordenar el trabajo del personal estatal en el marco de las llamadas «reformas de segunda generación» (Oszlak, 1999).

Este relanzamiento fue apoyado por una serie de textos, el más citado es el de Evans y Rauch (1999/2015, p. 261), que «da crédito a la proposición de que las burocracias estatales caracterizadas por el reclutamiento meritocrático y por las carreras profesionales predecibles y bien remuneradas se relacionan con tasas más altos de crecimiento».

Incorporando diferentes cambios que fueron desplegándose en las últimas décadas, las ideas vigentes de profesionalización del empleo estatal están reflejadas en una serie de documentos publicados bajo la égida del BID (por ejemplo, Longo [2002] y BID [2006a, 2006b]) y los documentos y cartas aprobados por los Estados en el marco del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD, 2003; más oblicuamente 2006, 2008, 2010).

En estos documentos se considera la profesionalización como una intervención sistemática al desarrollo institucional dirigida al fortalecimiento de las capacidades estatales (Siklodi, 2014). Concretamente, para

27 Dada la polisemia del término «profesionalización» aclaramos que aquí lo utilizamos como perteneciente o relativo a la profesión» (RAE) y, en término más concretos, con la idea de fijar reglas de juego formales (institucionalizar) la trayectoria laboral de las/os empleadas/os estatales (y no su acepción que lo asimila a personas que han alcanzado un título universitario).

28 En la reforma constitucional cuasi de facto de 1956. El artículo 14 bis fue una concesión para contrarrestar parcialmente los efectos de la cancelación de derechos laborales generados por la derogación de la constitución de 1949 y de un conjunto de leyes que tenían ese fin (centralmente la Ley 12.921 de 1947).

que el Estado pueda impulsar el desarrollo económico se requiere de una arquitectura que reclute y promueva agentes estatales formados técnicamente con vocación de servicio, eficaces en el desempeño de sus tareas, que adhieran a principios y valores democráticos.

Uno de los principios que hacen a la profesionalización remite a la adopción de mecanismos meritocráticos[29], tanto para el ingreso como para la carrera de las/os trabajadoras/es del Estado. Estos principios remiten —en su acepción clásica y etimológica— a que los accesos a las diferentes jerarquías gubernamentales se organizan a partir de métodos objetivos que miden el conocimiento y la capacidad de trabajo de la/el postulante.

La organización meritocrática se presenta como una opción a la idea de que gestión del personal como prerrogativa discrecional de las autoridades (el llamado *spoils system*), situación que, muchas veces erróneamente, se asimila con un modelo patrimonialista premoderno. Avanzar en un orden meritocrático permitiría potenciar la productividad de la Administración Pública, así como preservar una esfera de independencia e imparcialidad en la actuación estatal.

En este orden, una Administración Pública profesional requiere, como premisa inicial, de mecanismos de ingreso a través de concurso o selección pública, con base en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La profesionalización no se detiene aquí, además requiere de la consolidación de un contexto organizacional que evalúe y motive desempeños realizados bajo el interés público y que promueva la continua incorporación de nuevas capacidades. Si bien hay mucho debate al respecto de cómo lograr estos objetivos, en América Latina, generalmente, se los asocia a la existencia de una carrera profesional, con reglas de ascenso basadas en la evaluación del desempeño más que en la antigüedad o la permanencia.

De igual forma, se destaca como virtuosa la promoción de incentivos motivacionales para los funcionarios como forma de mejorar el desempeño de la burocracia y, mucho más aún, la promoción de incorporación de habilidades a partir de políticas de capacitación, formación y calificación permanente de las/os funcionarias/os y de los gestores públicos en general.

Los procesos de enseñanza/aprendizaje se consideran fundamentales para la actualización en nuevas técnicas, habilidades y competencias (tema central en la etapa de transición que estamos recorriendo), para motivar a las/os agentes y para operar sobre la cultura organizacional en valores de democracia, pluralismo e inclusión.

Tomando el SINEP como caso testigo, se observan que estos principios rectores están presentes en las normas que lo regulan. Así lo expresan varios artículos del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para la APN homologado por el Decreto 214/2006. Veamos, por ejemplo, los principios que rigen las políticas de capacitación del empleo público:

29 Desde hace varias décadas, los principios meritocráticos han sido ácidamente criticados. Trabajos como los de Bourdieu y Passeron (1964/2012) sostuvieron que las ventajas del origen social desnaturalizan la meritocracia: no se premia al más apto pues las diferencias de partida son tan grandes que se presentan como imposibles de redimir a partir de la aptitud o el desempeño. Se ha buscado mitigar este sesgo a través de cupos y sistemas de meritajes que tomen en cuenta el punto de partida y/o valoren otros elementos (por ejemplo, la trayectoria realizada, la sensibilidad o la consideración contextual).

> La capacitación tendrá como objetivo asegurar la formación, desarrollo y perfeccionamiento de las competencias laborales del personal a fin de elevar su profesionalización y facilitar su acceso a las nuevas tecnologías de gestión, de acuerdo con las prioridades que el Estado empleador defina en el marco de sus atribuciones de formulación, acreditación, certificación y evaluación de las actividades de capacitación (artículo 72).

En esta misma línea profesionalizante, se plasman los principios de igualdad, mérito y capacidad como ordenadores de la función pública; ética profesional en el desempeño como garantía de un ejercicio responsable, objetivo e imparcial de la función pública; la eficacia en el servicio, mediante el perfeccionamiento continuo; y la transparencia y la responsabilidad profesional en el servicio a la ciudadanía.

Con las especificidades del caso, los escalafones de Salud (Decreto 1133/2009 que homologa el Convenio Colectivo del personal profesional de los establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos de investigación y producción dependientes del Ministerio de Salud de la Nación), Educación (Decreto 1246/2015 que homologa el Convenio Colectivo para docentes de las universidades nacionales y Decreto 366/2006 para los no docentes de las Universidades Nacionales), y Seguridad (Ley 21.965 de la Policía Federal; Ley 19.349 de la Gendarmería Nacional; Ley 26.102 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y Ley 18.398 de la Prefectura Naval) tienen un perfil en alguna medida equivalente.

Igual situación recorre los convenios sectoriales que regula las tareas del personal de SENASA, del INTA, del INTI, del personal artístico (aquí se distingue entre personal de orquestas y de coros y ballets), del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, de la Sindicatura General de la Nación, del Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Fabricaciones Militares, CONICET, Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Guardaparques Nacionales, entre otros.

En nuestro caso, y como hemos adelantamos, para establecer la línea de base y el área de futuro probable, abordaremos la profesionalización de la función pública a partir de lo siguiente:

1. Los mecanismos por los que se produce el ingreso, a partir de la selección y el reclutamiento.

2. La existencia de una carrera basada en la valoración del desempeño y en la incorporación de habilidades y capacidades.

3. Las estrategias vigentes de formación, capacitación y calificación del personal.

Como veremos, a pesar de contar con el amplio plexo normativo —y de la sofisticación de muchos de los institutos puestos en marcha— la profesionalización, entendida bajo los registros que enumeramos, tiene una implementación dispar.

Esta «brecha» entre los instrumentos formales y su implementación real ha sido largamente analizada por las/os expertas/os. Oszlak (2009) describe un mecanismo por el cual el proceso tiende a quedar inacabado:

1. Toda reforma del servicio civil debe lidiar con el diseño y la aplicación de varias tecnologías, como los sistemas de concursos y capacitación, que deben ser institucionalizados.

2. A su vez, ello supone la aceptación de criterios sobre los que están basadas esas tecnologías, al punto de que estás sean incorporadas a la conciencia ordinaria y, por lo tanto, a la cultura. Para ello, el tiempo de implementación debe durar lo suficiente como para que esta naturalización del proceso en la cultura ocurra.

3. Para asegurar la vigencia de este proceso, es necesario el ejercicio continuo de la voluntad dirigencia que sostenga el esfuerzo. La inestabilidad política y/o los cambios de agenda terminan truncando estas políticas antes de su consolidación.

Otros trabajos citan temas como las prácticas clientelares, el alto costo financiero de las medidas necesarias para modificar los sistemas de servicio civil, la resistencia a los cambios por parte de los diversos actores, el carácter exógeno de los modelos de reforma, entre otros, como elementos que dificultan una implementación exitosa en América Latina (Siklodi, 2014).

En el caso argentino, el modelo profesionalizador tiene una implantación desigual. Como veremos, en algunos sectores está bastante avanzado —seguridad, defensa, educación—, mientras que en otros es un proceso incompleto, que no ha logrado consolidarse —los escalafones generales de Nación, provincias y municipios—. A su vez, se observan matices no solo entre las funciones bajo análisis, sino dentro de cada una de ellas en los diferentes niveles jurisdiccionales: el nivel nacional presenta una institucionalización más avanzada, en contraste con el nivel provincial, donde el modelo tiende a retraerse; y con el nivel municipal, en donde la vigencia de instituciones de ingreso, carrera y capacitación es un fenómeno marginal.

1.2.1.2 Los datos cuantitativos del empleo público

Pongamos el foco de atención en el empleo público, donde abordaremos el tema considerando todos los puestos de trabajo del Estado. Aclaramos esto porque es común realizar recortes parciales, por ejemplo, tomar un escalafón y, a partir de sus características, sacar conclusiones acerca de lo que sucede con la suma del empleo público argentino.

Este análisis parte de observar todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y extra poderes) de los tres niveles (nacional, provincial y municipal) con sus respectivas empresas estatales. Se llega así a alrededor de 3,8 millones de puestos de trabajo, los que a su vez dividimos en cinco funciones: 1. Seguridad y Defensa; 2. Educación; 3. Salud; 4. Gestión Administrativa, y 5. Resto del empleo público.

Del conjunto hay dos elementos que queremos destacar[30]:

30 En todos los casos, los datos son fruto de estimaciones construidas a partir de información documental —muchas veces desmentidas por otros documentos— más informes e impresiones de especialistas. En suma, que no son datos exactos y que pueden tener algún grado de imprecisión. Ahora bien, para el nivel de generalidad en el que trabajamos en el texto, creemos que no inhabilita los análisis que se desprenden de los datos.

- El 80 % del empleo es de orden subnacional; específicamente, la gran mayoría del empleo tiene origen provincial —más del 60 % del empleo— mientras que Nación y municipios ocupan, cada uno de ellos, aproximadamente el 20 % de los puestos de trabajo (Figura 1.4).
- Casi dos tercios del total del empleo se distribuye en las áreas de salud, educación y defensa y seguridad (Figura 1.5).

Figura 1.4. Empleo por jurisdicción

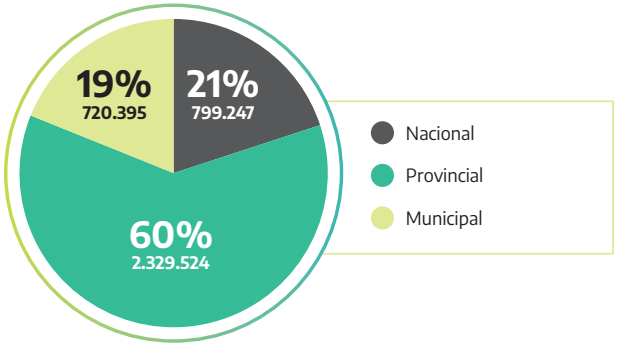
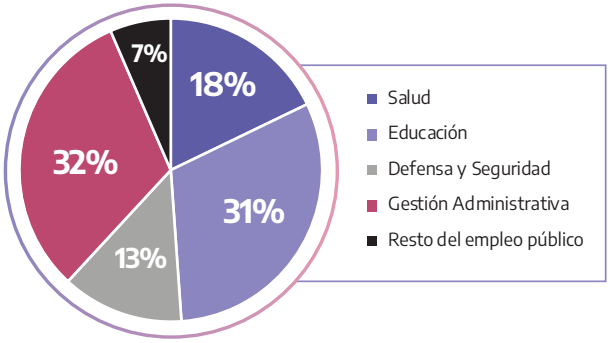


Figura 1.5. Empleo por funciones escogidas



Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Ministerio de Seguridad, Salud, Educación, Subsecretaría de Empleo Público, Orlando Ferreres.

A continuación, describiremos las unidades estatales que comprende cada función señalada en la Figura 1.5, diferenciados en cada caso nacional, provincial y municipal.

En el nivel nacional trabajan alrededor de 799.247 empleadas/os. El empleo en cada función responde al siguiente esquema (Figura 1.6):

1. Seguridad y Defensa. Seguridad: Personal uniformado de Policía Federal (PFA), Gendarmería (GN), Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA), Prefectura Naval (PNA), Servicio Penitenciario Federal (SPF), el Servicio Federal de Bomberos. Defensa: Personal uniformado del Ejército (EA), la Armada (ARA) y la Fuerza Aérea (FAA). Entre ambas funciones representan un 24 % del total (188.000 empleadas/os).

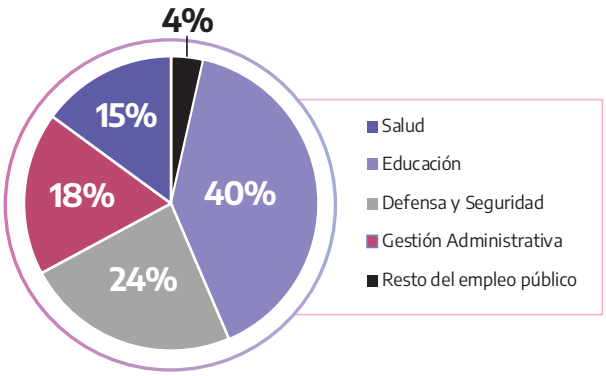
2. Educación, mayoritariamente conformada por los puestos de trabajo de las universidades nacionales. A estos se agregan las/os trabajadoras/es del CONICET y las/os docentes de los institutos de formación superior dependientes de la APN, representa un 40 % (319.000 cargos).

3. Gestión Administrativa, conformada por los puestos de trabajo del SINEP, los comprendidos en el artículo 9 de la Ley 25.164 Marco del Empleo Público, las contrataciones bajo la modalidad

1109, AFIP, ANSES, PECIFA y otros escalafones nacionales[31] cuyas funciones son homologables representa un 18 % (alrededor de 143.000 trabajadoras/es).

4. El resto del empleo público, conformado por personal de los poderes legislativo y judicial, escalafones mayoritariamente no administrativos[32], otros entes[33] y las empresas del Estado nacional[34] representa un 15 % (un poco más de 119.000 cargos).

Figura 1.6. Empleo público argentino nacional



Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Ministerio de Seguridad, Salud, Educación, Subsecretaría de Empleo Público, Orlando Ferreres, BIEP (enero 2021), nómina de personal de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación (mayo 2022) y nómina del personal del PJN, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público Fiscal (enero 2023).

El empleo provincial (de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por su parte, alcanza poco más de 2.300.000 puestos de trabajo, lo que lo hace, por mucho, la jurisdicción más numerosa. En términos de las funciones seleccionadas (Figura 1.7), está integrado por:

1. Seguridad (policías y servicios penitenciarios[35] de cada provincia), un 12 % del total provincial (283.000 cargos).

2. Educación (incluye la educación común inicial, primaria, media y superior no universitaria, adultos, rural, técnico-profesional, las modalidades especiales y, minoritariamente las universidades provinciales), un 37 % de cargos (852.000 cargos).

31 Ver Figura 1.14.

32 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), TALLERES GRÁFICOS, Contratos Embarcados del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Personal de Orquestas, Coros y Ballets, Guardaparques y Personal Embarcado de Construcciones Navales.

33 Cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio; esta condición hace que no estén incluidos en el presupuesto de la administración nacional. En esta categoría inscribimos al Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones (INSSJP-PAMI).

34 Incluye las empresas del Estado, las sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias (no están incorporadas al presupuesto nacional). Estas son TANDANOR, TELAM, Canal 7, Casa de La Moneda, Fabricaciones Militares, Correo Argentino, Radio Nacional, Trenes Argentinos Operaciones, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF S.E.), Administración General de Puertos (AGP S.E.), Dioxitek S.A., Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.), EDUC.AR S.E., Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» (FAdeA S.A.), Energía Argentina (IEASA), Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG S.A.), Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE).

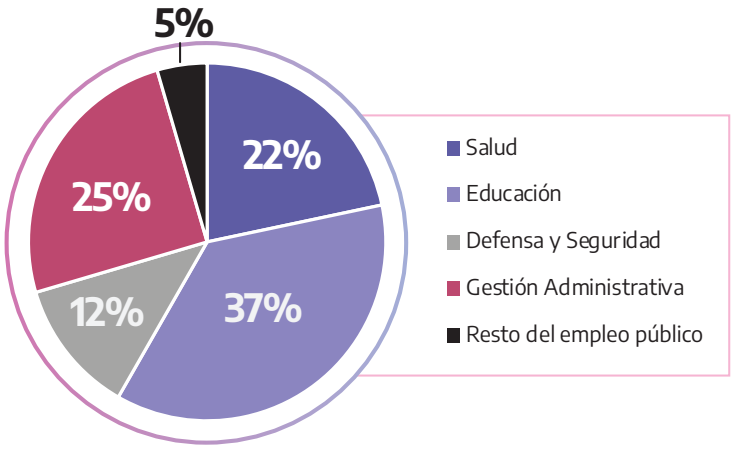
35 Existen diferencias en las estimaciones del personal penitenciario. En este trabajo las calculamos en 52.572 agentes, en función de la información provista por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el período diciembre 2021.

3. Salud (hospitales y centros de salud en todos los niveles de complejidad dependientes de las administraciones provinciales), un 22 % del total (505.000 cargos).

4. Gestión Administrativa (escalafón general y otros regímenes asimilables), un 25 % del total (583.000 cargos).

5. El resto del empleo público provincial (principalmente, personal administrativo de los judicial y legislativo, y el personal de las empresas provinciales), un 5 % (105.000 cargos).

Figura 1.7. Empleo público argentino provincial. Año 2021



Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Ministerio de Seguridad, Salud, Educación, Subsecretaría de Empleo Público, Orlando Ferreres.

Por último, en el ámbito de los 2311 gobiernos locales (1298 municipios y 1013 gobiernos locales[36]), existen 720.395 cargos[37] aproximadamente.

Si aplicamos la división de funciones que venimos utilizando, se estiman los registros visualizados en el Figura 1.8:

1. Seguridad (personal no policial dedicado a la seguridad y guardias municipales), un 4 % del total del empleo municipal (unos 28.000 cargos).

2. Educación (algunos colegios de gestión municipal, educación no formal y centros de desarrollo infantil), un 3 % del total (unos 21.000 cargos).

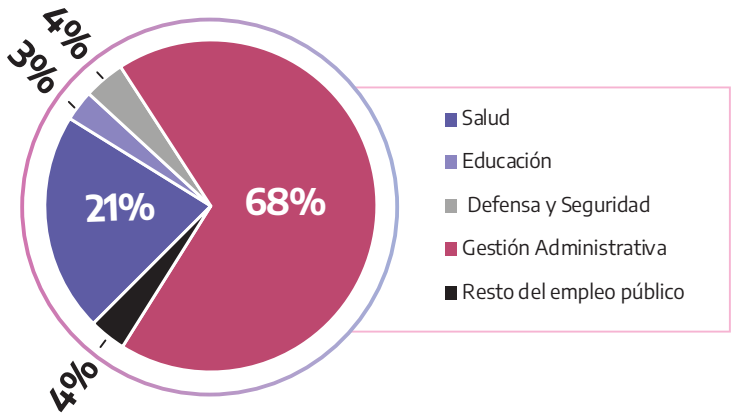
36 La organización de los regímenes municipales es potestad de cada provincia, lo que hace que haya 23 regímenes diferentes. Muchos de estos regímenes prevén categorías municipales y/u otros tipos gobiernos locales, como comunas (Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) o Comisiones de Fomento (La Pampa).
37 De más está decir que, dada la cantidad, la dispersión y la heterogeneidad de elementos del universo de gobiernos locales, esta estimación tiene menor grado de confiabilidad que las anteriores. Asimismo, los resultados de la clasificación son, en comparación con los otros dos casos, menos fecundos para el análisis del sector en sí, ya que, en la mayoría de los casos, se agrupan en Gestión administrativa. Para analizar el futuro del empleo municipal, se debería realizar otro tipo de clasificación.

3. Salud (personal de hospitales, consultorios y demás efectores municipales), un 21 % del total (unos 153.000 cargos).

4. Gestión Administrativa (personal del escalafón general, personal de obra y de calle y otros asimilables), un 68 % del total (490.000 cargos)[38].

5. El resto de las funciones (descentralizados, consejos deliberantes y juzgados de paz —o equivalentes— empresas municipales), un 4 % del total (25.000 cargos).

Figura 1.8. Empleo público argentino municipal. Año 2021

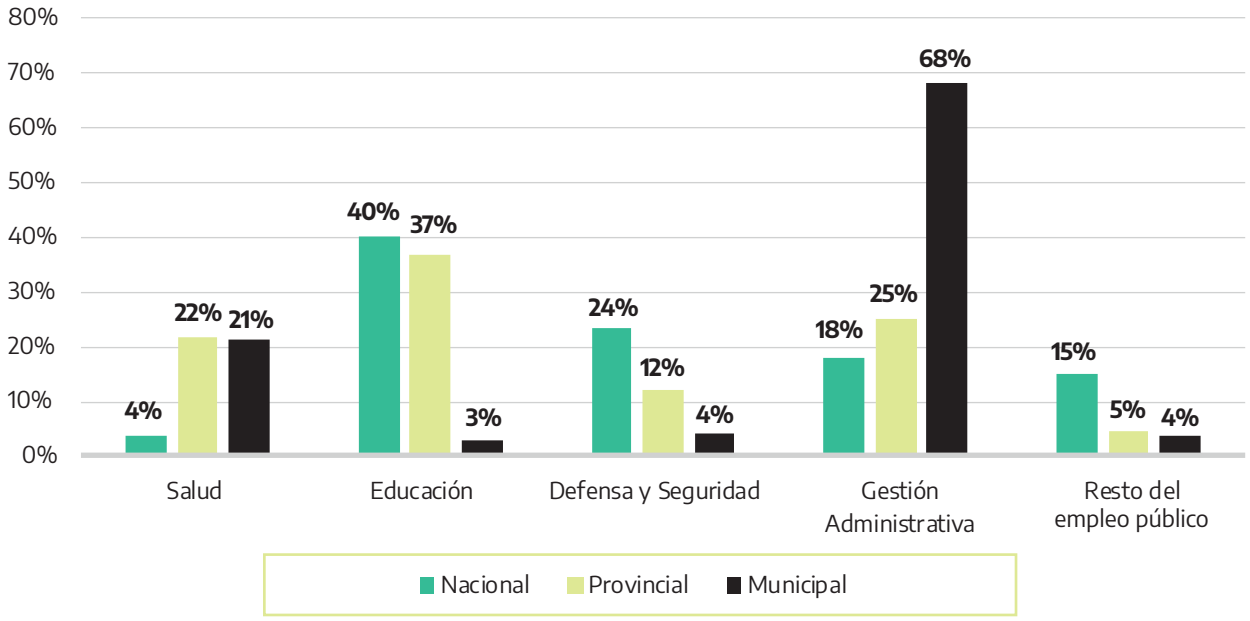


Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Ministerio de Seguridad, Salud, Educación, Subsecretaría de empleo público, Orlando Ferreres.

Para terminar esta sección y hacer notar la diferente configuración de los planteles de trabajadoras/es en cada uno de los tres ámbitos gubernamentales de la Argentina (nacional, provincial y de cada nivel jurisdiccional, se presenta en la Figura 1.9 el peso relativo de las cinco funciones para cada uno de ellos. Para no distorsionar la mirada respecto de los valores absolutos, recomendamos ver estos guarismos en combinación con los del Figura 1.5.

38 A diferencia de lo que ocurre en el caso de Nación y provincias, en la categoría «Gestión Administrativa» el peso de personal de obra y del personal de trabajo territorial (conocido como personal «de calle») ocupa un peso relativo importante y tiene tareas netamente diferenciadas de las que se asignan a las/os trabajadoras/es de cuello blanco (que son muy mayoritarias en los escalafones generales nacional y provincial). En suma, cuando se analice en exclusividad el ámbito de los gobiernos locales será recomendable diferenciar estos tipos en el escalafón general.

Figura 1.9. Empleo público argentino por función y jurisdicción. Año 2021 (para sumatoria de funciones por jurisdicción = 100)



Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Ministerio de Seguridad, Salud, Educación, Subsecretaría de Empleo Público, Orlando Ferreres.

1.2.2 El empleo en las funciones Defensa y Seguridad, Educación, Salud y Gestión Administrativa

A continuación, se analizan las principales pautas que estructuran el reclutamiento, la selección, la promoción, la capacitación y la formación del plantel de trabajadoras/es estatales para las cuatro funciones seleccionadas: Seguridad y Defensa, Educación, Salud y Gestión Administrativa.

Se sostiene que cada una de las funciones básicas seleccionadas tiene un perfil propio —procesos y prácticas específicas, base normativa, objetivos asimilables, cultura profesional y organizacional con puntos de contacto—, lo que permite obtener algunas conclusiones acerca de su profesionalización en el grado de amplia generalidad en que se mueve el presente estudio.

En cada caso, se trata de una síntesis extrema, que deja de lado una gran cantidad de situaciones y casos particulares, circunstancia que involucra una pluralidad de ámbitos estatales (gobierno nacional, de 23 provincias, CABA y más de 2300 gobiernos locales) con la consecuente heterogeneidad de escalas, estructuras y contextos.

1.2.2.1 Defensa y Seguridad

En este apartado reunimos dos funciones que, por su condición de desplegarse alrededor de organizaciones armadas, presentan similitudes en los sistemas de ingreso, estructura de carrera profesional y configuración de formatos de formación.

El área de Defensa está exclusivamente en la jurisdicción nacional y comprende tres fuerzas; dos de ellas nacieron casi concomitantemente con el Estado —Ejército y Marina de Guerra— mientras que la Fuerza Aérea fue creada como organización aparte en 1945.

En la actualidad, estas tres fuerzas cuentan con un total de 77.000 efectivos, que cumplen funciones bajo el sistema de carrera de la Ley 19.101 del Personal Militar en el ámbito del Ministerio de Defensa[39].

La segunda función analizada en este apartado es la que se encarga de las tareas de seguridad en el ámbito interno, y comprende personal que cumple funciones en los tres niveles: nacional, provincial y municipal, bajo la siguiente división:

1. Las fuerzas nacionales de seguridad: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Nacional y Sistema Federal de Bomberos.

2. Las fuerzas provinciales de seguridad: policías, servicios penitenciarios y de bomberos de las provincias.

3. Una incipiente planta de personal dedicada a la seguridad en los municipios.

Según vimos, estas dos funciones abarcan el 13 % del total del empleo público (Figura 1.10).

39 Dentro de este ministerio, además del personal militar, trabaja una importante cantidad de personal civil, que realiza tareas de administración general y de apoyo a las tareas militares, como así también en el marco de otras labores sustantivas (el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Geográfico Nacional y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado). Casi todo este personal está encuadrado dentro de los escalafones del Convenio Colectivo Sectorial de Personal Civil de la Nación y general de la APN (SINEP). Estos segmentos lo analizamos como parte de los escalafones administrativos, ya que el formato de su vida laboral se emparenta más con estos que con el personal armado de defensa y seguridad. Situación similar ocurre con personal civil en los ministerios de Seguridad o equivalentes.

Figura 1.10. Fuerzas de Defensa (exterior) y Seguridad (interior) por jurisdicción

Tipo de fuerza	Cantidad	% sobre total Seguridad y Defensa	% sobre total Empleo Público
Defensa (solo Nación) (1)	77.501	15,5 %	2,0 %
Seguridad en el ámbito nacional (2)	98.795	19,7 %	2,6 %
Policías provinciales y de CABA (3)	243.079	48,5 %	6,3 %
Seguridad en el ámbito municipal (4)	28.815	5,8 %	0,8 %
Servicio Penitenciario Federal (5)	12.366	2,5 %	0,3 %
Servicios penitenciarios provinciales (6)	40.206	8,0 %	1,0 %
Total	500.762	100 %	13 %

Referencias: (1) Los datos de las Fuerzas Armadas corresponden a la información publicada en https://www.argentina.gob.ar/defensa/datos-estadisticos-fuerzas-armadas (2017 y 2018). (2) Datos a enero 2021. (3) Datos a diciembre 2021. (4) Datos a agosto 2021. (5) Datos correspondientes a diciembre 2021. (6) Datos a diciembre 2020.

Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Empleo Público, datos estadísticos de las Fuerzas Armadas y consultora Orlando Ferreres.

Una novedad importante vinculada con la función Seguridad y Defensa es la creciente contratación de personal asignado a ella por parte de los municipios[40,41], sobre todo en aquellos de más 50.000 habitantes, cuyas potestades policiales y condiciones de trabajo no están pautadas con claridad en el ordenamiento jurídico.

Se trata de cuerpos no policiales que se dedican a atender cuestiones de cercanía, que en general están vinculadas a la seguridad ciudadana (monitoreo, vigilancia, seguimiento, etc.) y al control de tránsito (grúas, tránsito de vehículos). Cuando tienen que albergar a algún detenido, entran en contacto con la policía provincial del distrito.

40 Como vimos, hay 2311 gobiernos locales, que enfocan este tema de forma muy dispar, en función de su propia historia, de su desarrollo, extensión geográfica, densidad poblacional, etc. Para relevar información sobre personal de seguridad y educación en este nivel de gobierno —prácticas incipientemente institucionalizadas, encaradas de formas muy disímiles en cada caso— se recolectaron datos secundarios y se realizaron estimaciones en base a una muestra no aleatoria seleccionada.

41 No confundir con diferentes acuerdos de los gobiernos locales con las fuerzas de seguridad de la respectiva provincia, por ejemplo, las horas extras (que en algunas provincias se llaman horas «polad»/horas de Policía Adicional) para pagar cuadros policiales que custodian instalaciones municipales.

Ingreso

En la mayoría de los casos, quien desee ingresar a una fuerza de seguridad o defensa debe tener 18 años[42], haber terminado los estudios secundarios, ser ciudadano argentino, y no tener antecedentes penales.

Si bien hay particularidades en cada fuerza y jurisdicción, el modelo de ingreso es similar en todos los casos: la elaboración de exámenes escritos, médicos y psicológicos, y la realización de un curso de ingreso o admisión que determina un orden de mérito obtenido por el desempeño en el mismo.

Al ingresar los aspirantes a las fuerzas de seguridad y defensa son designados en comisión, y tienen que permanecer entre dos y cinco años —según la fuerza a la que se postulan— antes del alta efectiva. Estos aspirantes no cuentan con estado policial/militar durante su formación, y reciben una beca, generalmente modesta pero suficiente para financiarse.

La solicitud de ingreso, según diferentes análisis (Galvani, 2016; Badaró, 2009), es motivada mayoritariamente por la tradición familiar: un amplio porcentaje de los inscriptos —en algunos casos, superior al 70 %— se postulan inducidos por su familia. Según el análisis de estos autores, las/os postulantes desean formar parte de la fuerza por las condiciones económicas que el trabajo ofrece (un trabajo estable, formación, paga desde el período de formación, etc.), y porque la carrera en fuerzas de seguridad —sobre todo en las provincias del NOA y NEA— son vistas como un vehículo de ascenso social.

Los informantes clave y especialistas del sector consultados reconocen que el proceso de ingreso y formación, en términos generales, es bastante transparente y competitivo, con notorias diferencias de duración, exigencia y complejidad en la formación entre la de oficiales y la de suboficiales. Estos dos niveles tienen prácticas y escalafones bien diferenciados: la mayoría de los postulantes a suboficiales proviene de sectores sociales bajos, mientras que al segundo llegan desde sectores medios.

Galvani (2016) muestra una situación que, a grandes rasgos, puede tomarse como caso testigo: de 10.402 cadetes inscriptos fueron incorporados 2104 y egresaron 1740, es decir, que el proceso de ingreso seleccionó uno de cada cinco inscriptas/os, y en el proceso de formación dejó la carrera un 25 % adicional (una cifra que marca un grado de exigencia meritocrática razonable para lo que son las prácticas comunes de selección y formación de personal).

Carrera

Igual que en el ingreso y formación, el sistema de carrera laboral de casi todas las fuerzas agrupa a sus miembros en dos escalafones de fuerte asimetría jerárquica: oficiales y suboficiales. Mientras los primeros se encargan de conducir y liderar las acciones, los segundos están a cargo de las funciones operativas. Es posible, pero poco común, el ascenso de un suboficial a oficial para lo tiene que cumplir una serie de requisitos bastante exigentes, entre los cuales, obviamente, está el de aprobar los cursos de la academia de formación de oficiales.

42 En muchos casos no hay edad mínima de ingreso, la que se fija de manera indirecta al solicitarse estudios secundarios completos. En varios casos se pone una edad tope, por ejemplo, en el Ejército no se permite la inscripción de mayores de 25 años.

La carrera de cada uno de estos escalafones —que comprende entre siete y diez grados cada una[43]— suele estar dividida en tramos: personal superior, personal jefe y personal subalterno. Para ascender al grado inmediatamente superior, el miembro de la fuerza tiene que cumplir un tiempo mínimo desempeñando funciones específicas de su grado y escalafón. Además, para la movilidad, el personal deberá tener aprobados, cuando correspondan, cursos y evaluaciones formales. Con ambos requisitos, son considerados aptos para el ascenso.

Con el apto conseguido se le asigna un puntaje en virtud de sus antecedentes, antigüedad, méritos, rendimiento, condiciones de mando, competencia y preparación cultural, cargos ejercidos y tiempo de duración en los mismos. Este puntaje genera un orden de mérito entre postulantes de igual escala jerárquica y, de acuerdo con las vacantes existentes, establece quienes finalmente son promovidos al grado inmediatamente superior.

En el caso de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), según las fuentes consultadas, si bien los pasos requeridos para el ascenso se cumplen, implican un bajo nivel de selectividad (salvo en los casos de las autoridades superiores), esto es, en la gran mayoría de los casos, los miembros de las fuerzas de defensa ascienden en los tiempos previstos.

Similar situación ocurre en gran parte de las policías provinciales: en general, salvo que el postulante al ascenso cuente con un sumario administrativo, el ascenso en la carrera se efectiviza sin mayores exigencias.

Algunas policías provinciales están avanzando en procesos que eliminen paulatinamente las discrecionalidades positivas y negativas (cartas de recomendación de superiores y sumarios arbitrarios) para pasar a sistemas de carrera en los que los ascensos puedan desprenderse del alcance de objetivos predeterminados.

Los ascensos del personal superior se realizan a través de decisiones explícitas del Poder Ejecutivo (nacional, provinciales), y las mismas requiere de evaluaciones más exigentes, como así también está más permeada por constelaciones de poder intraburocráticas y por cuestiones políticas.

Desde una mirada global, puede decirse que las funciones descritas disponen, en la mayoría de los casos, de un grado razonable de institucionalidad respecto de la carrera laboral de sus miembros[44].

Capacitación

A diferencia de otros ámbitos del empleo público, como la educación o la salud, las fuerzas armadas y de seguridad cuentan con un sistema de formación y capacitación gestionado por ellas mismas.

Las fuerzas armadas y de seguridad cuentan con un sistema de formación y capacitación propio.

Esta situación permite garantizar altos grados de homogeneidad, pero dado que en el pasado generó procesos de endogamia organizacional, la

43 Por ejemplo, la carrera de suboficiales de la policía federal tiene las siguientes posiciones descendentes: suboficial mayor, suboficial auxiliar, suboficial escribiente, sargento primero, sargento, cabo primero, cabo, agente.

44 Independientemente de esto, algunas/os expertas/os hicieron notar que el achatamiento de la escala salarial vigente es una amenaza sobre esta institucionalidad y su ordenamiento piramidal.

cual, a su vez, indujo a comportamientos autónomos y descontrolados, se han creado diversas tramas institucionales que intervienen en la formación de los agentes de las fuerzas.

En ese sentido, es común que en ellas participen, además del Consejo Federal de Seguridad Interior, otras oficinas de los respectivos Poderes Ejecutivos nacional y provincial, dedicadas a los temas educativos, de derechos humanos, de justicia, entre otros.

Asimismo, algunas fuerzas han hecho convenios con universidades nacionales para que sus miembros cursen materias regulares como parte de su formación y capacitación, además de contar con la Universidad de la Defensa Nacional, creada en 2014, con el objetivo de formar militares y civiles en áreas específicas.

En general, puede hablarse de un sistema de ingreso, carrera y capacitación con altos niveles de institucionalización. Es de destacar la solidez de los sistemas de selección y formación, con exámenes bastante transparentes que determinan un orden de mérito competitivo, sumados al consiguiente curso muy intensivo, que en muchos casos implica meses de convivencia entre docentes y aspirantes y que tiene claramente caracteres formativos, tanto en lo referente al aprendizaje técnico como a la incorporación de la cultura y las prácticas de cada institución[45].

1.2.2.2 Educación

Consideramos al personal de la función Educación como el que brinda servicios bajo el escalafón docente y que está constituido principalmente por personal de las universidades nacionales y personal que llamaremos de la educación común[46] y que engloba al personal de todos los niveles formales no universitarios que cumplen funciones principalmente en Provincias y, en menor medida, en el nivel municipal. En el ámbito nacional, también se incluye al personal de CONICET y de los Institutos de formación en la órbita de la APN[47].

En el caso del sector educativo corresponde realizar una aclaración metodológica. Las estadísticas del Ministerio de Educación de la Nación registran la cantidad de cargos y no la de personas, y solo puestos rentados. Los docentes tienen la posibilidad de tener más de un cargo y/o de acumular horas cátedra. Los cargos, horas cátedras y módulos refieren a la cantidad de puestos de trabajo con los que cuenta un establecimiento educativo, que tienen una partida presupuestaria y un conjunto de tareas a desempeñar por una persona. Los tipos y número de cargos, de horas cátedra y módulos están asociados a la matrícula de cada establecimiento.

45 Aclaramos que no emitimos juicio de valor respecto de los resultados ni de las situaciones particulares en las diferentes estructuras, ya que excede los límites de este trabajo. Vemos el nivel de consolidación de los institutos previstos en las normas. Igualmente, las apreciaciones socioestructurales de este apartado como las de empleo público se basan en las entrevistas realizadas.

46 La denominación de «educación común» es discutida. Hasta 2006 había cuatro modalidades exhaustivas y excluyentes, como marca la teoría metodológica: común, especial, de adultos y técnico-profesional. La Ley de Educación Nacional 26.206 puso a todo como educación común y creó ocho modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria.

47 Fundación Lillo, personal docente civil PFA, las FF.AA. (DOCIFA), del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) y personal científico del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, ex-Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEDEF).

Los estatutos o convenios colectivos docentes establecen un régimen de acumulación de cargos docentes no directivos y de acrecentamiento de horas cátedra. Esta particularidad, exclusiva del sector, implica que la cantidad de cargos es mayor que la cantidad de docentes.

En relación con los docentes en condición *ad honórem* de las universidades nacionales se consultó con especialistas, representantes de sindicatos del sector, información secundaria y documental para conocer la magnitud de esta categoría, estimada alrededor de 12.000 cargos no rentados.

Como vimos, en el nivel nacional, el grueso del personal de esta función corresponde a las universidades nacionales, a lo que se agrega el personal docente de la APN. Se trata de unos 319.000 puestos de trabajo, que representan un 26,8 % del total de la función y un 8,3 % del total del empleo público.

Los gobiernos provinciales son los responsables del grueso del empleo en este rubro, pues la gran mayoría de la educación común depende de ellos[48]. Aquí hablamos de 850.000 cargos, casi tres cuartos del total de los docentes, y un 22,2 % del total del empleo público: por bastante margen, la categoría función/jurisdicción más numerosa.

Por último, identificamos al personal que cumple funciones educativas en el nivel municipal. Aquí habría que diferenciar dos situaciones; por un lado, la creación en aumento de ámbitos de educación inicial y centros de desarrollo infantil —que en algunos casos se extienden a escuelas primarias y secundarias—, por otro lado, y una zona gris de educación no formal, en escuelas de oficios, de diversas expresiones artísticas, de formación profesional, el cual solo ocasionalmente contrata personal adscrito al escalafón docente.

Como dijimos, la situación en cada gobierno local es muy variable. Hay casos de municipios —generalmente, los que tienen un cierto grado de densidad poblacional y desarrollo— en los que el personal docente llega a implicar más del 10 % del total del empleo público[49], mientras que, en el otro extremo, en los gobiernos locales de poblados más pequeños y de menor densidad poblacional, esta función puede no existir o tener un peso marginal dentro del total del empleo municipal. Nuestras estimaciones, con las reservas que citamos, establecen que existen unos 21.600 puestos en este ámbito jurisdiccional, lo que implica el 1,8 % del total docente y el 0,7 % del total del empleo público.

En síntesis, la educación comprende el 31 % del total del empleo público, el que se desagrega según se muestra en la Figura 1.11.

48 Vale aclarar que existen universidades provinciales en Córdoba (Universidad provincial de Córdoba), Buenos Aires (Universidad Provincial de Ezeiza y Universidad Provincial del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires), Entre Ríos (Universidad Autónoma de Entre Ríos), Salta (Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta), Río Negro (el Instituto Universitario Patagónico de las Artes), Misiones (Instituto Misionero de Educación Superior), Chubut (Universidad del Chubut) y la Ciudad de Buenos Aires (Universidad de la Ciudad de Buenos Aires). La cantidad de personal docentes de este conjunto es poco significativa en relación con total general de la función Educación.

49 Un caso extremo es el del Municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata), en donde el grueso de la educación común está cargo del gobierno local, como consecuencia aproximadamente el 25 % del total del empleo municipal es docente (https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/planta-de-personal-municipal).

Figura 1.11. Cargos en la función Educación por jurisdicción

Modalidad	N.° absoluto	% sobre total Educación	% sobre total Empleo Público
Educación en el nivel nacional (1)	319.902	26,8 %	8,3 %
Educación en el nivel provincial (2)	852.612	71,4 %	22,2 %
Educación en el nivel municipal (3)	21.611	1,8 %	0,5 %
Total	1.194.125	100 %	31 %

Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Ministerio de Educación, Subsecretaría de Empleo Público, Orlando Ferreres.

Referencias: (1) datos del Sistema RHUN a septiembre 2021 y BIEP enero 2021. (2) Datos correspondientes al relevamiento anual 2019. RedFIE-DIE. (3) Datos a noviembre 2022.

Ingreso

Para el ingreso como docente a una universidad nacional se requiere, en todas las categorías docentes, tener título universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual se ejercerá la docencia, realizar un examen de aptitud psicofísica y no tener antecedentes penales (hay mecanismos de ingreso por excepción por méritos sobresalientes).

El perfil de las/os docentes y las funciones que ejercen están determinados por la categoría docente y por el tiempo de dedicación; los cargos con mayor dedicación son aquellos que habilitan el desarrollo de tareas de enseñanza e investigación, a la vez que demandan exclusividad respecto de otras actividades profesionales en el sector educativo en particular, y del sector público en general.

Más allá de lo normado, un número importante de las/os docentes de las universidades nacionales —alrededor del 60 %[50]— ocupa sus puestos sin haber concursado (son interinas/os y contratadas/os por término). En este sentido, el interinato es un mecanismo creado para designar docentes, convocar a un concurso público abierto de antecedentes y oposición.

El perfil social del personal universitario está conformado por sectores sociales medios (medio alto en algunas provincias). En muchos casos, se trata de personas que toman la docencia como una segunda ocupación que desarrollan para ganar prestigio, construir relaciones profesionales y mantenerse actualizadas en su profesión.

50 En 2019 había 198.733 cargos en el escalafón de docentes universitarios, de los cuales 75.003 habían sido concursados y 123.730 no concursados. Fuente: Departamento de Información Universitaria-Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria (SPU-DNPeIU).

Por su parte, en el ámbito de la educación que llamamos común, se establece un conjunto de requisitos formales para el ingreso, entre ellos, tener título docente oficial y una edad máxima para el ingreso, que varía entre 35 y 45 años.

Existen tres posiciones posibles para el docente: titular (que ganó concurso), interino (a cargo provisoriamente de un puesto vacante mientras se hace el concurso), suplente (reemplazando a un titular concursado que por alguna razón —enfermedad, cargo mayor jerarquía— no puede ejercer).

En la práctica, al igual que en el ámbito universitario, se ingresa a la docencia a través de la cobertura de un cargo en condición de interino o suplente de una/un docente titular. Pero, a diferencia de aquella en donde los interinatos tienen alto grado de discrecionalidad, son las juntas clasificatorias las que confeccionan los listados de aspirantes a suplencias e interinatos.

Estas juntas constituyen el organismo clave en la gestión del empleo estatal docente. Se trata de cuerpos colegiados —conformados por representantes del gobierno y de las entidades gremiales—, que están a cargo de la implementación de los mecanismos de ingreso, los traslados, las permutas y los ascensos de los docentes en el sector público. Su origen data de la década de 1950 del siglo pasado, y surgen como respuesta a la arbitrariedad que, por aquella época, existía en la forma de designación y promoción de las/os docentes.

Las Juntas de Clasificaciones constituyen el organismo clave en la gestión del empleo estatal docente.

El cuerpo normativo que las organiza surge de las constituciones provinciales, leyes de educación, convenios colectivos o estatutos del docente, decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones ministeriales.

En esta normativa se establecen puntajes tomando en cuenta el tipo y la antigüedad de los títulos académicos, el promedio de las calificaciones o conceptos profesionales, la antigüedad docente y las publicaciones. En algunas provincias también se toma en cuenta la residencia del postulante.

La/el aspirante se inscribe en el Sistema de Clasificación Docente, lo que le permitirá ingresar a los listados de interinatos y suplencias. Una vez registrada/o en el sistema, puede presentarse a concursar por un cargo en dicha condición, de acuerdo con la oferta que se publica por la dirección de escuelas de cada jurisdicción. La junta selecciona la/el candidata/o con mayor puntaje para el puesto vacante.

Los concursos por titularizaciones siguen un mecanismo bastante similar, pero, a diferencia de las suplencias e interinatos, no tienen un funcionamiento rutinario —sobre todo en la modalidad secundaria— en donde los llamados suelen demorarse, y se verifica el caso de docentes en condición de interinos por varios años.

Se observa un proceso de profesionalización —y proletarización— en el reclutamiento de los docentes de la educación común[51]. En los últimos años ha cambiado el perfil social tradicional: el de la docente mujer de clase media que ejercía su función a medio tiempo como complemento del salario del cónyuge.

Carrera

Dada la naturaleza de la autonomía académica e institucional de las universidades nacionales, consagrada en la Ley de Educación Superior (Ley 24.521), será competencia exclusiva de cada institución establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente y no docente.

Sin embargo, la Ley Orgánica de las Universidades (Ley 22.207) y el Convenio Colectivo de los Docentes de las Universidades Nacionales establecen lineamientos generales que se deben considerar en la formulación de los regímenes de carrera profesional para cada institución. La reglamentación establece las categorías de profesoras/es ordinarias/os o regulares[52] y auxiliares docentes. Dentro de la primera, se encuentran las/os profesoras/es titulares (máxima jerarquía), las/os asociadas/os y las/os adjuntas/os.

Las/os auxiliares docentes —homologable a la categoría de ayudante en algunas universidades— colaboran con las/os profesoras/es bajo cuya dependencia jerárquica se desempeñan. Su carrera comprende tres posiciones: auxiliares de segunda, auxiliares de primera y jefa/e de trabajos prácticos.

La carrera docente se desarrolla mediante concursos de antecedentes y de oposición, que son los que determinan tanto el ingreso como el ascenso *pari passu* las vacantes que van surgiendo.

Como vimos, alrededor del 60 % de las/os docentes universitarias/os ocupa sus puestos sin haber concursado; si bien no hay mayores diferenciaciones de trato ni salarial entre la/el docente concursada/o y la/el interina/o, esta/e última/o no tendrá garantizada la estabilidad en el cargo ni tendrá derechos en el gobierno universitario como parte del estamento docente (ni elegir ni ser elegida/o).

Según la normativa, la permanencia en el cargo está sujeta al mecanismo de evaluación periódica individual que establezca cada institución universitaria nacional. Estas evaluaciones se realizan con criterios y con un plazo (generalmente, cada cuatro años) establecido en la reglamentación de cada universidad.

La demora en los llamados a concurso hace que, si bien este mecanismo haya sido pensado para garantizar la movilidad, en la práctica opere muchas veces como limitante para la promoción de la carrera profesional. Al respecto, un análisis sobre el funcionamiento de la carrera académica desde la perspectiva de las/os docentes García de Fanelli y Moguillansky (2014, p. 16) atribuyen esta rigidez de la carrera académica a las fallas de los concursos públicos y, dentro de ellos, a la carencia de recursos presupuestarios para abrir nuevas vacantes en puestos de mayor jerarquía y dedicación.

51 «Se ha sostenido que en etapas en las que resulta más difícil conseguir empleo, se produce una mayor matriculación en las carreras docentes debido a que una parte de la población las identifica como vías seguras para la inserción laboral o para el acceso a un trabajo estable. Otra explicación sería la duración de los estudios (en general menor a la de las licenciaturas universitarias, aunque se han extendido a cuatro años desde 2006), que atrae a jóvenes que no desean o no pueden embarcarse en proyectos educativos prolongados» (Bottinelli, 2018).

52 Se denomina «docentes ordinarios» a aquellos que han accedido al cargo mediante concurso público de antecedentes y prueba de oposición (o el régimen normado por la universidad).

En la educación común, como vimos, la selección y carrera va por cuenta de juntas clasificatorias provinciales, cuyas decisiones dan cobertura institucional a la gran mayoría de los ingresos y ascensos. Estas juntas publican los puestos vacantes, reciben solicitudes, ponderan y evalúan la información presentada por los solicitantes, suman y comparan puntajes, y nombran —para ingreso o ascenso— a quien tenga el mayor puntaje. Si bien la carrera docente dependerá, no solo de cada área/modalidad de educación, sino también de cada provincia, en general, asume la siguiente estructura piramidal[53]:

a) Funciones jerárquicas

- directora/or-rectora/or
- vicedirectora-vicerrectora/or
- regente técnica/o o de estudios
- secretaria/o-jefe de área
- prosecretaria/o-subjefa/e de área

b) Docentes

- ingreso por cargos de base (Primaria: maestra/o, maestra/o especial, técnica/o docente. Secundaria [ingreso por horas cátedra]: profesora/or; ayudante de cátedra).

Bajo la estructura descrita subyace un esquema en el cual la promoción en la carrera docente implica el ascenso a cargos para el desempeño de funciones jerárquicas y, por lo tanto, la salida del aula hacia tareas directivas o administrativas como única posibilidad de movilidad en la carrera. Este es un tema de arduos debates pues, en los hechos, castiga la función sustantiva y premia tareas extrapedagógicas.

En relación con los salarios, el desarrollo de dichas funciones representa una asignación especial, además de la bonificación por antigüedad[54], que será mayor en términos porcentuales cuanto mayor sea la trayectoria en la docencia.

Para ello, la/el docente debe revestir carácter titular en la modalidad de educación en la que desea concursar. Es decir, ser profesora/or o maestra/o con estabilidad. En este sector se observa con mayor claridad la progresiva transformación de la/el trabajadora/or docente en personal de gestión. En este sentido, para ser directora/or en una escuela es un prerrequisito ser docente.

El desempeño o calificación de la/el docente es un componente para valorar en sí mismo, ya que aparece en todos los estatutos o convenios colectivos provinciales como una condición para el ingreso y requisito para el ascenso en la carrera. Esta calificación es anual y la realiza el superior jerárquico o la dirección del establecimiento en el cual trabajan ambos y será registrada en el legajo de aquél. La/el docente tiene derecho

53 Para la escuela media también se suma el puesto administrativo de preceptora/or, cuyo cargo de ingreso de base es preceptor, preceptora/or, luego subjefa/e de preceptoras/es y finalmente jefa/e de preceptoras/es.

54 Cabe destacar que la bonificación por antigüedad llega al 120 % de la remuneración, una carrera horizontal en el puesto que no tiene semejanza con ningún otro escalafón de los empleos públicos. Es, deducimos, compensación por lo limitado de la carrera vertical.

a conocer dicha información y tiene la posibilidad de impugnarla ante la Junta Clasificadora. Las evaluaciones docentes han sido criticadas en muchos casos por su carácter ritual y poco profesional, por eso, dada su importancia en los concursos y asignaciones, es señalada como uno de los puntos débiles del sistema.

Capacitación

La capacitación del personal docente, tanto en el ámbito universitario como en la educación provincial, constituye un componente central en el proceso de ingreso y carrera.

En el ámbito de la educación común, la capacitación ya obtenida aparece como una instancia complemento de la prueba de oposición, a veces como un reemplazo de esta y en otros casos como una etapa específica del concurso para la promoción en la carrera.

Esto último es particularmente importante en la promoción a cargos jerárquicos, donde se otorga mayor relevancia a determinada certificación y, por lo tanto, existe una oferta centralizada de cursos de perfeccionamiento docente. Por ejemplo, en el estatuto de la Ciudad de Buenos Aires se establece como requisito para el acceso a cargos jerárquicos la realización y la aprobación de cursos específicos, previa la prueba de oposición. En esos casos, la Secretaría de Educación organiza cursos de ascenso con relevo de funciones, en las condiciones y con las obligaciones que la esta establezca.

En general se puede afirmar que, con una estrategia diferente de la que emplean las funciones de Seguridad y Defensa —en el caso de Educación están presentes importantes componentes externos en la formación y hay relevantes espacios de participación sindical— existe un ordenamiento igualmente sólido y en funcionamiento. El sistema parece estar más extendido en el área de la educación común, donde es enormemente complejo y está descentralizado en múltiples unidades de amplísimo rango territorial con características muy diferentes al del ámbito universitario, donde su implantación es parcial.

1.2.2.3 Salud

Definimos el personal de salud a los fines de este análisis, como las/os trabajadoras/es que prestan sus servicios en efectores de gestión de la salud: personal de los centros sanitarios de todas las complejidades, personal de ministerios de salud con funciones asistenciales (por ejemplo, que no cumple tareas administrativas).

Si algo diferencia la función Salud de las otras dos analizadas, es que en el ámbito sanitario trabaja una amplia y heterogénea comunidad compuesta por médicas/os, diversos profesionales de la salud (bioquímicas/os, psicólogas/os, dietólogas/os, radiólogas/os, etc.), enfermeras/os (auxiliares y profesionales), gestores de infraestructura (del parque de ambulancias, de la infraestructura edilicia, de tecnología instrumental y de otras áreas, como la morgue, la farmacia y la disposición de residuos patológicos), personal de apoyo (camilleros, choferes, mucamas, maestranza), logística hotelera de internación (lavandería, comida, limpieza, operaciones de desinfección y esterilización), administración y conducción de cada uno de los efectores.

El personal de salud del ámbito nacional es minoritario, alrededor de 30.000 trabajadoras/es entre el personal sanitario —un 4 %— (Figura 1.12) y cumple funciones principalmente en un puñado de hospitales que, por su tipo, no fueron descentralizados en las últimas décadas del siglo pasado.

El personal sanitario del ámbito provincial —que es donde cumplen funciones casi tres cuartas partes de los trabajadores/as estatales de la salud (Figura 1.12) — están regidos por diferentes estatutos sanitarios. Existen provincias en las que todo el personal de la salud es regulado por una misma norma, otras en las que uno o más estamentos de la familia sanitaria tienen una norma específica y otras en las que uno o más de estos estamentos son regidos por el escalafón general[55].

Como se puede ver en la Figura 1.12, es relevante el peso de la función Salud en los gobiernos locales, al ocupar más de 150.000 trabajadoras/es, un 22,4 % del empleo sanitario y un 4 % del total del empleo público.

En el ámbito municipal lo que prima es la singularidad de situaciones de acuerdo con la región y el tamaño municipal. Algunos municipios —generalmente, los de mayor envergadura— se destacan por haber desplegado sistemas de salud extendidos, con una amplia red de efectores.

Existen, incluso, algunos casos en los que la red sanitaria municipal se encuentra coronada con hospitales de alta complejidad que sirven de referencia para toda la región de la que el municipio es parte; en estos casos, la cantidad y la calidad de personal profesional que se precisa para la gestión sanitaria tiene tal impacto, que diferencia cualitativamente a estos gobiernos locales del resto. Sin embargo, la mayoría de los municipios cuentan con redes más modestas —efectores de atención primaria— o no tienen personal destinado a esa función.

La salud comprende el 18 % del total del empleo público cuya desagregación se puede apreciar en la Figura 1.12.

Figura 1.12. Salud por jurisdicción. Año 2021

Jurisdicción	N.° absoluto	% sobre total Salud	% sobre total empleo público
Nacional	28.201	4,1 %	0,8 %
Provincial	505.229	73,5 %	13,2 %
Municipal	153.746	22,4 %	4,0 %
Total	687.176	100 %	18 %

Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Empleo Público, Orlando Ferreres.

55 A esto se le agregan contrataciones *ad hoc* de casos puntuales. Los casos de descentralización y relativa autonomía financiera ocurridos respecto del principal hospital provincial, han generado una miríada de situaciones contractuales especiales.

Ingreso

La vía establecida por las normas para el ingreso de médicas/os al sistema es a través de concursos abiertos. Pero esto es más bien la excepción; lo usual es el ingreso en condición provisoria/interina y luego se acuerda algún tipo de pase a planta.

Podemos considerar que las instituciones jerarquizan el proceso de formación y pertenencia como una puerta de entrada al sistema de salud y se intenta construir un compromiso de los residentes con la institución. Este mecanismo se ve reforzado por el hecho de que en el inicio de la carrera médica la formación clínica (en terreno) es crucial, y esta experiencia se lleva a cabo generalmente en hospitales públicos.

A esta idea de carrera en una institución se le suma que, en casi todos los escalafones médicos, se ingresa a la carrera profesional por el cargo de menor categoría. Esta característica suele obstaculizar el ingreso de profesionales que ya vienen con una amplia formación y trayectoria en la profesión.

La Ley 22.127 establece un Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, constituyéndose como una vía de profesionalización y socialización de los profesionales médicos recientemente graduados, que no siempre deviene en un mecanismo de ingreso al sistema de salud. Si bien tiene una relevancia fundamental en algunas provincias, no es posible establecer un parámetro común en los tres niveles en los que opera el sistema (Nación, provincias y municipios).

El sistema de residencias médicas promueve una formación intensiva en servicio a tiempo completo y con dedicación exclusiva. En general, el profesional recién graduado puede presentarse a concurso para incorporarse al régimen de residencias, pero en caso de no ingresar (puesto que existe un número de vacantes definido por establecimiento hospitalario) puede optar por la versión no remunerada de este tipo de formación: las concurrencias.

Tanto las concurrencias como las residencias funcionan, en algunas jurisdicciones, como una categoría preescalafonaria. En estos regímenes, las/os residentes son incorporadas/os sin requerir un llamado a concurso, lo que puede considerarse una estrategia de formación y retención de profesionales en una determinada institución.

Los restantes profesionales de la salud configuran constelaciones con características propias. En términos generales, la normativa establece el sistema de concursos para su trabajo en hospitales y demás efectores de salud, pero este rara vez se cumple, se recurre al citado interinato y luego pase a planta por mecanismos con mayor o menor nivel de excepción.

Un caso especial ocupa el personal de enfermería, el cual se ha incrementado numérica y cualitativamente a partir de una serie de políticas destinadas a su profesionalización. Estas políticas surgieron a partir de una situación de déficit de este perfil, provocado por la informalidad en la formación de estos agentes, que solían ingresar como camilleros para terminar convirtiéndose en enfermeros «idóneos» luego de cierto tiempo de trabajo en algún hospital. La masiva formación de enfermeros profesionales en todo el país ha hecho que esta práctica tienda a desaparecer, pero, además de un remanente de «idóneos», han quedado instaladas, en casi todos los efectores, como prácticas de ingreso informales.

Para el resto del personal de la comunidad sanitaria, con excepciones que no contradicen la tendencia general, los ingresos suelen ser informales a través de contrataciones que se renuevan automáticamente. Y repetimos, salvo para los médicos, las/os trabajadoras/es del sector salud trabajan bajo el marco de una amplísima variedad de tipos de vinculación laboral: pueden figurar en escalafones sanitarios, o en el de profesiones específicas o en el administrativo, o en escalafones propios de su sede de trabajo, o tienen arreglos contractuales *ad hoc*.

Cabe destacar la proletarización del personal profesional sanitario que, sobre todo en el caso de las/os médicas/os, solía provenir de sectores altos y medios altos. Esta tendencia se ha consolidado en el último tiempo con profesionales de primera generación en familias provenientes de estratos sociales medios y medio bajos.

En sentido contrario, el personal auxiliar de enfermería solía provenir de sectores bajos, pero su profesionalización y jerarquización en la educación formal ha elevado su pertenencia social. Por otro lado, cada segmento del universo sanitario —farmacia, tecnología de imágenes, hotelería hospitalaria, etc.— tiene, en cada caso, su propio perfil social.

Carrera

La carrera médica en los hospitales públicos tiene una dimensión vertical basada en concursos —con puntos de contacto con los concursos universitarios— y, en algunos casos, también una dimensión horizontal relativa a la capacitación y antigüedad.

El ascenso vertical en la carrera permite acceder a los cargos de conducción o subir en el escalafón y está dirigida exclusivamente a aquellas/os profesionales que ya están incorporadas/os a la carrera. No obstante, el acceso a cargos de conducción depende de la existencia de vacantes en la institución o la creación de cargos nuevos, y el llamado a concursos para su cobertura.

Las funciones jerárquicas, de dirección y conducción, en general, pueden ser ocupadas solo por cinco años; cumplido el plazo, la/el profesional puede optar por presentarse nuevamente al concurso para ocupar el cargo, o retornar al puesto que tenían antes de asumir las funciones de jefatura.

El avance en la carrera horizontal suele ser muy limitado y poco significativo en la mayoría de los estatutos provinciales, por esta razón las/os profesionales están siempre en búsqueda de una promoción vertical a cargos de conducción. Esta situación genera una hiperestructura de cargos jerárquicos en los cuales —según la opinión de especialistas en carrera sanitaria— se pierden valiosas/os profesionales de la salud y se adquieren gerentas/es con escasas habilidades para la administración de hospitales y centros asistenciales.

Debido a ello, el diseño de la carrera para las/os profesionales de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, aprobada por Decreto 1133/2009 y CCT Sectorial respectivo, cristaliza un mecanismo que habilita un crecimiento horizontal que promueve el perfeccionamiento en el ámbito de incumbencia, separado del crecimiento vertical a cargos jerárquicos de dirección. En este caso, se incorporó un sistema de créditos académicos a la carrera horizontal para favorecer la movilidad a partir del crecimiento profesional en el área.

En algunas provincias se ha tomado esta normativa como ejemplo y, con los ajustes que se consideraban necesarios en cada caso, se aprobaron regulaciones semejantes. Estas medidas también pueden ser usadas para distinguir personal auxiliar del personal profesional, mediante una carrera horizontal *ad hoc*.

El resto del personal solo ocasionalmente tiene una carrera efectivamente vigente. Como puede esperarse, en los casos del personal que cumple funciones sanitarias bajo la regulación del escalafón general, su situación depende de cómo este evolucione.

Capacitación

La capacitación es un elemento central en la carrera que habilita la movilidad vertical y horizontal del personal sanitario profesional. En la estructura de las carreras de salud, el componente capacitación está jerarquizado tanto en los concursos para el ingreso al sistema como en los concursos de ascenso a los cargos de conducción.

Es de destacar que la gestión del conocimiento en el sector salud está más desarrollada que en las otras funciones: las clínicas y los congresos son espacios en los que discurre la formación y la especialización, con mayor asiduidad comparativa.

En el nivel nacional existe una plataforma virtual destinada a perfiles profesionales y técnicos con propuestas educativas del Ministerio de Salud de la Nación.

En el ámbito provincial, los ministerios provinciales ofrecen una variedad de cursos de especialización que no necesariamente están asociados a los perfiles profesionales requeridos para la atención de la salud a mediano y largo plazo en el marco de un encuadre normativo definido.

En general, la capacitación aparece más destinada a facilitar el desarrollo personal que en relación con un bien colectivo (Duré, 2009). Si bien se plantea como una estrategia para contribuir al mejoramiento del desempeño, es históricamente percibida como un bien individual y no se reconoce como un capital común puesto al servicio de la organización.

La capacitación es un elemento central en la carrera, que habilita la movilidad vertical y horizontal del personal sanitario profesional.

La práctica de usar los hospitales como lugares de formación del personal de enfermería, en la actualidad y en la mayoría de los casos, debe ser convalidada con estudios formales brindados por el sistema educativo.

Visto en perspectiva, el sistema está avanzando en la institucionalización de la carrera del personal médico. No obstante, a diferencia de los casos de Educación y Seguridad, que tienen algunos patrones de trabajo homogéneos para todo el país, aquí la norma es la especificidad en cada jurisdicción.

Para terminar el análisis del subsector estatal de la salud, no podemos dejar de nombrar el creciente esfuerzo en la dimensión organizacional que tiene el sector. En ese sentido, destacamos la inserción de profesionales especialistas —licenciadas/os en administración, sociólogas/os, politólogas/os y posgrados específicos en gestión de salud— en las administraciones hospitalarias. Este proceso generaría una tendencia, todavía incipiente, hacia

una mayor madurez organizacional y, dentro de ella, a la profesionalización del ingreso, la carrera y la formación de las/os trabajadoras/es sanitarias/os. A este proceso, le queda mucho camino por recorrer.

1.2.2.4 Gestión Administrativa general y otros similares

En esta sección analizamos la situación de empleo del personal que cumple tareas de tipo administrativo o de conducción operacional en los tres ámbitos jurisdiccionales.

La mayor parte de este personal revista en alguno de los escalafones generales, pero también existe personal que cumple estas funciones bajo formas de contratación extra escalafonarias. Existen, asimismo colectivos de trabajadoras/es administrativas/os que cuentan con estatuto jurídico, el que se asignó por alguna situación particular[56].

Como se observa en la Figura 1.13, la función Gestión Administrativa configura en conjunto el 32 % del total del empleo estatal, donde un 11,7 % corresponde al nivel nacional; un 47,9 %, al nivel provincial; y un 40,4 %, al nivel municipal. En este último caso, como vimos, el registro se encuentre abultado por las características peculiares en que nuestra categorización divide al empleo local.

Figura 1.13. Empleo público argentino. Gestión Administrativa. Año 2021

Jurisdicción	N.° absoluto	% sobre total Gestión Administrativa	% sobre total empleo público
Nacional	143.072	11,7 %	3,8 %
Provincial	583.073	47,9 %	15,4 %
Municipal	490.412	40,4 %	12,8 %
Total	1.216.557	100 %	32 %

Fuente: elaboración propia con base en datos y estimaciones de INDEC, Ministerio de Trabajo, CIPPEC, Subsecretaría de Empleo Público, Orlando Ferreres.

Más allá de las diferencias —sobre todo entre los que rejuvenecieron sus normas en espejo con el Estado nacional (1991 SINAPA y 2008 SINEP) y las que tienen escalafones aprobados hace varias década— la normativa plantea reclutamientos amplios, selección por concursos basados en la idoneidad, carreras normalizadas de largo plazo, etc. Si algo caracteriza a la gestión de estos escalafones es el cumplimiento ocasional de estas reglas.

56 Un ejemplo al respecto: durante los noventa, por recomendación del Banco Mundial y a pedido de autoridades nacionales, el personal de las Unidades Ejecutoras del Préstamo, conocido como «Provincias 1» (Programa de Saneamiento Financiero y Crecimiento Económico), cumplió funciones bajo un escalafón *ad hoc* en muchas provincias, los que solían contener menos de 50 trabajadoras/es.

En primer lugar, existe gran cantidad personal que se desempeña con contratos a término que, incluso, permanece en esa condición contractual por mucho más tiempo de lo permitido por las normas vigentes; pocos ingresos ocurren por medio de concursos y, cuando son convocados, es frecuente que esta situación constituya solamente un formalismo para convalidar personal que ya ocupa el puesto.

El personal ingresante no necesariamente lo hace por la categoría inferior y luego, ante la ausencia de concursos, las promociones se alcanzan por negociaciones individuales o sindicales, muchas veces sin evaluación de desempeño ni requerimientos de capacitación. En el caso de personal «temporario», que, como vimos puede estar por décadas en esta situación, su eventual carrera es aún más errática y arbitraria, y se encuentra sujeta a situaciones puntuales.

Si hay un lugar en donde esta doble situación —heterogeneidad e informalidad— es extrema, es en el ámbito municipal. En este nivel jurisdiccional la carrera administrativa es muy variada y predomina la inobservancia de derechos de carrera —y control de obligaciones— para la gran mayoría del personal.

Aquí volvemos a repetir la especificidad del empleo público municipal. En este ámbito hay una importante cantidad relativa de personal de cuello azul (trabajadoras/es de pequeña obra pública, maestranza, barrenderos, etc.) y personal de trabajo con diversas funciones en el territorio (principalmente asistencia social), que no es fácil de asimilar a la función Administrativa pero menos aún se la puede incluir dentro de las otras cuatro funciones.

En cuanto al reclutamiento, los ámbitos administrativos suelen ser ocupados por cuadros que provienen de la clase media. Aquí hay un amplio espectro, con personal profesional que por ingreso y hábitos culturales se vincula a las clases medio altas —sobre todo en las provincias de la periferia— y personal administrativo de funciones básicas —sobre todo en el caso de los municipios— de extracción social más bien baja.

1.2.2.5 El empleo administrativo en la Administración Pública Nacional

Con el objetivo de hacer las veces de caso testigo, en esta sección analizaremos el ingreso, la carrera y la capacitación que rige el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), ámbito alrededor del cual se despliega el grueso del empleo administrativo de la jurisdicción nacional centralizada y una parte importante de la descentralizada[57].

Si bien su situación no puede ser considerada representativa de lo que ocurre con el empleo público administrativo argentino —ni siquiera lo es de toda la APN—, sin duda, se trata de un caso relevante, tanto por su peso cuantitativo —aproximadamente 70.000 trabajadoras/es— como por el hecho de constituirse en una referencia acostumbrada de todo el empleo administrativo estatal.

El SINEP es heredero de las citadas reformas de segunda generación desplegadas durante los noventa (ver sección 1.2.1.1), momento en que se realizaron cambios normativos que incluyeron: a) cambios destinados

57 En la Administración Nacional existe un conjunto de empleados que presta servicios en los poderes legislativo y judicial los que, por supuesto, cumplen funciones bajo otras normas. Asimismo, hay casos de organismos desconcentrados, descentralizados y/o autárquicos que cuentan con sus propios convenios sectoriales y otros que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que a los fines de nuestra investigación agrupamos en la categoría «Otros».

a introducir mayor racionalidad en los escalafones, b) introducción de mecanismo más transparentes en materia de concursos y promociones, c) implementación de sistemas de evaluación de desempeño, d) ordenamiento de la estructura salarial y e) intensificación de la labor de capacitación y desarrollo del personal.

El análisis de estas reformas ha sido ampliamente desarrollado en la literatura especializada, tanto en función de las tensiones generadas entre los marcos normativos y las relaciones laborales (Bonifacio y Falivene, 2002), en los resultados efectivos de la implementación de los mecanismos de acceso a la Administración Pública (Fihman, 2016) como en lo referente a la vinculación entre capacidades estatales del sector público y los mecanismos de reclutamiento y ascenso en base a criterios meritocráticos (Diéguez y Gasparin, 2016), y en lo relativo a los puestos directivos (Rubio y Zuvanic, 2019).

El SINEP se rige por el Decreto 2098/2008, inserto dentro de la Ley Marco del Empleo Público Nacional (25.164) y el Convenio Colectivo de Trabajo General (Decreto 214/2006).

La normativa vigente establece diferentes relaciones de empleo para las/os agentes ingresantes a la Administración Pública: las principales son la planta permanente y la planta transitoria, pero hay otras modalidades, de las que rescatamos el régimen normado por el Decreto 1109/2007 de locación de obras y servicios porque en los usos y costumbre suele utilizarse de forma paralela al régimen de planta transitoria del SINEP.

En la Figura 1.14 se establece el número de personal por planta temporaria y permanente de SINEP, del personal que cumple funciones en el marco del Decreto 1109/2017 y de otros escalafones cuyo personal cumple centralmente tareas administrativas y de conducción operativa.

Figura 1.14. Cantidad de trabajadoras/es que cumplen funciones bajo SINEP y Decreto 1109/2017. Año 2021

Forma de empleo	N.° absoluto	% sobre total Gestión Administrativa
Planta permanente SINEP	18.940	13,24 %
Régimen de dependencia sin estabilidad (art. 9 del Decreto 1421/2002) SINEP	45.374	31,71 %
Locaciones de obras y servicios (Decreto 1109/2017)	6303	4,41 %
Subtotal SINEP + 1109	70.617	49,36 %
AFIP	21.489	15,02 %
ANSES	13.557	9,48 %

Forma de empleo	N.º absoluto	% sobre total Gestión Administrativa
PECIFA	16.939	11,84 %
Resto escalafones administrativos (1)	20.470	14,31 %
Subtotal	72.455	50,64 %
Total	143.072	100 %

Nota (1): comprende Comisión Nacional de Comercio Exterior, Personal Civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS), Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), VIALIDAD, Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Instituto Nacional de Promoción Industrial (INPI), Comunicaciones, UIF, CONAE, SIGEN, Servicio Exterior, Autoridad de regulación nuclear (ARN), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Dirección Nacional del Antártico.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la BIEP a enero 2021.

Es de destacar que el Decreto 1109/2017 establece un régimen distinto al del SINEP. Por esta norma se faculta a ministras/os y autoridades superiores equivalentes a contratar personal para la prestación de servicios profesionales autónomas/os que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales por un plazo que no podrán superar el año calendario. Este régimen incorpora a trabajadoras/es que tributan de manera autónoma (como monotributistas)[58].

Además del Decreto 1109/2007, existen otras formas indirectas de contratación de servicios de personal: convenios con organismos internacionales (como Banco Mundial, BID, OEI y PNUD), pasantías, becas, convenio con universidades nacionales, convenios con entes de cooperación (los más numerosos son los de ACARA y la Cámara de Comercio Automotor).

Estas formas de contratación —al igual que las regidas por el Decreto 1109/2017— se destacan por ser más «flexibles», ya que la gestión de su contratación suele ser más expeditiva y directa, además de permitir dedicación parcial. La incidencia de este empleo es muy variable, con momentos y unidades en donde proliferan este tipo de contratos, mientras que en otros su peso relativo es más bien marginal.

Ahora bien, respecto de estas modalidades de contratación, se presentan distintas controversias. La principal tiene que ver con que, en términos jurídicos, los citados no son estrictamente trabajadoras/es estatales, ya que realizan su tarea bajo un régimen *ad hoc* que no está amparado por ninguna ley regulatoria del empleo público *stricto sensu*. En ese sentido, se podría asimilar su condición a la de «contratistas del Estado» que realizan labores públicas tercerizadas.

58 La modalidad de locación de obras y servicios surgió en la década de los noventa con el Decreto 92/1995 que, en el marco de la reforma del Estado, insertó una modalidad de contratación sin estabilidad ni derechos laborales. Sin modificar su esencia, el régimen fue reformulado por el Decreto 1184/2001. A partir del Decreto 707/2005 (y posteriores normativas) se fueron reconvirtiendo esos contratos del personal de planta temporaria del SINEP (artículo 9, anexo Ley Marco de Empleo Público 25.164). En 2017, el Decreto 1109/2017 restituyó la contratación solo con título secundario, y volvió a fórmulas similares a las establecidas por los decretos 92/1995 y 1184/2001.

Hasta aquí todo claro, pero la cuestión es que, en muchos casos, el trabajo concreto que realizan es indistinguible del que realiza el personal estable o temporario, y la utilización de estas formas se origina en la necesidad —no importa aquí si legítima o no— de eludir limitaciones presupuestarias.

Vale agregar que estas/os trabajadoras/es no solo no tienen estabilidad, sino que hay casos en que no reciben las prestaciones a las que tendrían derecho (obra social, vacaciones, aguinaldo), y su representación sindical es difusa.

También se hicieron notar la existencia de situaciones opuestas a las descritas: organismos descentralizados que muchas veces se autoasignan potestades para contratar personal, y que, a partir de ellas, introducen prácticas o reglas *ad hoc* que generan desigualdades respecto de la salvaguarda de derechos (hubo casos extremos que resguardaban vacantes para familiares de las/os trabajadoras/es).

Ingreso en el SINEP

Como vimos, el pensamiento profesionalizador asume que la gran mayoría de las/os trabajadoras/es estatales van a desarrollar gran parte de su vida laboral en el Estado bajo la condición de estabilidad[59]. Es por esto que la selección es un momento particularmente importante, porque da un primer paso en la configuración de la estructura del personal estatal.

Para lograr el ingreso a la planta permanente del SINEP es condición *sine qua non* concursar el puesto, por tanto, las/os trabajadoras/es que no acrediten haberlo aprobado, no pertenecerán a la planta permanente ni gozarán de la estabilidad en el empleo.

Lamentablemente —y al igual que en el caso de los escalafones generales de las provincias y municipios— se han tenido dificultades para cumplir este precepto. En el caso del SINEP hay un histórico desajuste entre la planta permanente y la planta contratada (artículo 9, Decreto 1421/2002): casi tres cuartas partes del total de empleadas/os cumple funciones en esta última condición; mayoritariamente, desde hace más de una década. Y esto a pesar de que la normativa obliga a realizar concursos, máximo después de seis meses de ocuparse el puesto, y limita el porcentaje de personal bajo ese *status*[60].

En un trabajo de reciente publicación, se destaca que más allá de la voluntad política —que en muchos momentos se ha propuesto avanzar con los concursos— «... este ha adquirido un estilo discontinuo e intermitente, fruto del juego de necesidades, intereses o aspiraciones de diversos actores gubernamentales, funcionariales y gremiales, así como de los atascos y capacidades relativas para gestionarlos y, en su momento, concluirlos con las designaciones de rigor» (Isuani *et al.*, 2022, p. 196).

Para dificultar la salida de esta situación, los procesos de selección son particularmente complejos: es raro que este procedimiento dure menos de un año y cada uno de ellos exige una ardua tarea de los órganos rectores y de las oficinas de personal de cada ministerio. El resultado es una serie de desvíos

59 Vale remarcar que la estabilidad de la/el empleada/o pública/o tiene jerarquía constitucional: «... protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial» (Constitución Nacional, 1994, art. 14 bis).

60 Este proceso es descrito con bastante detalle por Salas (2009).

sobre el modelo profesionalizador: básicamente personal semipermanente sin estabilidad y formas de contratación paralelas que se superponen con las de la planta permanente.

La irregularidad se vuelve cotidiana y ocurre en todas las jurisdicciones y en todos los tipos de puestos: desde la base hasta la cúspide de la pirámide organizacional, y desde el personal con estudios secundarios hasta las/os profesionales expertas/os en áreas estratégicas.

Dentro del conjunto de trabajadoras/es en donde se da esta situación, se resaltar el segmento de la llamada Alta Dirección Pública (ADP), donde la discrecionalidad e inestabilidad es aún más crítica por las características de sus funciones, situado en la «bisagra» entre la esfera política y el aparato del Estado.

Se trata de un segmento constituido por funcionarias/os de primera línea que actúan de vaso comunicante (Diéguez y Zuvanic, 2016) entre la gestión de gobierno y el plantel burocrático operativo, cuyo accionar es fundamental para la implementación concreta de las políticas públicas. La ADP[61] está conformada por directores nacionales, generales y simples, y coordinadores en el régimen de la APN, y cuyo proceso de selección está regulado principalmente por el SINEP.

En la APN, en los últimos 30 años se ha generalizado el mecanismo de designaciones transitorias por 180 días, prorrogadas a lo largo de la gestión, y con la excepción del cumplimiento de los requisitos que establece la norma para el desarrollo de esas funciones[62]. Las cifras son contundentes: en promedio, tomando el período 2015-2020, y a pesar de los cambios de gestión política que se dieron durante este período, el 89 % de los cargos directivos en direcciones nacionales y generales de la APN estaban designados bajo modalidad transitoria y el 81 %, exceptuados de los requisitos para la cobertura del puesto[63].

Esta situación genera un segmento de funcionarias/os altamente inestable, dependiente de la gestión política que lo designó y con escasa permanencia en cargos de relevancia estratégica, lo que no solo afecta la independencia del funcionariado, sino también la correcta implementación de las políticas de Estado a largo plazo. Existen estudios que analizan esta situación y su implicancia en el desarrollo de capacidades estatales, ya que es precisamente la ADP la que aporta la direccionalidad estratégica en el diseño y, fundamentalmente, en la instrumentación, el seguimiento y la evaluación del accionar estatal (Diéguez y Chmielewski, 2021).

61 La normativa vigente no se refiere a la Alta Dirección Pública, sino que menciona la Función Ejecutiva y la define como «el ejercicio de un puesto de trabajo que comporte la titularidad de una Unidad Organizativa de nivel superior a Departamento, aprobada en la respectiva estructura organizativa e incorporado al Nomenclador respectivo» (Decreto 2098/2008, art. 19).

62 La excepción de requisitos refiere a los exigidos por el artículo 7 (presupuestario) de la Ley 27.341 y en especial al artículo 14) del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP. Los funcionarios pueden estar exceptuados por uno, otro o ambos requisitos. En la práctica, se promueve la excepción aun cuando en muchos casos las/os funcionarias/os cumplen con los requisitos.

63 Diéguez y Chmielewski (2021).

Aquí la disyuntiva que no han logrado superar las gestiones políticas en los últimos años: mérito o confianza. La historia reciente demuestra que a pesar los esfuerzos por establecer marcos legales para la selección en base a criterios meritocráticos para la ADP[64], esta no ha logrado consolidarse.

Existe una discusión no saldada sobre la cuestión. Mientras algunos aseguran que las administraciones más efectivas e innovadoras son aquellas donde las carreras de las/os funcionarias/os de la ADP están separadas de las carrera de la conducción política; existe una postura que sostiene que los nombramientos por confianza no necesariamente atentan contra las buenas gestiones de lo público, sino que, por el contrario, permiten una mejor complementación en la «bisagra». En todo caso, hay un cierto consenso en que se deberían diferenciar caso por caso de ADP; en algunos la confianza es el registro fundamental, mientas que en otros el conocimiento, la experticia técnica y la experiencia de gestión serían prioritarios.

Como hemos obtenido de las entrevistas a funcionarias/os y expertas/os, la extracción social del personal administrativo proviene básicamente de sectores sociales medios, con ramificaciones hacia sectores medios altos (AFIP, Poder Judicial, Ministerio de Justicia) y medios bajos (Desarrollo Social). Es de destacar, en contraposición a lo que se expresa en algunas notas periodísticas, se tiene la visión de que la presencia de sectores sociales bajos en el Estado nacional es muy reducida.

En algunos casos, el empleo público, especialmente en profesional de TIC, es un espacio de tránsito hacia el sector privado.

Un caso particular de reclutamiento ocurre con los profesionales vinculados a la Cuarta Revolución Industrial: la desventaja, no solo remunerativa del Estado, respecto del sector privado en muchos sectores —al día de hoy, sobre todo en el universo de las TIC— hace que el sector público sea utilizado como un tránsito, un espacio de formación y acumulación de experiencia para las/os recién egresadas/os, que buscarán entre tanto, un empleo en el sector privado. Esto coloca al Estado en marcada desventaja respecto del mercado, ya que subsidia parcialmente la curva de aprendizaje, formación y entrenamiento de los perfiles TIC, para que luego emigren al sector privado, lo que constituye una pérdida de la inversión y memoria institucional por la volatilidad con la que transitan la AP.

Al respecto, las/os funcionarias/os entrevistadas/os de las áreas de gestión de personal de la APN destacaron que además de la desventaja salarial respecto al privado, las condiciones rígidas de contratación, la modalidad de trabajo exclusivamente presencial y la exigencia de titulación formal para las/os agentes del sector informático y TIC dificulta aún más la captación en el marco del proceso de selección que establece la normativa que regula el empleo público.

Por estas razones, en la práctica, la mayoría de los contratos de este personal se establece bajo el régimen establecido por el Decreto 1109/2017. Esa modalidad parece ser más consistente con la flexibilidad y formación informal que, en muchos casos, es inherente a estos perfiles y su dinámica de trabajo.

64 Durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri se aprobó un régimen para las/os funcionarias/os comprendidas/os en el segmento ejecutivo a través del Decreto 788/2019 con fecha 25 de noviembre (es decir, quince días antes del cambio de gobierno). La gestión de Alberto Fernández suspendió su implementación a partir del Decreto 36/2019, hasta que en diciembre 2022 se definió dejarlo sin efecto a partir de enero 2023 y su sustitución por un nuevo Régimen de Dirección Pública que entrará en vigor el 1 de junio de 2024.

Respecto de la inducción en el SINEP, figura como una etapa dentro del ingreso a la carrera establecida en el Convenio. En este sentido, los titulares de la unidad organizativa de rango no inferior a director, en conjunto con el encargado de la implementación de las políticas destinadas a la administración del personal, son responsables de la ejecución de esta actividad (Decreto 2098/2008, artículo 24).

La normativa se cumple: en el marco del INAP se dicta un curso de inducción que es obligatorio para quienes concursen y adquieran la permanencia del puesto de trabajo. Ahora bien, la demora en la apertura de los concursos genera que esta instancia tenga una eficacia relativa, puesto que las/os agentes que logran la permanencia en el empleo lo hacen después de transitar varios años en la Administración Pública y, por lo tanto, la inducción pierda el espíritu inicial con el que fue concebido.

Vale acotar que, de acuerdo con la información aportada por las/os funcionarias/os y expertas/os consultadas/os, existen actividades de inducción en varios organismos descentralizados y que aquí sí cumplen con la misión de facilitar una primera inserción de la/el flamante empleada/o en la organización.

La Carrera del SINEP

La carrera del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) permite seis niveles verticales —que parte del nivel F y llega hasta el nivel A— y grados horizontales (en números crecientes, del 1 al 10, y luego grados extraordinarios).

A su vez, el personal puede ser parte de agrupamientos que, en cada caso, lo habilita a un rango de niveles determinado. En la actualidad, existen cuatro vigentes:

1. General: puestos o funciones de naturaleza administrativa, técnica, de servicios complementarios, de mantenimiento o generales y de apoyo a la gestión del personal. Niveles escalafonarios B a F.

2. Profesional: puestos o funciones que exigen acreditar título de grado universitario. Niveles escalafonarios A a D.

3. Científico-técnico: puestos o funciones que exigen título de grado universitario aplicado a la generación de conocimientos científicos avanzados, producción de tecnologías y formación de especialistas. Niveles escalafonarios A a D.

4. Especializado: puestos o funciones de asesoramiento, formulación o gerenciamiento de políticas sustantivas de alta especialización. Niveles escalafonarios A y B.

A su ingreso, la/el agente (de planta permanente o de planta transitoria) se incorpora a un agrupamiento y nivel escalafonario de acuerdo con la complejidad, la responsabilidad y la autonomía de la función para la que fue seleccionada/o. Paralelamente, de acuerdo con su educación formal y experiencia laboral en la órbita de la APN, le corresponde un grado.

En el desarrollo de sus funciones, y a partir de la tarea que realiza, recorre una carrera que le da derecho a una «promoción horizontal» y, de acuerdo con las necesidades de servicio y su calificación, puede optar por concursar por una «promoción vertical».

La promoción horizontal comprende el ascenso de grado —manteniendo el nivel (letra entre A y F)— lo que resultará de la capacitación y la acreditación de su correcto desempeño y sus competencias laborales (evaluación de desempeño).

El ascenso de grado le permite a la/el trabajadora/or optar por cambiar de tramo (a partir del grado 4 ascender al tramo Intermedio, a partir del grado 8 ascender al tramo Avanzado). Para avanzar en los tramos la/el trabajadora/or en cuestión debe acreditar mayores rangos de profesionalidad o tecnificación de sus competencias y capacidades laborales.

La oferta de capacitación del INAP está abierta a todas/os las/os trabajadoras/es estatales, cualquiera sea su modalidad de contratación dentro del SINEP.

También está prevista la promoción vertical, consistente en el acceso a niveles escalafonarios superiores mediante los procesos de selección diseñados para ocupar cargos o funciones de mayor responsabilidad, complejidad y autonomía. En este caso, es la administración la que define la necesidad de un puesto de trabajo y su ocupación a partir de concursos abiertos o circunscriptos a la propia administración.

En cuanto a la evaluación, y de acuerdo con nuestro relevamiento en entrevistas, el mecanismo vigente es de gestión compleja y poco útil para catalogar desempeños, habiéndose convertido en un trámite administrativo con relativo impacto sobre la conducta de las/os trabajadoras/es.

Capacitación

El convenio colectivo SINEP propugnó por el establecimiento de un Sistema de Capacitación y Desarrollo del Personal que, bajo la rectoría del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), despliega sus actividades enfatizando la vinculación entre la capacitación y la carrera de las/os agentes.

Según esta normativa, la capacitación constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de la carrera profesional en la Administración Pública y es un requisito fundamental para alcanzar promociones tanto verticales como horizontales.

Las/os trabajadoras/es estatales pueden realizar actividades de capacitación a título personal y solicitar su reconocimiento para la promoción de tramo y grado, establecido por el INAP cuando ellas sean pertinentes a la función que desarrolle la/el agente.

Más allá de esta posibilidad, la práctica más extendida es la realización de actividades en el INAP (cursos, talleres, seminarios, *webinar* y *webichat*, entre otros), en distintas modalidades (presenciales, virtuales —tutoradas, sincrónicas, autogestionadas— y semipresenciales).

La oferta del INAP está abierta a todas/os las/os trabajadoras/es estatales, cualquiera sea su modalidad de contratación —incluso, en algunos casos a personal que no es del SINEP y hasta de provincias y municipios—, pero tienen impacto en el desarrollo de la carrera administrativa solo en el caso de la planta permanente.

El Sistema de Capacitación y Desarrollo del Personal prevé la formulación de planes de capacitación (estratégicos y anuales) en los diferentes organismos, los que enmarcan las actividades que puedan realizarse en cada uno de ellos.

Tanto los planes como las actividades concretas tienen que ser validados por el INAP. En el caso de las actividades, la validación es la que permite la aplicación a la capacitación en la carrera administrativa (Sarquis, 2022).

Otro de los institutos de este sistema es el Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap)[65] que, financiado con un porcentaje fijo de la masa salarial, se dirige a planificar programas de capacitación, recalificación de puestos de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la movilidad funcional y la readaptación de los empleados públicos a los cambios tecnológicos, funcionales u organizacionales propios de la administración moderna.

Cualquier trabajadora/or que cumple funciones en el marco de la Ley de Empleo Público (solo quedan fuera las/os trabajadoras/es contratadas/os a través de la locación de servicios) puede utilizar las prestaciones del FoPeCap. Por objeto y capacidad financiera, el FoPeCap podría devenir en una pieza clave en la capacitación y el entrenamiento del personal en las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.

Según las fuentes entrevistadas, uno de los principales problemas por considerar en el desarrollo de la capacitación es la asimetría contractual. Como vimos, tres cuartas partes del empleo es, al menos desde lo formal, de carácter temporario y, en esa condición, su carrera horizontal y vertical no está reglada y depende de decisiones discrecionales.

1.3 El futuro del empleo público en la Administración Pública Nacional

1.3.1 Perfil y trabajo virtual

1.3.1.1 Los nuevos perfiles del empleo estatal

Como describimos anteriormente, tanto en el sector público como en el privado puede anticiparse que se profundizará la tendencia hacia la automatización de procedimientos y, consecuentemente, puede

65 El FoPeCap nace en 2006 en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (Decreto 214/2006), con aportes del Estado empleador y de los sindicatos firmantes del convenio.

preverse una mutación de las habilidades requeridas a las/os trabajadoras/es que hoy cumplen tareas administrativas.

En el caso de la Administración Pública, además de las situaciones específicas de las distintas funciones sustantivas, se prevén transformaciones en todas las áreas de apoyo, como jurídico, despacho, compras y contrataciones, presupuesto, recursos humanos, mantenimiento, servicios generales, etc.

En este marco, surge como tarea urgente construir un nuevo perfil del empleo estatal, acorde a las necesidades de la nueva etapa, lo que implica transformaciones en cuanto a las habilidades requeridas, los rasgos actitudinales y la cultura organizacional (Figura 1.15).

Una primera dimensión del perfil abarca lo técnico. Como vimos, la Cuarta Revolución Industrial está transformando los procesos técnico-administrativos, especialmente en las tareas mecanizadas, reemplazándolos por soluciones automatizadas de base digital. El personal administrativo en general, entonces, deberá tener solvencia para el manejo de los diferentes sistemas informáticos, lucidez para encontrar oportunidades de mejora que surgen de las nuevas tecnologías y capacidad para tramitar y dar sentido sustantivo a la información disponible y las automatizaciones posibles.

Una segunda dimensión del perfil remite a lo actitudinal. La virtualización de muchos procesos requerirá de perfiles con alta autonomía y autodisciplina, con iniciativa para proponer ideas y soluciones desde la perspectiva participante, con flexibilidad frente a las turbulencias, con capacidad de adaptación —y disposición a aprender lo nuevo— ante cambios que se anticipan constantes y veloces, y con el ímpetu y la confianza necesarios como para refundarse profesionalmente en ciclos de tiempo relativamente cortos.

Una tercera dimensión está ligada a la inserción de nuevos valores, en línea con transformar la cultura organizacional para que, como complemento del perfil actitudinal, desarrolle una visión positiva de la movilidad entre ámbitos laborales[66]. Asimismo, en un marco virtual, que rompe con la convivencia en oficinas, es fundamental que se mantengan los valores de una perspectiva colaborativa y de trabajo en equipo. Por último, y como punto fundamental, las/os empleadas/os públicas/os deberán mantener y profundizar los valores de lo público estatal, la democracia y la inclusión.

Destacamos que, sin minimizar los requerimientos técnicos —cuya necesidad se dan por descontados— una parte importante de los cambios de perfil remiten a cuestiones actitudinales y de cultura organizacional, esto tanto en el sector privado como en la Administración Pública.

Un relevamiento en el sector privado determinó que para el 88 % de las/os consultadas/os las «habilidades blandas» fueron consideradas imprescindibles para el trabajo; el 11 %, que son medianamente importantes y, en el extremo opuesto, apenas un 1 % de las/os consultadas/os las consideró irrelevantes. La conclusión

66 Referente a la movilidad se deberán replantear qué condiciones se establecen para su gestión. El CCT que regla el SINEP establece pautas para la movilidad. En este caso, como en otros semejantes, se suele citar como modelo virtuoso el de la «flexiseguridad» llevado adelante en Dinamarca. Alrededor de este concepto se desarrolla la idea de trabajar sobre tres niveles: el de seguridad —derechos inalienables de las/os trabajadoras/es— el de flexibilidad —los cambios definidos por la conducción estatal de forma unilateral— y los ámbitos sujetos a negociación.

a la que llegó el estudio fue que «las habilidades blandas se han consolidado como la competencia clave que todas las organizaciones buscan a la hora de sumar talento»[67].

En la Figura 1.15 presentamos estos temas de forma estilizada, pero volveremos a tratarlos en la sección 1.3.3 cruzados con la problemática tecnológica y de estructuras.

Figura 1.15. Perfil de la/el empleada/o estatal del futuro



Fuente: elaboración propia.

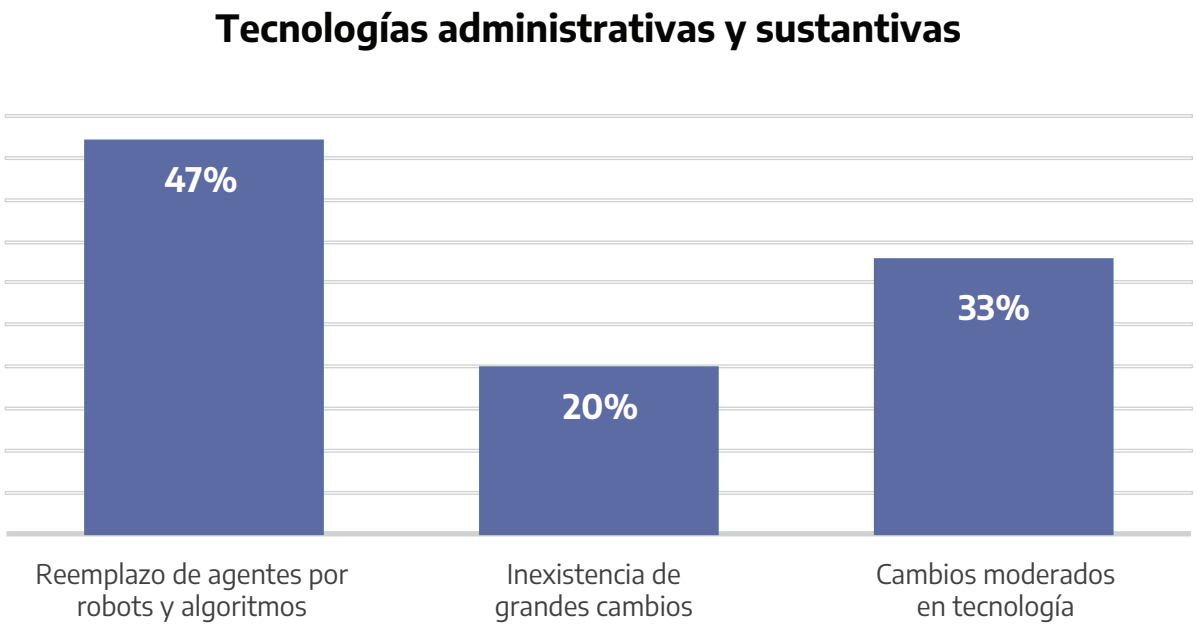
En todo caso, repetimos que los cambios son inevitables y gestionados de forma razonable, deseables, ya que permitirán elevar los niveles de productividad en un marco en donde se automatizan trabajos rutinarios y se abren espacios para labores estimulantes.

Una implantación adecuada de las nuevas tecnologías impactará de manera positiva sobre tiempos y costos, al facilitar la universalización de servicios y la transparencia de las gestiones. Asimismo, reducirá los costos de infraestructura, la sustentabilidad ambiental y la habitabilidad de los ámbitos de trabajo, temas que están llamados a ocupar un lugar central dentro de las organizaciones del futuro.

La fuerte incidencia de la tecnología en las transformaciones de la Administración Pública tuvo un alto consenso entre las/os expertas/os consultadas/os. Así, casi la mitad de las/os consultadas/os esperan el reemplazo de puestos por robots y/o algoritmos, mientras que el otro grupo (un 33 %) espera cambios moderados (Figura 1.16).

67 Encuesta realizada en Argentina a 1510 personas que buscan empleadas/os activamente por la consultora Randstad. Las habilidades blandas identificadas como más relevantes fueron la flexibilidad para adaptarse a los cambios (un 23 %), la disposición para el trabajo en equipo (un 19 %); capacidad resolutiva (un 18 %); organización y gestión del tiempo (un 15 %); y habilidad de comunicación (un 11 %) (https://www.ambito.com/en-dos-anos-habra-149-m-nuevos-trabajos-digitales-el-mundo-n5650368).

Figura 1.16. Percepciones sobre la incidencia de la tecnología en 2030



Fuente: elaboración propia con base en información primaria relevada durante las actividades desarrolladas.

Un último aspecto por reseñar, someramente, ya que se trata de una perspectiva que solo toca de manera oblicua los objetivos de este trabajo, es el lugar del empleo público en el marco de las políticas laborales dirigidas a incidir sobre todo en el mercado laboral.

Este es un tema relevante, entre otras cosas por la escala: la planta laboral estatal dirigida a tareas administrativas, el 32 % del total de las/os trabajadoras/es tiene esa condición (Figura 1.5) a la que debe agregarse personal de salud, seguridad y educación asignado a tareas de cuello blanco. Este conjunto conforma una masa crítica sobre la que se pueden desplegar políticas que no solo generen efectos virtuosos en el Estado, sino que también sirvan para incidir sobre todo en el mercado laboral.

Este volumen de maniobra —sujeto a autoridad administrativa— podría servir para acelerar la asimilación de la Cuarta Revolución Industrial al mercado de trabajo, por ejemplo, haciéndola funcionar como laboratorio de pruebas de nacientes tecnologías, espacios de capacitación, pruebas piloto de nuevos formatos organizacionales, etc.

De forma homóloga, se puede utilizar para retardar el ingreso de tecnologías que tienen efectos negativos, por ejemplo, que destruyen puestos en alguna especialidad en donde hay sobreoferta profesional o que perforan pisos salariales.

1.3.1.2 El trabajo virtual: el debate más recorrido

La profundidad de los cambios que provocan las transformaciones en curso, aunado al cimbronazo que significó la pandemia para las pautas tradicionales de trabajo, empuja a una revisión completa de muchos aspectos del mundo laboral. Dentro de esta necesaria revisión, el trabajo remoto fue, por mucho, el tema que despertó mayor interés; llama la atención la unanimidad con que todos los actores entrevistados lo priorizaron (al respecto, ver también Sabatto, 2022a, 2022b).

El debate, en todo caso, giró en torno de las estrategias desarrolladas para volver a construir una «normalidad»: qué prácticas adoptar de manera permanente y cuáles dejar de lado, pues únicamente fueron necesarias durante la emergencia sanitaria.

En este sentido, si bien la normativa planteó un retorno a la situación previa a la declaración de la ASPO (Resolución SGP 58/2022), este regreso no fue completo, ya que en diferentes oficinas quedaron instaladas prácticas de trabajo mixto.

De cara al futuro, todos acordaron que, más tarde o más temprano, se avanzará en el tema y para ello será preciso de reacomodamientos normativos en lo referente a horarios, aspectos funcionales de los procesos, infraestructura y asignación de artefactos tecnológicos, entre otros. El eje del debate gira en torno a las formas, los tiempos y las estrategias para implementar estos reajustes.

La mayoría de las/os entrevistadas/os académicas/os y del ámbito de la gestión consideraron:

- Que la dinámica del trabajo administrativo estatal requiere principalmente de esquemas de trabajo mixto, con diferentes combinaciones entre tareas virtuales y presenciales.
- Que se debería comenzar ya mismo para aprovechar las experiencias acumuladas durante la pandemia, cuando se consiguieron establecer condiciones para el funcionamiento del trabajo remoto.
- Que más allá de los tiempos virtuales, son imprescindibles espacios de trabajo presencial para promover la interacción entre agentes y la consolidación de los equipos de trabajo. En este sentido, se consideró poco funcional llevar a una dinámica totalmente virtual a la gran mayoría del trabajo estatal.
- Que en lo relativo a los temas que habría que adecuar, se citó particularmente condiciones de infraestructura tecnológica y de adjudicación de equipos, de organización del trabajo colectivo con la asignación de metas y de seguridad informática y gestión de datos.
- Que debería darse algún rango de libertad a cada oficina para que, bajo ciertos parámetros, se desarrollen estrategias propias para establecer una transición hacia la nueva forma, paralelamente a que se realicen —en el ámbito del Estado en general y de cada jurisdicción en particular— los reacomodamientos que sean necesarios.
- Que, además de lo funcional, la presencialidad permite realizar prácticas de control y supervisión más efectivas sobre el trabajo estatal. En este sentido, algunas/os expertas/os consideraron que, dentro de las nuevas normativas, se debía dotar a las conducciones operativas de herramientas disciplinarias más potentes para operar sobre los casos de desvíos.

Sin embargo, hubo también voces críticas —particularmente, funcionarias/os de órganos rectores y de procedencia sindical— sobre los esquemas no presenciales (ya sea mixtos o totalmente virtuales). En ese sentido se consideró:

- Que para garantizar el orden en el trabajo es preferible ir hacia modalidades presenciales o virtuales, ya que el trabajo mixto se ha mostrado poco eficiente y proclive a promover conductas del tipo polizón (*free rider*).
- Que las experiencias internacionales de trabajo mixto en las administraciones públicas no han sido particularmente exitosas.
- Que el modelo de trabajo virtual o mixto vigente en el sector privado tiene una infraestructura de control y seguimiento que el Estado no ha desarrollado.
- Que después del *shock* organizacional que implicó el aislamiento obligatorio, es preciso un regreso a la normalidad presencial para consolidar el orden del trabajo antes de comenzar una transición paulatina y organizada.
- Que el paso a trabajo mixto o virtual requiere del establecimiento de pautas globales a consensuar entre todos los actores —conducción política, trabajadoras/es, sindicatos y la aprobación de la sociedad civil— antes de comenzar a desplegar los cambios en la forma de trabajo.

En función de la experiencia acumulada a partir de la implementación del trabajo remoto en la Administración Pública, varios relevamientos realizados durante 2020 y 2021 por CIPPEC, UMET y CEDyAT detectaron que, si bien el sistema de Gestión documental (GDE) se utilizó de forma predominante para mantener el flujo de procesos, el sostenimiento de las tareas dependió fundamentalmente de los recursos propios (teléfonos celulares, computadoras, tabletas, etc.) de cada agente.

Cabe destacar que, si bien en el orden nacional la adopción del trabajo remoto fue predominante, en el caso de las administraciones provinciales se observó un acogimiento desigual de esta modalidad de trabajo. Una encuesta administrada a personas que lideran equipos de trabajo en cinco provincias así lo expresó[68]: desde abril hasta octubre de 2021, el 81 % de ese grupo trabajó desde edificios públicos, mientras que solo el 3 % cumplió con tareas de forma remota. Estos datos indican que quienes tienen personas a cargo trabajaron en forma presencial en mayor medida que el resto (Diéguez *et al*., 2022).

Asimismo, un estudio impulsado por la ONEP en el sector público nacional durante 2020 reveló que el 79 % de las/os trabajadoras/es con equipos de trabajo a su cargo no contaba con prácticas previas ni capacitaciones específicas sobre trabajo remoto, y que el 54 % de este universo expresó que su capacidad de supervisión sobre sus equipos de trabajo se vio afectada (Diéguez y Chmielenski, 2021).

Por lo tanto, algunos de los desafíos a futuro y oportunidades de mejora para la institucionalización de esta modalidad de trabajo son el fortalecimiento de la capacitación y la sensibilización sobre nuevos

68 El universo de análisis estuvo compuesto por 2919 personas con equipos de trabajo a su cargo, del cual se obtuvo una muestra total de 549 agentes de las cinco provincias seleccionadas (Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Tucumán).

formatos de trabajo remoto, que contemplen las áreas de las tecnologías de la información y comunicación como de habilidades blandas para conducir equipos.

Además, superada la etapa de emergencia epidemiológica que instaló esta modalidad, es necesario establecer una planificación estrategia de nuevos entornos organizacionales y diseño de protocolos para el trabajo no presencial en la AP. En línea con esto, diseñar una nueva reingeniería de los procesos de trabajo, en función de las características sociodemográficas del grueso de directivos y trabajadoras/es del Estado y que contemple el ámbito del cuidado.

En este sentido, se observa que, como todo fenómeno social, el modelo de trabajo virtual no solo ofrece oportunidades de mejora, sino que también genera riesgos. Como vimos, las posiciones más prudentes de funcionarias/os de órganos rectores y de sindicalistas frente al tema se originan en la visión de que es preciso consolidar un sistema duramente impactado por la crisis del COVID-19 y recién, en el mediano plazo, comenzar una transición planificada y controlada hacia formas mixtas o virtuales.

Además de esto, se sostiene que el trabajo remoto puede afectar el espíritu colectivo de los equipos de trabajo y, en ese sentido, debilitar la potencia de la representatividad sindical y las posibilidades de hacer efectivos los derechos laborales[69], en tanto estos valores fueron consolidados dentro de un modelo de trabajo basado en la presencialidad.

La presencialidad no solo genera ciertas fortalezas para defender los derechos de las/os trabajadoras/es, sino que también establece una forma de vinculación de cercanía entre la Administración Pública y la población, y no es claro qué impacto tendrá la transformación de estas vinculaciones —muchas de ellas de base territorial— en términos de los valores de construcción ciudadana y social[70].

1.3.2 Expectativas y tensiones en torno al ingreso, carrera y capacitación

Para acompañar el itinerario de las/os trabajadoras/es hacia este nuevo perfil, será preciso la revisión de las políticas de ingreso, de desarrollo de carrera y de capacitación. Igualmente, frente a posibles escenarios de segregación en el acceso de sectores de la población a las plantas estatales, se deberá estar atentos para garantizar que en él esté representada la mayoría de los sectores sociales.

En términos más generales, y como hemos adelantado, a estos institutos se les pide que sean funcionales a la transición hacia la situación de cuello digital, pero sin perder los valores centrales de la Administración Pública en la sociedad: Estado de derecho, democracia, e inclusión social.

69 Varias/os especialistas sostuvieron que el sindicalismo tiene una forma organizativa que hace que tienda a asumir posiciones de defensa del trabajo presencial. En todo caso, la citada participación de los sindicatos en el modelo de gestión del empleo vigente hace imprescindible un diálogo para lograr su acompañamiento en los procesos de reformulación de las tareas y actividades.

70 Podría decirse que, en los tiempos de la Cuarta Revolución Industrial, el valor de lo presencial se licúa en pos de ahorro de tiempos y trámites y mayor transparencia. Esto está claro en la dimensión de la gestión, ahora ¿eso cómo impactará en la calidad de la relación política Estado/ciudadanía? En el capítulo sobre tecnologías, nos referimos al impacto de la virtualidad en las organizaciones públicas, a las dificultades de la ciudadanía para acceder al Estado en un escenario virtual —por ejemplo, por cuestiones de conectividad o accesibilidad—.

Ahora bien, la reforma de estas herramientas se realiza sobre un escenario caracterizado por la vigencia de una síntesis incompleta de la mirada racionalizadora/profesionalizante definida centralmente en la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003) que, como describimos en secciones anteriores, se orienta hacia la observancia del Estado de derecho y el respeto por las instituciones de la democracia.

Esta síntesis profesionalizante no se ha alcanzado de manera homogénea en todas las funciones que analizamos (sección 1.2.2). En el caso de la función Gestión administrativa —que trataremos hasta al final del capítulo— no se encuentran totalmente vigentes mecanismos relativos a la selección y la carrera.

En virtud de esta situación, se genera un doble desafío: no solo analizar las transformaciones que induce la Cuarta Revolución Industrial, sino también qué estrategia seguir en los casos en que los institutos profesionalizantes no tengan vigencia plena. Lo dicho implica que la construcción del nuevo molde institucional debe erigirse sobre una base más débil que lo que ocurre en educación o defensa y seguridad, en donde la normativa se cumple de manera más acabada.

Para enfrentar la problemática descrita se han generado diferentes propuestas, que reflejan las disidencias acerca de cuál es el modelo de gestión pública más adecuado. Aquí veremos los principales consensos y en la sección 1.4 detallaremos los caminos que propugnan las diferentes escuelas de gestión estatal.

Antes de avanzar, cabe mencionar que hay un elemento que los cruza transversalmente en el ámbito del Estado nacional: el rol de las/os representantes de las/os trabajadoras/es en estos procesos, toda vez que la normativa vigente asigna a los sindicatos participación en el tratamiento de todas las dimensiones de la carrera estatal.

Esta participación da un tono especial a la gestión del empleo público nacional, generando instancias negociadoras eventualmente más complejas que la que se desarrollan en otras jurisdicciones y países, pero que ha sido, en la experiencia histórica, un instrumento que permitió una mayor gobernabilidad del sistema.

La situación de participación institucionalizada implica un ejercicio que promueve una creciente madurez y profesionalización de todas/os las/os involucradas/os y que exige a los sindicatos a cumplir un doble rol, como custodios de los derechos laborales y, a la vez, como corresponsables de su arquitectura.

En ese sentido, es importante demarcar con claridad lo dicho sobre esta participación: su rol arquitectónico —e incluso su poder de veto— en el diseño de los componentes de la carrera y la vida laboral; su lugar como defensor de cada trabajadora/or pero, asimismo, su condición actor externo en lo referente a la gestión del sistema de empleo público.

1.3.2.1 Ingreso

Un tema central, que se abordó en las entrevistas, fue el diseño de prácticas y estrategias para organizar y gestionar el ingreso de personal al escalafón general de la APN. Como vimos, hay una visión bastante

negativa de la situación existente, que no es sino un eco continuo de un discurso consolidado desde la llegada de la democracia —el institucionalizador— que no ha logrado ponerse en funcionamiento.

> No podés manejar el Estado, que es la organización más compleja de cualquier país, con gente que no está preparada, porque te la vas a poner de frente. La profesionalización de la administración pública es condición para un mejor Estado (Entrevistado 8).

Los actores consultados mostraron bastante escepticismo con respecto a la posibilidad de algún tipo de cambio que supere el vigente ingreso sin concurso —el 85 % consideró que se mantendría el ingreso discrecional—; de más está decir que en mucha menor medida estimaron posible una estrategia de adecuación a las transformaciones que induce la Cuarta Revolución Industrial.

Las/os participantes de la jornada con referentes de recursos humanos no previeron transformaciones sustanciales en los esquemas de contratación, lo que implica que en el ingreso al empleo público continuaría primando lo discrecional y, por lo tanto, la falta de estabilidad, como ocurre actualmente. El escepticismo es aún mayor al considerar a las/os funcionarias/os del segmento de la ADP, lo cual podría explicarse dado los fracasos sistemáticos por introducir sistemas de selección efectivos para funcionarias/os directivas/os en base a criterios de mérito e idoneidad.

Las/os expertas/os académicas/os, por su parte, remarcaron las dificultades para establecer nuevas modalidades de ingreso y selección de personal, dado lo complejo de las negociaciones para realizar cambios, y los resultados de estas en las normas vigentes: circuitos de ingreso largos, complejos y disfuncionales.

Como contracara, algunas/os especialistas remarcaron que los esfuerzos por institucionalizar el ingreso al Estado no están, *a priori*, condenados al fracaso. Y citaron como ejemplos las funciones de Educación, Defensa y Seguridad y los casos exitosos de otros países de América Latina, como la Comisión Nacional de Servicio Civil de Colombia y el Sistema de Alta Dirección Pública de Chile-SADP.

En relación con las experiencias regionales, Macco (2019) analiza en perspectiva comparada los mecanismos de selección de las/os funcionarias/os que ejercen funciones ejecutivas, comprendidos en la ADP. Se destaca que los marcos normativos tanto del modelo colombiano (politizado) como del chileno (sistema de posiciones) son producto del acuerdo alcanzado entre las coaliciones políticas de ambos países.

Esta situación surge del marco legal que les da origen: en Colombia, la Ley 909 y complementarias, y en Chile, la Ley 19.882 y modificatorias. Para el autor, esta es una de las razones por las cuales el SINEP no ha logrado su plena institucionalización, ya que su origen surge por un decreto presidencial, fácilmente reemplazable y sin que el mismo constituya una política de Estado, ni que surja de un acuerdo entre los diferentes grupos políticos.

Otros mencionaron la posibilidad de aprovechar las experiencias exitosas de algunas provincias y municipios e hicieron notar que en las universidades había conocimiento experto suficiente como para diseñar una política que fije alguna salida al tema.

A contrario sensu, de lo que podría pensarse por la demanda de flexibilidad que circula en muchos textos sobre el tema, el grueso de las/os expertas/os consideró que la mejor estrategia de ingreso a la APN sigue siendo los concursos públicos —única vía de la normativa vigente para acceder a una planta permanente—, ya que promueve la transparencia y la idoneidad.

No obstante haber defendido el sistema de concursos, casi todas/os las/os expertas/os consideraron que la normativa vigente los hacía casi inviables, por la complejidad y burocratización de su gestión. Sin embargo, cabe decir que buena parte de ella se origina en la transparencia del proceso. Y así es en efecto, por lo que, si bien pueden criticarse muchos aspectos de su gestión, se cumple a rajatabla —justamente por la desconfianza— con todo lo indicado en las bases de cada concurso.

Y aun a pesar de los costos asumidos en términos de tiempos y de complejidad burocrática de los concursos vigentes, no se ha logrado su consolidación sobre los (contados) concursos realizados. Al respecto, una entrevistada refirió lo siguiente:

> Hay que negociar un gran consenso entre oficialismo y oposición (...) [que] Los cambios que pretendemos incorporar trasciendan una gestión de gobierno. Lo primero que hizo una gestión fue revisar los concursos [de la anterior]. No hay confianza (Entrevistada 5).

Con base en un consenso del tipo que cita la entrevistada 5, los países nombrados más arriba lograron desarrollar procesos más eficaces y eficientes, que establecen una vinculación entre la relevancia estratégica del puesto y el grado de sofisticación del proceso de selección.

A modo de ejemplo, cuando se consultó a una empresa de servicios eventuales el tiempo que se tarda en asignar a personal auxiliar administrativo, se estimó que tardaba entre tres días y una semana.

Entre las diferenciaciones por realizar, deberían considerarse los elementos específicos que faciliten la mutación hacia el cuello digital. En este sentido, se pueden pensar en condiciones para que las/os ingresantes de las plantas científico/técnica y técnico/profesionales lideren esos procesos.

Esto hace que se considere que, sea cual sea el derrotero, el proceso de selección de las/os postulantes por ingresar a la Administración Pública, una vez verificadas las competencias para ocupar el puesto de trabajo, debe garantizar la pluralidad social y, sobre todo, impedir que los sectores menos favorecidos queden excluidos del acceso a los puestos estatales. En la misma línea, se debe fortalecer y profundizar el perfil de compromiso con el quehacer público y con los valores ético-institucionales.

El proceso de selección debería captar personal cuyos perfiles incorporen estos tres elementos: referencia a lo colectivo, valores ético-institucionales y evitar la exclusión de los sectores populares, además de las competencias específicas requeridas para cubrir un cargo.

> Hay que hacer que el empleo público sea un ámbito digno, decente, atractivo y profesionalmente interesante, aun cuando desde el punto de vista del salario uno no vaya a hacerse rico. Para eso se dedica a Mercado Libre. Si el Estado se financia en buena medida gracias a un sistema impositivo regresivo, todo peso mal gastado o

> mal asignado en materia de empleo público es un acto de injusticia social. Hay que pensar el empleo público desde la sociedad (Entrevistado 12).

Dentro del análisis del reclutamiento, como vimos, se consideró que, en general, el Estado tiene ingresos de casi todos los sectores sociales. En este aspecto se hizo notar que una eventual institucionalización del ingreso —que eleve sustancialmente las credenciales educativas exigidas— podría redundar en una elitización de las AP y el (re)surgimiento de tendencias tecnocráticas. Se hizo notar que ese tipo de tendencias ha sido potente en diferentes etapas históricas de la administración pública argentina.

Un análisis paralelo en este sentido consideró que la captación de personal de cuello digital podría tener impacto en los valores públicos. Si bien esto podría responder a un prejuicio sobre la personalidad de estas/os trabajadoras/es —la del *nerd* que solo vive en el mundo virtual y que, a priori, no tendrían un diálogo fácil con cuadros territoriales— es un tema también para tener en cuenta.

En cuanto a la inducción, como hemos mencionado, su principal problema es que en muchos casos se aplica a trabajadoras/es que adquieren el estatus de planta permanente luego de años en la Administración Pública, desnaturalizando su función. En este aspecto, se plantea que, mientras dure esta distorsión, todas/os las/os empleadas/os realicen la correspondiente inducción.

Adicionalmente, se planteó que se hiciera efectiva una división entre una inducción que se aplicara a todas/os las/os empleadas/os púbicas/os —incluidas/os aquellos de los tres poderes y de provincias y municipios— como una manera de fomentar un conjunto de valores y conocimientos básicos y comunes a la estatalidad argentina. Existe un proyecto de ley con estado parlamentario en este sentido, que en su texto de presentación sostiene: «Cualquier trabajador o trabajadora estatal, más allá de sus saberes específicos, tiene que tener un saber de base en tanto trabajador del Estado: su naturaleza, los fines de un Estado presente que defiende y garantiza derechos, que trabaja por un desarrollo nacional»[71].

Puestos a cerrar este acápite, es indudable que los resultados del análisis prospectivo de los ingresos tienen gusto a poco. Se reconoce su condición de clave de bóveda para la profesionalización, pero asimismo se recalcan las dificultades para avanzar en algún tipo de solución.

Esto indicaría que el tema todavía no ha madurado lo suficiente como para establecer un sendero alrededor del cual debatir medidas concretas para dar solución a un tema que tiene múltiples aristas y que concentra importantes intereses. Más allá de esto, listamos algunos elementos que parecen ser importantes para comenzar a resolver el tema:

- El elemento disparador de una eventual solución debería ser un proyecto impulsado por la dirigencia política —preferentemente alrededor de un acuerdo entre las principales fuerzas partidarias— y apoyado por los sindicatos.

71 Presentación del proyecto de Ley de Formación Pública «Hugo Cormick» en https://claudiabernazza.ar/wp-content/uploads/2021/06/TEXTUALES-Presentacion-del-Proyecto-de-Ley-Hugo-Cormick-1-1.pdf. Y el proyecto puede consultarse en https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/2201-D-2021.pdf

- Como condición previa a la solución, se debería resolver la situación del personal contratado (Art. 9, Decreto 1421/2002) que funciona como una barrera a los avances («¿cómo establecer un nuevo sistema sin resolver que la mayoría del personal del SINEP está en una situación irregular?»). Al respecto, vale señalar el avance que supone el plan de regularización del empleo público en la APN impulsado desde 2021.
- El personal que compone la ADP cumple un rol muy importante en la gestión. Debe clarificarse e institucionalizarse su situación, y establecer con transparencia cuáles de estos puestos se cubren por mecanismos objetivos y cuáles por confianza.
- Es imprescindible avanzar hacia sistemas más simples y expeditivos. El nivel de complejidad de los actuales procesos, en la escala que se precisa, hace inmanejable el proceso de ingreso para las actuales oficinas de personal.
- Una primera diferenciación, casi obvia, debería distinguir la planta científico-técnica, de la planta técnico-profesional, de la planta administrativa general. Ya existe esta diferenciación, pero debería tener reflejo en procesos de ingreso con niveles de complejidad muy distintos.

Claves más específicas, pueden deducirse de los postulados de las diferentes escuelas de administración. En la sección 1.4 hacemos algunos avances al respecto.

1.3.2.2 Carrera

Como vimos, en el caso de la planta permanente, el SINEP prevé una carrera horizontal (en grados), organizada alrededor de la adquisición de mayores capacidades dentro de un puesto y otra vertical (en letras), dirigida a ocupar posiciones de mayor complejidad. Mientras la primera, grosso modo, está vigente, la segunda, basada en concursos, está congelada desde hace tiempo[72]. Paradojalmente, en el de personal contratado (artículo 9, Decreto 1421/2002), al no estar restringido por la normativa, ha habido mayores casos de recontratación con cambios de grados y letras.

A propósito de esta situación, el primer punto que hacen notar la mayoría de las/os expertas/os, es que deben refundarse las condiciones de contratación, estableciendo con claridad los decursos posibles para la trayectoria de cada trabajadora/or y las condiciones para que esto se realice.

En cuanto a las condiciones de esta trayectoria, se deben prever los mecanismos para garantizar que quien ocupe una determinada posición del escalafón tenga la idoneidad y los valores ético-institucionales necesarios. Un análisis de la situación actual observa una enorme cantidad de excepciones y situaciones desfasadas.

Otro tema de coincidencia remite a la necesidad de fomentar la movilidad e interacción de las/os agentes a lo largo de su trayectoria, elementos que favorecen, al mismo tiempo, una mayor productividad laboral y la realización laboral de las/os trabajadoras/es.

72 Está vigente hasta diciembre de 2023 un régimen para los ascensos verticales (Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de nivel, homologado por el Decreto 103/2022) que, si bien es importante, no es una solución de fondo al problema.

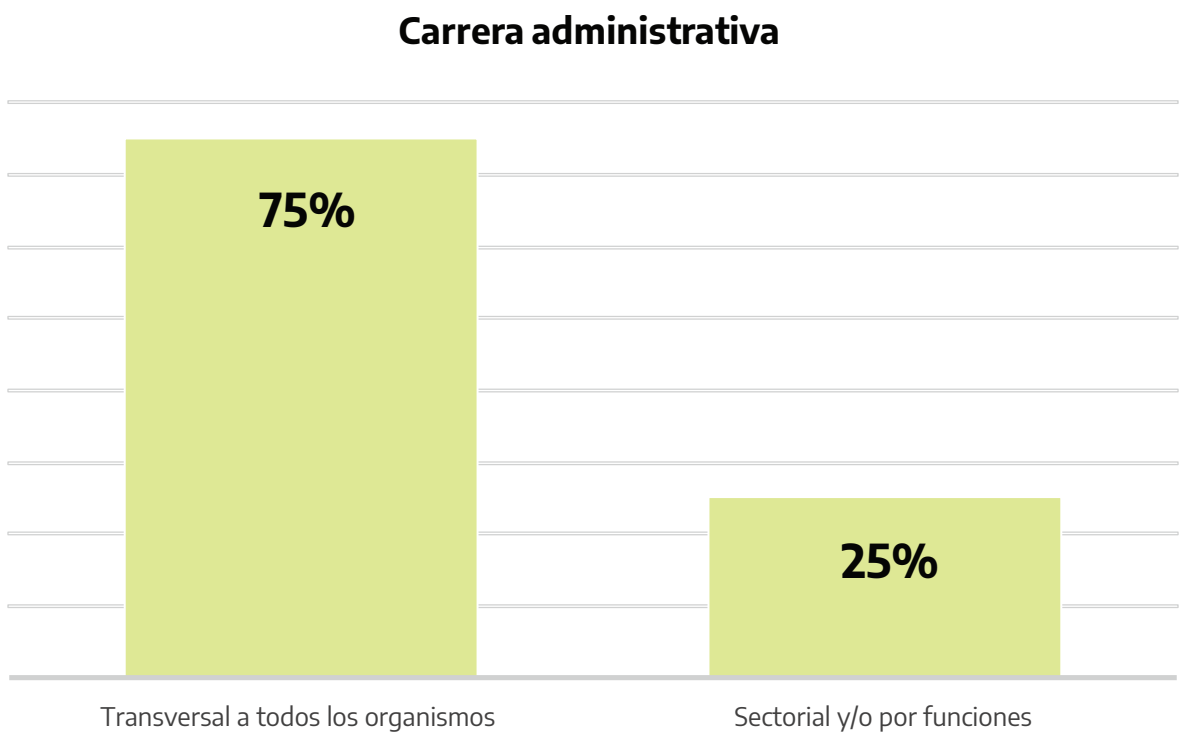
En lo referente a los niveles salariales, tuvo consenso la idea de que la relación entre puestos y posición en el escalafón debe sostener los principios de proporcionalidad e igualdad. No referimos a que personal administrativo y sustantivo de diferentes jurisdicciones y escalafones tengan algún nivel de equivalencia, de acuerdo con su formación, su responsabilidad y la carga de trabajo. El nomenclador clasificador de puestos y funciones del SINEP (Oficina Nacional de Empleo Público [ONEP], 2020), creado recientemente, es un avance en este sentido.

Esto que parece obvio tiene en el Estado importantes fluctuaciones. Existen casos de ministerios cuyo personal pertenece al SINEP bajo condiciones idénticas a las del resto de la administración centralizada, pero su salario duplica el promedio escalafonario. Más discutible es el caso de mejores salarios originados en una la pertenencia escalafonaria diferenciada, como es la situación de algunas unidades descentralizadas.

En cuanto a los modelos por seguir hay una gran disparidad de acuerdo con las visiones ideológicas: desde términos de referencia *ad hoc* para cada trabajadora/or, pasando por la idea de refundar la carrera profesional en función de multiplicar escalafones y/o cuerpos, hasta potenciar el SINEP como escalafón de referencia transversal que busque dotar de cierta homogeneidad y equivalencia a la situación de toda la Administración (ver sección 1.4).

Contrario a lo que podría pensarse, dado el peso de las visiones descentralizadoras y la creciente complejidad de la Administración Pública, son notoriamente mayoritarias las ideas de las/os expertas/os en términos de una mayor homogeneidad (Figura 1.17). Esto seguramente se vincula con los procesos de fragmentación estatal, un tema muy presente en la agenda académica y profesional que trataremos con detalle en el Capítulo 3 (estructuras).

Figura 1.17. Deseabilidad sobre la carrera administrativa en 2030



Fuente: elaboración propia con base en información primaria relevada durante las actividades desarrolladas.

En términos de un futuro deseable, la carrera debería prever institutos que faciliten la movilidad entre funciones y la adquisición de capacidades de cuello digital.

En este sentido, y desde una mirada más coyuntural, las/os consultadas/os destacaron las situaciones excepcionales de ciertos perfiles vinculados a la Cuarta Revolución Industrial, cuya contratación y retención es considerada crucial —como el caso de los informáticos y las/os expertas/os en datos—, lo que puede ameritar la construcción de instituciones especiales, como un agrupamiento específico para ellos.

Con el correr del tiempo, y la consolidación de un nuevo patrón de gestión, se podrá ver cuáles de estos puestos fueron una excepción coyuntural y cuáles se consolidaron como cargos a dotar de especificidad dentro del nuevo orden organizacional. Ponemos especial énfasis en la necesidad de un tratamiento cuidadoso de este tema, porque la historia de la asignación de adicionales por tarea informática ha estado llena de arbitrariedades.

Esta situación puntual se debe desplegar en un marco general en donde debe revertirse la escasa atención hacia los agrupamientos especializados. Como ha hecho notar Salas (2020, p. 25), un escenario virtuoso implica que, en los temas importantes por considerar en el futuro, habrá estímulos a la formación y la especialización como así también exigencias hacia aquellos que desarrollen tecnicaturas o profesiones vinculadas con los asuntos estratégicos del país.

También hubo consenso sobre los beneficios de tratar a cada trabajadora/or como parte de una red de trabajo. Además de que así se fortalecería la pertenencia a un equipo —que potencia las capacidades de cada empleada/o—, el conocimiento generado de esta manera no se perdería cuando una/o de las/os trabajadoras/es cesara su relación de empleo con la AP. El desafío principal parecería, entonces, que las organizaciones «aprendan», y que esta experiencia no solo se traduzca en vivencias individuales, sino que además trascienda a la instancia colectiva.

Evaluación con perspectiva individual y de equipo de trabajo.

En ese sentido, varios interlocutores comentaron lo importante de realizar evaluaciones de los equipos de trabajo, como complemento de las que se realizan sobre las tareas individuales.

En cuanto a este tema, un elemento fundamental de toda carrera, que según la mayoría de las visiones debería readecuarse, es el de la evaluación.

Tanto a nivel personal, como de políticas públicas, es un tema que se vienen desarrollando con creciente intensidad; programas oficiales de posgrado lo incluyen como tema en distintas universidades, como así también se han extendido redes nacionales e internacionales de comunidades de práctica.

En un formato ideal, debe articularse el desempeño global con el de los actores involucrados, proyectando el valor público de estas prácticas en relación con el aprendizaje institucional, la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública. Para ello, la evaluación debe estar vinculada a objetivos claramente definidos; de esta forma la evaluación permitiría generar insumos para la mejora del rendimiento colectivo e individual y la detección de oportunidades de mejora en la gestión.

Asimismo, esta reformulación deberá superar las inequidades actuales que tiene la herramienta, ya que, por una parte, solo se utiliza para las/os trabajadoras/es de la planta permanente y, por otra, la evaluación está orientada en función del progreso en la carrera y no de la revisión del correcto desempeño.

Un nuevo diseño de la evaluación debería superar estos obstáculos coyunturales para reconfigurar el instrumento en términos de premios por desempeño individual y colectivo en la organización en la que se desempeña cada trabajadora/or.

1.3.2.3 Capacitación

En lo referente a la capacitación, el principal elemento que se debe considerar es su rol fundamental en la transición del empleo hacia la situación de cuello digital.

Como antecedente de la pericia que tuvo el Estado para labores equivalentes, se destacó la tarea cumplida en las últimas décadas en las diferentes fases y contenidos de la alfabetización digital y, más cercano en el tiempo, en la incorporación del GDE a la rutina burocrática.

Un escenario futuro ve al INAP centrado en avanzar hacia capacitaciones que permitan que el personal se apropie de procesos complejos ligados a las nuevas tecnologías (*big data*, *Blockchain*, IA, etc.) y también a fortalecer la capacitad de articular estos saberes con las funciones sustantivas que se precise en cada caso.

La transformación tecnológica que atraviesa la Administración Pública ha hecho que los organismos realicen una planificación en función del cruce entre los objetivos de las áreas y la reconversión tecnológica de las/os agentes. En esta planificación colabora el INAP, que además está abocado a una reformulación de sí mismo para adaptarse a las transformaciones emergentes con la Cuarta Revolución Industrial.

En este sentido, en el futuro previsto se ha consolidado en todo el Estado nacional una división de tareas que toma en cuenta tres niveles diferenciados:

a) Conceptos generales y perspectiva estratégica sobre el Estado. Saberes blandos y ético-institucionales. Técnicas generales (por ejemplo, las relativas a la alfabetización digital). Instrumentos comunes a toda la administración. Estas formaciones están a cargo del INAP.

b) Saberes transversales. Instrumentos comunes a toda la administración a cargo de los respectivos órganos rectores[73], con la participación, el control y la asistencia del INAP.

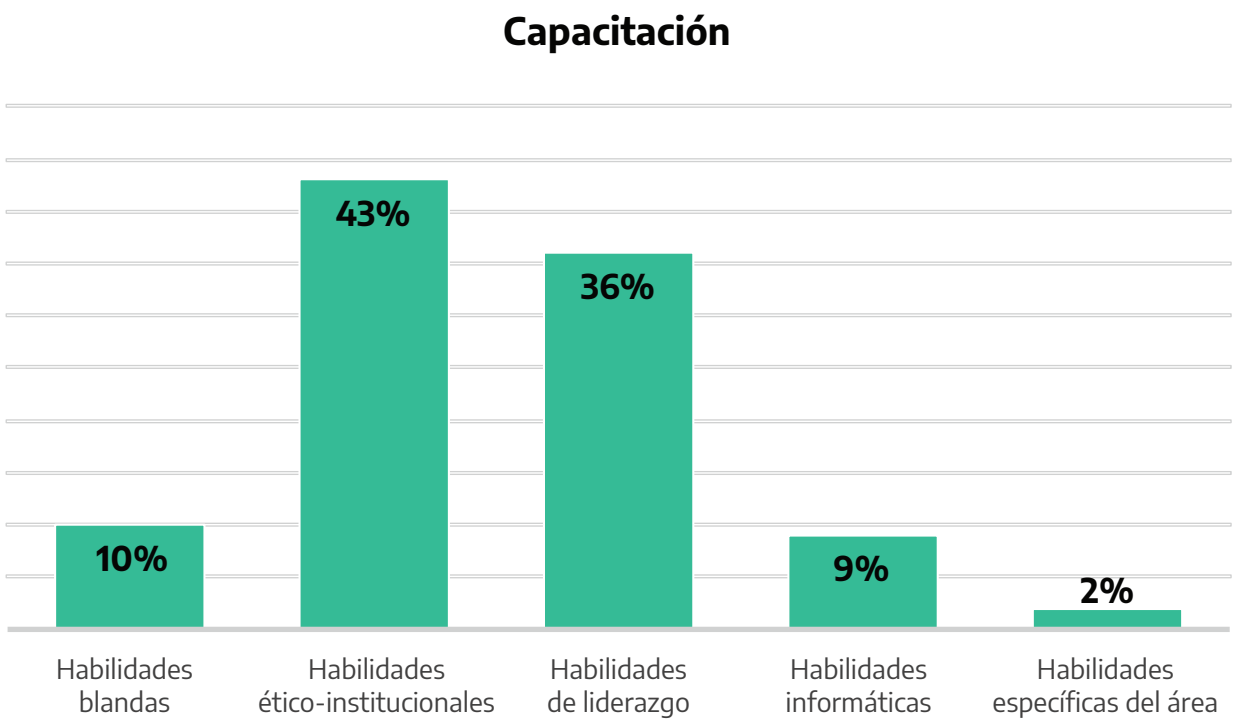
c) Saberes sustantivos. Instrumentos específicos para el personal de unidades seleccionadas. Esta formación, debido a que presenta características específicas de cada unidad organizacional, estará a cargo de las áreas de capacitación y desarrollo de cada organismo, que asumirán la responsabilidad primaria en cuanto a planificación y diseño, con el control y la asistencia pedagógica del INAP.

73 Ver Capítulo 3 (estructuras).

Existe bastante consenso en que, además de las tradicionales competencias relacionales y técnicas, las actividades de capacitación deben contener elementos vinculados al nuevo perfil actitudinal emergente: autonomía, autodisciplina y trabajo en equipo en contexto virtual. Asimismo, diferentes expertas/os destacaron la importancia de incorporar formaciones específicas orientadas al compromiso ético-institucional y democrático.

En la jornada con referentes de recursos humanos se volvió sobre este tema, haciendo foco en el fortalecimiento de las prácticas que propicien la pertenencia y la apropiación del sentido de lo público. En el grupo focal se consideró que en los temas transversales es crucial el rol de los mandos medios, por lo que se planteó instalar estas cuestiones como parte de las actividades dirigidas a construir capacidades de liderazgo y de conducción de equipos[74] (Figura 1.18).

Figura 1.18. Deseabilidad sobre la capacitación en 2030



Fuente: elaboración propia con base en información primaria relevada durante las actividades desarrolladas.

Un elemento vinculado a este tema, y citado en las entrevistas, fue el habitual análisis de *capas geológicas*, en este caso, dirigido a la dimensión capacitación. Las disidencias de las diferentes escuelas que lideraron las gestiones estatales instalaron, en el período en que ejercieron la conducción del INAP, instalaron su propia mirada sobre la Administración Pública en el pensamiento estatal. En este caso, no solo se

74 No obstante la verificación de esta demanda, existe un consenso generalizado que reclama la oficialización de herramientas formales que posibiliten el ejercicio eficaz de los atributos de conducción y liderazgo mencionados y los alejen del terreno de lo testimonial.

generaron inconsistencias en la gestión del organismo, sino también en los contenidos de la capacitación, que no siempre transmiten valores, conceptos y conocimientos coherentes.

Es un desafío encontrar la forma de cerrar esta brecha, sobre todo considerando la importancia asignada a las tecnologías blandas en el nuevo perfil de la/el empleada/o estatal, y la distancias de cómo encaran lo actitudinal y la cultura organizacional las diferentes escuelas (Nueva Gerencia Pública, Poligobernanza, Neoweberiana). En ese sentido, se han recorrido ciertos niveles de hibridación de los modelos que sería bueno profundizar en una síntesis propia del pensamiento estratégico para el desarrollo estatal argentino.

En términos institucionales, y con el objetivo de abrir el INAP del futuro a un rango más amplio de intereses y referencias, se planteó profundizar la relación con todas las organizaciones que, en el tema, se despliegan en diferentes ámbitos del Estado nacional, incluidos los poderes legislativo y judicial, organismos descentralizados y empresas públicas.

También establecer diálogos, prácticas conjuntas y ámbitos de coordinación con provincias y municipios. Si bien estos ámbitos estatales tienen fijada su autonomía por mandato constitucional, es innegable el rol de liderazgo y coordinación que le cabe a los órganos rectores nacionales, en general, y al INAP, en el tema que nos ocupa, en particular.

Otro punto que se trató reiteradamente es el de las relaciones con el sistema formal de educación, en particular con las universidades nacionales.

Pensar el INAP a futuro como efector universitario en temas de Administración Pública.

Aquí hay varios elementos para trabajar en profundidad; desde la edificación de espacios de sinergia en la construcción de pensamiento estatal hasta la certificación de capacidades, pasando por la vinculación entre las titulaciones oficiales y la carrera administrativa.

En este aspecto, hace ya tiempo que circula la idea —con sus apoyos y detractores— de avanzar hacia la transformación del INAP en una universidad, en un proceso similar al que recorrieron los espacios de formación militar que desembocaron en la Universidad de la Defensa Nacional.

1.3.3 Los vínculos del empleo con las tecnologías digitales y las estructuras

1.3.3.1 Empleo y tecnología: profesionales tecnológicos y profesionales con perfiles mixtos

La expansión de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial llegará a todos los sectores del Estado: los tres grandes sistemas estatales (salud, educación y seguridad), las dirigidas a la relación con la ciudadanía, los prestadores de servicios, los que desarrollan funciones gubernamentales, los encargados de la regulación de los mercados, etc. Este tema se desarrolla en el Capítulo 2.

De igual forma, se prevé que se transformarán gran parte de los procesos técnico-administrativos transversales vigentes en las administraciones públicas. En ellos, las tareas mecanizadas acelerarán su tasa de reemplazo por soluciones digitales automatizadas.

La metamorfosis digital implicará la difusión generalizada de puestos de trabajo de nuevo tipo, como aquellos vinculados con la ciberseguridad, ciencia de datos, diseño de aplicaciones y gestión de comunicación institucional a través de redes sociales, entre otros. Pero no solo habrá cambios por la aparición de nuevas funciones, muchos de los trabajos ligados a las rutinas tradicionales, en los casos que estas sobrevivan, en muchos también variarán, que pasarán a ser, por ejemplo, de control de resultados de la automatización.

Como adelantamos, todas las visiones consideraron que, ante estos cambios y nuevas tareas, la composición de la planta profesional del futuro requerirá una mayor presencia de perfiles de cuello blanco, reduciéndose paralelamente el personal administrativo generalista —trabajadoras/es de cuello blanco—, que progresivamente tendrá menos incidencia, tanto en términos cuantitativos como cualitativos (entendida como el grado de predominio de tareas burocráticas en la gestión).

También se remarcó que se requerirá de profesionales especializados en áreas sustantivas capaces de aprovechar al máximo las posibilidades que brindan las nuevas interfaces digitales. Particularmente, se habló de saber experto sectorial capaz de sacar el máximo provecho en lo referente a la captura, gestión y procesamiento de datos, como en lo relativo a las oportunidades de automatización de procesos.

Esto implicará la ampliación sistemática y la jerarquización de los conocimientos técnico-científico-profesionales combinados, o sea, que no solo sean expertas/os en el conocimiento sustantivo de cada sector, sino también en estrategias de aprovechamiento de las herramientas de la Cuarta Revolución Industrial.

Los requerimientos sobre estos dos perfiles —tecnólogas/os de la Cuarta Revolución Industrial y expertas/os con capacidad de aprovechar sus avances— recorre tanto el sector privado como el público, de los cuales hay una aguda escasez. Alrededor de ellos es que ocurre la fractura del mercado de trabajo que describimos, situación que todo hace pensar que se mantendrá en el tiempo[75].

En efecto, en el mercado de trabajo hay una competencia agresiva entre empresas por el reclutamiento de estos perfiles y, consecuentemente, se generan problemas para su fidelización. Colateralmente, esta situación impacta en el sector público.

Existe, así, una importante presión sobre los cuadros formados que tiene el Estado en todos sus niveles, para que pasen al sector privado. Ante esta situación, las respuestas desarrolladas hasta el presente[76] no han logrado objetivos de retención.

Fueron reiteradamente citadas —por parte de las/os expertas/os— las dificultades para reclutar y mantener el personal con este perfil. En particular, en el área informática ocurre una masiva migración hacia el sector privado, ya que el sector público —al menos la APN centralizada— no tiene adecuada sus normas al respecto:

75 Las/os expertas/os hablan de que esta escasez se mantendrá, al menos, por la próxima década.
76 Por ejemplo, Resolución conjunta 5/22 SGyEP y SH, que actualizó el nomenclador de las funciones informáticas SINEP.

> ... con la estructura actual [los informáticos] son trabajadores que suelen estar en el agrupamiento general [porque no tienen título] o están en el agrupamiento profesional. Estos perfiles tienen valores salariales muy diferentes por fuera del Estado con los que es imposible competir. Una posibilidad es la que plantea el proyecto de convenio colectivo sectorial de la Casa de la Moneda, con un agrupamiento tecnológico (Entrevistado 2).

En concreto, hacia 2023, el Estado argentino —en sus tres jurisdicciones: Nación, provincias y municipios— presenta una situación crítica en términos de incorporación de cuadros con los saberes descritos.

En términos de escenarios, se visualiza un futuro con diferentes alternativas complementarias para revertir esta situación. Concretamente, existen tres estrategias complementarias en debate:

1. Formalización de condiciones favorables para el reclutamiento de talentos (cuadros que tienen capacidades vinculadas a la Cuarta Revolución Industrial).

2. Ejecución de planes de recalificación y formación del personal existente.

3. Desarrollo de acciones de fidelización:

    a) Nuevos puestos jerarquizados en las estructuras (un diferencial relevante de remuneración), que se ocuparán a partir de la certificación de las correspondientes capacidades.

    b) Formación en temas y programas de vanguardia con certificación de alto prestigio, con el objetivo de fidelizar al personal al menos durante su ciclo formativo.

Adicionalmente, como forma de retener perfiles mixtos, el nomenclador de puestos de trabajo de la Administración Pública ha diseñado explícitamente posiciones para estos puestos —por ejemplo, el de «experto en gestión de datos»— a los que se les asigna una categoría funcional consistente con los objetivos de retención.

Paralelamente a estas tareas, también se piensan estrategias para potenciar áreas de desarrollo de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, espacios en donde el prestigio y lo desafiante de la tarea facilitarían el reclutamiento y la retención. Este tema se aborda en el Capítulo 2.

Por último, cabe destacar que las estrategias novedosas de reclutamiento y fidelización de perfiles de cuello digital no deben dejar de lado que tan o más importante que el rigor técnico de estos cuadros es que cuenten con vocación, compromiso, y una ética acorde a los requerimientos de la administración de lo público.

1.3.3.2 Empleo y estructuras: arquitectura institucional para potenciar los nuevos perfiles

Como vimos, están ocurriendo profundas transformaciones organizacionales que, en virtud de la automatización y la resignificación de roles, sin duda impactarán en las estrategias de división del trabajo y en la coordinación entre unidades.

En relación con la organización del trabajo, se observa una tendencia hacia la interconexión y complejización creciente de tareas y actividades, lo que demanda grados elevados de especialización de los perfiles y la conformación de equipos interdisciplinarios con capacidad de trabajar en red.

La dinámica de cambio se encuentra permeada por nuevas formas de realización e innovación personal y profesional, que gravitan fuertemente en los rasgos característicos de la/el empleada/o pública/o al forjar un perfil menos propenso al encasillamiento.

Se necesitan estructuras con menos componentes determinados y precisos y más capacidades polifuncionales.

En este marco, estructuras organizacionales pensadas para que las/os trabajadoras/es realicen procesos administrativos rutinarios y repetitivos se muestran cada vez menos funcionales. De hecho, procesos de este tipo deberían automatizarse en el corto plazo. Este tema se desarrolla en el Capítulo 2 (tecnologías).

Las/os especialistas consultadas/os consideran imprescindible comenzar a pensar en la flexibilización de los esquemas rígidos, el trabajo por objetivos y la incorporación de modalidad híbrida (presencial-virtual), todos elementos que afectarán la lógica tradicional sobre la cual se configuró el trabajo estatal. Todo ello, sin perder de vista la necesidad de establecer mecanismos que permitan rendir cuentas como exige todo Estado de derecho.

En este último aspecto, se remarcó que los cambios deben tomar en consideración la importancia que tienen la cultura organizacional y el desarrollo de valores específicos tanto para las/os empleadas/os públicas/os como para quienes tienen a cargo la responsabilidad de la asignación y supervisión de tareas.

También, se consideró importante comenzar a pensar en vinculaciones laterales entre equipos de trabajo que comparten saberes, actividades o procesos. Para ellos hay que pensar en el reemplazo del rígido esquema piramidal y facilitar los procesos compartidos y la circulación de información. Para estos temas, las nuevas tecnologías ofertan soluciones muy funcionales.

En este sentido —y con el objetivo paralelo de contener y fomentar el desarrollo de la carrera— se prevé que en el futuro se multiplicarán los equipos *ad hoc*, las formas holocráticas, los sistemas matriciales, las estructuras informales de hecho y otros formatos que permitan flexibilidad en la gestión. Este tema se aborda en el Capítulo 3 (Estructuras).

Otro punto nodal que surge de esta investigación es que, en efecto, para que estos nuevos perfiles puedan desplegar toda su potencia se necesitan estructuras con menos componentes determinados y precisos, con el fin de desplegar todas sus capacidades.

En particular, para aquellas unidades con capacidades de operar las nuevas tecnologías, será cada vez más disfuncional la coordinación/supervisión a través de las tradicionales cadenas jerárquicas. Se trata de unidades que han logrado desarrollar habilidades y competencias sobre tecnologías novedosas que, más que aplicarse a una gestión determinada, quizá puedan dar soporte a más de un área, trascendiendo disruptivamente el ámbito de los organigramas tradicionales a través de enlaces laterales o vinculaciones a partir de objetivos de producción.

Ahora bien, tanto en este caso, como en la reformulación general de las estructuras, formatos como el que se postulan pueden hacer que, con el correr del tiempo, se agudicen las crisis de coordinación ya presentes. Es uno de los grandes desafíos: encontrar las respuestas organizacionales y de diseño de estructuras para contener las nuevas tendencias.

Es indudable que trabajar de forma paralela con dos objetivos en tensión —formatos más diferenciados y autónomos/reparación de la crisis de fragmentación estatal— requerirá de herramientas más sofisticadas y de un salto de calidad en la capacidad de gestión. Este tema se desarrolla con más detalle en el Capítulo 3 (tecnologías).

1.4 La construcción de escenarios prospectivos relativos al empleo público

En esta sección realizamos un acercamiento a la modelización del futuro del empleo público a partir de la lógica de las tres escuelas de Administración Pública con las que hemos trabajado: Nueva Gerencia Pública, Poligobernanza y Neoweberiana.

1.4.1 La Nueva Gerencia Pública: el dogma vigente en el empleo público

Como mencionamos en la introducción, la Nueva Gerencia Pública plantea una mirada eficientista de las administraciones públicas, con eje en fortalecer las instituciones que sostienen o promueven el funcionamiento del mercado (resguardo de la propiedad, cumplimiento de contratos, condiciones para la libre circulación de conocimiento tecnológico, mercancías e información, etc.).

En el escenario futuro, se ven las diferentes unidades con mayores rangos de libertad para organizar —con las limitaciones presupuestarias que se le fijen— la composición técnico-laboral de su equipo de trabajo, de acuerdo con objetivos y necesidades de gestión.

Nueva Gerencia Pública: la mirada de la eficiencia en el empleo público.

En esta línea, la automatización y/o tercerización de unidades o procesos de trabajo, *a priori*, se presentan como las soluciones preferentes.

En el caso de las tercerizaciones, se busca realizar un proceso en alguna medida paralelo al que ocurrió algunas décadas atrás, con la tercerización o

privatización de gran parte del personal que cumplía las tareas de maestranza, servicios generales y limpieza (cuello azul). En todo caso, buena parte de los procesos administrativos se ven como *commodities*, unidades de trabajo de características modulares, que pueden intercambiarse según las necesidades de cada unidad.

El remanente de tareas que no tiene estas características, se realizaría a partir de un equipo de trabajo con el que se establece una relación contractual que se asemeje a un acuerdo entre partes, que limita todo lo posible la regulación propia de la relación patrón-empleado. No debe perderse de vista que, para la mirada neoliberal, buena parte de las reglamentaciones laborales vigentes —que ya considera excesivas y busca limitar en el sector privado—, en el Estado, producen espacios de privilegio, indisciplina y sobresindicalización, que redundan en una baja productividad.

Como consecuencia de esta lógica de trabajo, desde este escenario se prevé la reducción de una porción importante de la planta administrativa, cuya tendencia hacia la minimización a partir de su menor relevancia y los motivos habituales de egreso (jubilación, tendencia a migrar hacia el sector privado o reconversión a cuello digital) se presentaría, además, como un corolario verosímil y deseable.

De esta forma, se obtendrían resultados positivos no solo desde la eficiencia del gasto, sino que también se reduciría la importancia de un ámbito históricamente conflictivo, como es, para la mirada neoliberal, la gestión del empleo público.

En ese sentido, se reconoce la conflictividad que produciría una transición como la descrita; igualmente, se identifica que este proceso supondría la necesidad de cambios normativos y organizacionales que precisarían de amplias coaliciones políticas para llevarlos a cabo.

En cuanto al personal de cuello digital por contratar, se postula como solución de largo plazo la generación de contratos individuales, y exclusivamente justificados por las necesidades de la administración. Serían contratos flexibles, que dejan abierta la posibilidad de reformular o rescindir los acuerdos. Los términos de referencia del contrato incluirían los objetivos que se deben cumplir. Esa sería, asimismo, la guía para la evaluación de desempeño.

Los representantes de esta escuela de pensamiento tienen frente al trabajo remoto dos evaluaciones contrapuestas: por un lado, lo valoran en tanto creen que su uso mejora la productividad del empleo; y, por otro lado, lo ven como un obstáculo para su estrategia de redisciplinar al personal estatal y de promover su migración hacia el sector privado.

La capacitación del personal no es una preocupación central desde esta perspectiva. Recordemos que para la Nueva Gerencia Pública la idea de una trayectoria ocupa un lugar secundario, ya que ante la necesidad de incorporar una capacidad que no se tiene, se gestiona en el mercado de trabajo el ingreso de un cuadro ya formado.

En este sentido, las principales capacitaciones se dirigen a cuestiones técnicas de la gestión estatal —por ejemplo, cursos para operar un sistema transversal— para lo que se contratarían efectores de capacitación con *expertise* en la tarea en cuestión.

Con una visión centralmente meritocrática, el reclutamiento se dirige a la búsqueda de talentos, y ocupan un lugar secundario los objetivos de ampliar el rango social o garantizar la pluralidad —de género, raza, territorio, etc.— de las/os empleadas/os ingresadas/os al Estado.

1.4.2 Poligobernanza: el camino sinuoso del empleo estatal

Desde esta mirada se busca una inserción cada vez más profunda de actores de la sociedad civil en la arena de las políticas públicas, con la idea de que ellos aportarán dinámica a una organización estatal anquilosada por la ineficacia burocrática y/o excluyente por el desinterés del capital en incorporar personas no solventes.

Para hacer esto posible se promueven transformaciones en el perfil de la/el empleada/o y en la manera de organizar los tiempos y gestionar el trabajo.

Así, no son tan importantes los conocimientos técnicos y la productividad de la/el empleada/o, sino que sus principales virtudes se vinculan con su capacidad de sumar alianzas entre las organizaciones del tercer sector, empresas y otras agencias estatales, y gestionar el conjunto de manera institucionalizada.

Poligobernanza: inclusión de la sociedad civil en el marco de un Estado plataforma.

En última instancia, el Estado se transforma en una plataforma —el nombre remite a su forma virtual, pero perfectamente puede ser presencial— que permite la participación de todos los actores que tienen interés legítimo en la cuestión, y la tarea de las/os trabajadoras/es estatales es que esta adquiera una dinámica democrática y productiva.

Esto hace que, en muchos casos, la selección de personal se decante por actores que son del propio sector, en la inteligencia de que este conocimiento y familiaridad permitirá optimizar la mayor y mejor participación.

En cuanto a la carrera, la mirada de la gobernanza promueve las trayectorias de personal en términos de mayores herramientas y *expertise* en la promoción de la participación, pero desalienta itinerarios que promuevan liderazgos potentes, pues ellos pueden generar que, sumados al conocimiento de los entresijos burocráticos, se reconstruya la pirámide organizacional —con el Estado en la cúspide— que justamente se busca horizontalizar.

De la mirada descentralizadora propia de la mirada socialdemócrata —que, es fácil de ver, se profundiza con la idea de Estado plataforma— se deriva lógicamente la conveniencia de multiplicar los modelos de contratación, tanto por la pluralidad de necesidades estatales como por facilitar la incorporación de organizaciones de la sociedad civil.

En línea con esta perspectiva, se propone modernizar la carrera profesional en función de determinados cuerpos especializados, funciones determinadas y/o sectores, en contraste con el diseño transversal que

tienen actualmente los escalafones generales (y en particular el SINEP, que atraviesa a muchas de las funciones/estructuras que conforman los organigramas de la Administración Pública Nacional).

Esta idea pregona la expansión de espacios institucionales proclives a la prosecución de reformas paulatinas que persigan una sectorización amigable con cierta tercerización de la gestión, preferentemente hacia colectivos autoorganizados de la sociedad civil.

En todo caso, se reconoce que estas ideas deben ser desplegadas en un marco jurídico y político adecuado, tanto para que se garantice en todos los casos un acceso igualitario a los derechos laborales correspondientes, como para evitar profundizar procesos de fragmentación del empleo y la organización estatal.

En cuanto a la capacitación, aquí el eje está puesto en la circulación de saberes y valores presentes en la pluralidad de actores y *partners* y en la utilización de esta dimensión para fomentar la diversidad y soldar alianzas con la sociedad civil.

Acerca del reclutamiento, está abierto a la generación de cupos y otras estrategias para garantizar la presencia de todos los estamentos en el Estado, con énfasis en la pluralidad cultural y de género.

1.4.3 Modelo neoweberiano: regreso al futuro del empleo público

En este paradigma, la transformación tecnológica que está atravesando la Administración Pública es tanto una oportunidad como un riesgo para el empleo estatal: una oportunidad en cuanto al espacio que el Estado puede ganar en productividad a partir del desarrollo de instrumentos tecnológicos bajo una lógica soberana; y un riesgo en tanto que puede significar la exclusión de trabajadoras/es por la caducidad de sus saberes.

El análisis que realiza sobre este tema sigue la lógica más general de matriz nacional popular: así como es posible encontrar una síntesis virtuosa entre el avance de la ciencia y la técnica y el desarrollo inclusivo, también es posible hacerlo en el caso del empleo estatal: se promueve la apropiación tecnológica por parte del Estado, pero esta debe considerar los derechos de las/os trabajadoras/es.

Esta lógica sostiene que es posible un acoplamiento virtuoso entre ambos polos —derechos y desarrollo tecnológico— y que esa síntesis —compleja, laboriosa— es una tarea de construcción política en la que deben participar todos los actores interesados, pero solo puede lograrse con el liderazgo de una fuerte conducción estatal capaz de disciplinar intereses sectoriales y corporativos.

Desde la mirada nacional popular, se alerta sobre los efectos negativos que puede acarrear la modalidad remota de trabajo, en la medida que desagrega a las/os trabajadoras/es y los vuelve más vulnerables. Tampoco le parece beneficioso que se pierda el espacio de construcción colectiva de conocimiento, que se potencia en la interacción continua con pares y dispares[77]. De forma más o menos paralela, puede decirse

77 En ambos casos, estos efectos negativos podrían neutralizarse, al menos parcialmente, con algún tipo de formato mixto.

que el espacio estatal como lugar de presencialidad de las/os usuarias/os es una forma de creación de ciudadanía —por cercanía y relación personal—. En el caso de la virtualidad, está por verse en qué medida podría mantenerse.

En cuanto al ingreso, la mirada neoweberiana es muy crítica de la situación actual, tanto por la indefensión que genera que la mayoría del empleo administrativo no sea planta permanente, como por lo relativo a la desintitucionalización y fragmentación que genera. Como solución propone vías racionalizadoras —en términos de tiempos y costos— en el marco de concursos que deben perfilar una planta dirigida a proyectarse profesionalmente en el Estado.

En la perspectiva neoweberiana, los elementos por considerar en el ingreso son los más exigentes: conocimientos técnicos, sentido de pertenencia al Estado e idea de una trayectoria profesional ligada a él, sensibilidad social y capacidad de liderar las alianzas con la sociedad civil.

Neoweberiano: pertenencia al Estado con sensibilidad social.

Esto es así porque, desde la postura neoweberiana se considera fundamental consolidar y profundizar la ética de fidelidad democrática e inclusión que encarna el colectivo de empleadas/os estatales. Lo cual tiene lógica, debido a que se le pide al Estado y a las/os trabajadoras/es estatales mucho más que solo producir o generar ganancias, como ocurre en el sector privado. Sin embargo, esta demanda no debe ser óbice para encontrar modelos de selección más eficientes que los actuales, cuya rigidez y burocratización los vuelve ineficaces.

En lo que hace a la carrera, parte de una visión que encuentra en la fragmentación estatal uno de sus principales problemas. Desde este diagnóstico, postula una tendencia hacia la homogeneización, con elementos de homologación y equivalencia de situaciones para evitar nichos de privilegio y naturalización de las situaciones de desventaja que, según su diagnóstico, son la norma en la actualidad.

La capacitación es vista como una herramienta para incidir sobre el conjunto de la administración pública, sobre todo en la formación en valores y principios estatales. También la valora como medio al servicio de reconvertir al personal de cuello blanco en cuello digital, no solo por las necesidades operativas, sino también con la idea de crear masa crítica de conocimiento capaz de construir tecnologías soberanas.

La perspectiva nacional popular encuentra en los acuerdos interinstitucionales un medio al servicio de potenciar capacidades propias y ajenas; así, en el tema capacitación, promueve alianzas estratégicas con el sistema educativo estatal, especialmente con las universidades nacionales, tanto para las actividades formativas como para la construcción de un pensamiento estatal que trascienda las llamadas «capas geológicas».

En cuanto al reclutamiento, al igual que el modelo de Poligobernanza, está abierto a la generación de cupos y otras estrategias para garantizar la presencia de todos los estamentos en el Estado, pero en este caso, con especial énfasis en que no estén ausentes los grupos vulnerables (Figura 1.19).

Figura 1.19. Tres modelos de Administración Pública y cuatro ejes para el análisis del empleo público

Ejes/Enfoque	Nueva Gerencia Pública	Poligobernanza	Neoweberianismo
Perfiles de la Cuarta Revolución Industrial	Énfasis en la eficiencia y productividad del empleo. Las soluciones tecnológicas permiten reducir incidencia de empleo sindicalizado.	Énfasis en la apertura a las comunidades de práctica. Incorporación de nuevos actores a la arena de las políticas públicas que promueven transformaciones en el perfil de la/del empleada/o y en la organización y gestión de las tareas.	Énfasis en la transición con el personal existente. Se incorpora tecnología sin dejar de lado la ética de fidelidad democrática e inclusión encarnada en el colectivo de empleadas/os estatales.
Ingreso	Selección del personal con base en su productividad. Visión meritocrática, centrada en búsqueda de talentos, con baja prioridad al ámbito de reclutamiento.	Selección del personal con participación activa de la sociedad civil. Ve con buenos ojos incorporación de cuadros originarios dentro del mismo ámbito de actuación. Reclutamiento toma en cuenta género y pluralismo cultural.	Criterios de selección con base en conocimientos técnicos, sentido de pertenencia al Estado e idea de una trayectoria profesional ligada a él, sensibilidad social. Reclutamiento toma en cuenta sectores vulnerables.
Carrera	Orientado hacia modelos contractuales flexibles y *ad hoc*, con mayor libertad de acción para cada unidad (sujeta a limitaciones presupuestarias). Los términos de referencia del contrato incluirían los objetivos a cumplir.	Carrera profesional en función de determinados cuerpos especializados, funciones determinadas y/o sectores, en contraste con el diseño transversal que existe actualmente.	Fortalecimiento y homogeneización de las trayectorias. Homologación y equivalencia en las diferentes funciones. Acceso y movilidad en función de la estabilidad en el puesto.
Capacitación	Capacitación técnica focalizada en cuestiones y temas operativos. Tercerización de la capacitación.	Eje central en la circulación de saberes y valores presentes en la pluralidad de actores y *partners*. Se favorece la diversidad y las alianzas con la sociedad civil.	Oferta de capacitación organizada y desarrollada por el Estado con el propósito de crear una masa crítica de conocimiento capaz de construir tecnologías soberanas. Eje en los valores y principios del trabajo estatal.

Fuente: elaboración propia con base en información primaria relevada durante las actividades desarrolladas.

En resumidas cuentas

- Está ocurriendo una acelerada transformación del mercado laboral (público y privado) en línea con el advenimiento de una nueva organización automatizada del trabajo que impone la Cuarta Revolución Industrial.
- Con estas transformaciones emerge un nuevo perfil de trabajadora/or, al que hemos llamado cuello digital, asociado a un empleo que exige el manejo de herramientas digitales, como sistemas de gestión, bases de información, *big data*, ciberseguridad, inteligencia artificial y *blockchain*, entre otros temas.
- Este nuevo perfil de trabajadora/or implica transformaciones tanto en lo referido a los conocimientos técnicos como a los rasgos actitudinales y, en consecuencia, también en la conformación de una nueva cultura organizacional.
- En lo relativo al empleo público, será igualmente interpelado por los cambios en curso que dispara producto de la Cuarta Revolución Industrial. Estos cambios impactan sobre los cuadros de todas las funciones estatales de las tres jurisdicciones (nacional, provincial y municipal).
- Se prevé escasez de cuadros informáticos, al menos durante la próxima década. Igualmente, importantes y escasos serán las/os profesionales especializadas/os en áreas sustantivas capaces de aprovechar las oportunidades de automatización y gestión de datos (perfiles mixtos).
- Se presenta como desafío superar la tensión entre la necesidad de formatos estructurales más diferenciados y autónomos —adecuados al nuevo perfil de trabajadora/or estatal— y la crisis de fragmentación que atraviesa el Estado contemporáneo.
- En términos más generales, se les pide a los mecanismos de ingreso, carrera y capacitación que se adecuen a la transición hacia la situación de cuello digital.
- Las escuelas de Administración Pública analizadas postulan diferentes soluciones para estos temas:
  - Nueva Gerencia Pública con énfasis en la productividad del empleo.
  - Poligobernanza con énfasis en la apertura hacia comunidades de práctica.
  - Neoweberiano con énfasis en la coordinación e integración organizacional.